

<제01장 노동법 총론.제02절 법원의 경합>

[예상][1][1.02-1]단체협약과 취업규칙의 충돌 시 유리한 취업규칙의 우선 적용 여부

《【문제1.2】

<사례>

자동차 부품을 제조하는 B사는 상시 500명의 근로자를 고용하고 있으며, 생산직 근로자들로 구성된 C노동조합과 단체협약을 체결하고 있다. B사의 기존 취업규칙에는 근로자가 업무 외 부상으로 휴직하는 경우 휴직 기간 중 기본급의 70%를 지급한다는 규정이 존재하였다. 이후 B사와 C노동조합은 단체협약을 갱신하면서 질병 휴직 시 생계보조비로 월 100만 원을 지급한다는 조항을 신설하였다. 당시 B사 생산직 근로자들의 평균 기본급은 300만 원이었으므로, 기존 취업규칙에 따르면 210만 원을 받을 수 있었으나, 신설된 단체협약에 의하면 110만 원이 적은 100만 원만을 받게 되는 상황이 발생하였다. 또한 B사는 경영 위기를 이유로 C노동조합과 합의하여 향후 2년간 경영 실적에 따라 상여금을 지급하지 않을 수 있다는 내용의 단체협약을 체결하였는데, 이는 매년 기본급의 200%를 상여금으로 지급한다고 명시된 개별 근로자들의 근로계약 내용보다 불리한 것이었다. 생산직 근로자 乙은 업무 외 부상으로 휴직한 후 취업규칙에 따른 휴직급여 지급을 요구하였으며, 또한 근로계약에 명시된 상여금의 지급을 청구하였다. 이에 대하여 B사는 단체협약이 취업규칙 및 근로계약보다 상위 규범이므로 단체협약이 우선 적용되어야 한다고 주장한다.

(물음1) 단체협약과 취업규칙이 충돌하는 경우, 단체협약보다 근로자에게 유리한 취업규칙 조항이 우선하여 적용될 수 있는지 유리한 조건 우선의 원칙을 중심으로 논하시오. (25점)》

<문제1.2의 물음1> 단체협약과 취업규칙의 충돌 시 유리한 취업규칙의 우선 적용 여부

I. 문제의 제기

- 법규범 간의 충돌이 발생할 경우 하위 규범이 상위 규범에 위반되면 효력을 상실한다는 규범체계적 원리가 적용된다. 노동법 영역에서는 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법') 제33조 제1항이 단체협약에 정한 근로조건 기타 근로자의 대우에 관한 기준에 위반하는 취업규칙 또는 근로계약의 부분은 무효로 한다고 규정하고 있다. 사안에서는 취업규칙의 질병 휴직급여 규정이 사후적으로 체결된 단체협약의 생계보조비 규정보다 근로자에게 유리한 상황이다. 이때 <단체협약의 강행적 효력이 하위 규범인 취업규칙의 유리한 조건을 배제할 수 있는지, 즉 유리한 조건 우선의 원칙이 단체협약과 취업규칙 사이에서도 인정될 수 있는지가 쟁점이 된다.> 이하에서는 단체협약의 효력과 규범적 우선순위, 판례의 입장 및 사안의 적용을 중심으로 서술한다.

II. 단체협약의 효력과 규범적 위계

1. 단체협약의 규범적 효력

- 노조법 제33조 제1항에 따르면 단체협약에 정한 근로조건 기타 근로자의 대우에 관한 기준에 위반하는 취업규칙 또는 근로계약의 부분은 무효가 된다. 동조 제2항은 무효가 된 부분은 단체협약에 정한 기준에 따르도록 규정하고 있다. 이는 단체협약이 개별적 근로관계 규범에 대하여 상위 규범으로서의 지위를 가짐을 법적으로 선언한 것이다.

2. 유리한 조건 우선 원칙의 의의

- 유리한 조건 우선 원칙이란 하위 규범이라 할지라도 상위 규범보다 근로자에게 유리한 조건을 규정하고 있다면 그 유리한 조건이 상위 규범에 우선하여 적용된다는 원칙을 의미한다. 근로기준법 제15조(이 법을 위반한 근로계약)(근로계약)와 제96조(단체협약의 준수)(취업규칙)는 하한선을 정한 강행규정이므로 유리한 조건의 우선 적용이 명확히 인정되나, 단체협약과의 관계에서는 논란이 존재한다.

III. 유리한 조건 우선 원칙의 적용 범위에 관한 법리

1. 취업규칙과 근로계약의 관계

- 판례는 취업규칙이 집단적 동의 절차를 거쳐 근로자에게 불리하게 변경되었다 하더라도, 변경된 취업규칙보다 유리한 조건을 정한 기존의 개별 근로계약이 존재한다면 근로계약의 내용이 우선 적용된다고 본다. 이는 근로기준법 제97조가 취업규칙의 최저 기준성을 정한 것이지 근로계약의 유리한 조건을 배제하는 권능까지 부여한 것은 아니라고 해석하기 때문이다.

2. 단체협약과 취업규칙의 관계

(1) 규범적 지위의 차이

- 취업규칙은 사용자가 사업장의 질서 유지와 효율적 관리를 위해 일방적으로 제정하는 내부 규칙인 반면, 단체협약은 노동조합과 사용자 사이의 대등한 교섭 결과로 도출된 협약이다. 단체협약은 헌법상 노동3권에 기초한 단체교섭권의 산물로서 강한 민주적 정당성을 가진다.

(2) 판례의 입장

- 판례는 단체협약과 취업규칙의 관계에 있어 유리한 조건 우선 원칙의 적용을 부정하는 취지로 해석하고 있다. 단체협약은 노동조합이 조합원 전체의 이익을 고려하여 체결한 것이므로, 특정 부분이 취업규칙보다 불리하더라도 전체적으로 단체협약이 체결됨으로써 발생하는 평화 유지 및 근로조건의 통일적 적용이라는 목적이 중시되어야 한다고 본다.

(3) 협약 자치의 존중

- 만약, 단체협약보다 유리한 취업규칙이 항상 우선한다면 사용자는 단체교섭에 성실히 임할 이유가 사라지며, 노동조합의 교섭력 또한 약화될 우려가 있다. 따라서 단체협약에 정한 기준에 미달하는 경우뿐만 아니라 단체협약이 취업규칙보다 낮은 기준을 설정하더라도, 단체협약이 체결된 이상 단체협약이 우선적으로 적용된다는 것이 지배적인 견해이다.

IV. 사안의 적용

1. 규범의 위계 및 노조법 제33조 적용

- B사의 기존 취업규칙상 업무 외 부상으로 휴직 시 기본급 70%(210만 원) 지급 규정은 신설된 단체협약의 100만 원 지급 규정보다 근로자에게 유리하다. 그러나 노조법 제33조에 의해 단체협약은 취업규칙보다 상위 규범으로서의 효력을 가진다.

2. 단체협약 우선 적용의 합리성

- 단체협약은 근로조건의 통일적 형성과 노사 간의 타협을 통한 산업 평화 달성을 목적으로 한다. C노동조합과 B사가 합의하여 새로운 보조비 기준을 설정했다면, 이는 기존 취업규칙의 내용을 변경하려는 노사 양측의 의사 합치가 반영된 것으로 보아야 한다. 따라서 유리한 조건 우선의 원칙은 단체협약과 취업규칙 사이에서는 적용되지 않으며, 단체협약이 우선한다.

V. 결론

- 사안에서 B사의 주장은 타당하다. 단체협약과 취업규칙이 충돌할 경우, 단체협약은 취업규칙에 대하여 규범적 우위를 가지므로 유리한 조건 우선의 원칙이 적용되지 않는다. 업무 외 부상으로 휴직 시 생계보조비에 관하여 단체협약이 취업규칙보다 불리하더라도 단체협약의 기준인 100만 원이 우선 적용된다. 이는 노동조합의 단체교섭권을 존중하고 노사 관계의 질서를 통일적으로 유지하기 위한 법적 귀결이다.

<제1장 노동법 총론.제2절 법원의 경합>

[예상][1][1.02-2]단체협약과 개별 근로계약 충돌 시 단체협약에 의한 근로조건 저하 가능성

《[문제1.2]

<사례>

자동차 부품을 제조하는 B사는 상시 500명의 근로자를 고용하고 있으며, 생산직 근로자들로 구성된 C노동조합과 단체협약을 체결하고 있다. B사의 기존 취업규칙에는 근로자가 업무 외 부상으로 휴직하는 경우 휴직 기간 중 기본급의 70%를 지급한다는 규정이 존재하였다. 이후 B사와 C노동조합은 단체협약을 갱신하면서 질병 휴직 시 생계보조비로 월 100만 원을 지급한다는 조항을 신설하였다. 당시 B사 생산직 근로자들의 평균 기본급은 300만 원이었으므로, 기존 취업규칙에 따르면 210만 원을 받을 수 있었으나, 신설된 단체협약에 의하면 110만 원이 적은 100만 원만을 받게 되는 상황이 발생하였다. 또한 B사는 경영 위기를 이유로 C노동조합과 합의하여 향후 2년간 경영 실적에 따라 상여금을 지급하지 않을 수 있다는 내용의 단체협약을 체결하였는데, 이는 매년 기본급의 200%를 상여금으로 지급한다고 명시된 개별 근로자들의 근로계약 내용보다 불리한 것이었다. 생산직 근로자 乙은 업무 외 부상으로 휴직한 후 취업규칙에 따른 휴직급여 지급을 요구하였으며, 또한 근로계약에 명시된 상여금의 지급을 청구하였다. 이에 대하여 B사는 단체협약이 취업규칙 및 근로계약보다 상위 규범이므로 단체협약이 우선 적용되어야 한다고 주장한다.

(물음2) 단체협약과 개별 근로계약이 충돌하는 경우, 단체협약의 개정으로 근로계약상의 근로조건을 낮출 수 있는지 판례의 태도를 근거로 논하시오. (25점)

<문제1.2의 물음2> 단체협약과 개별 근로계약 충돌 시 단체협약에 의한 근로조건 저하 가능성

I. 문제의 제기

- 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법') 제33조는 단체협약에 정한 근로조건 기타 근로자의 대우에 관한 기준에 위반하는 근로계약의 부분을 무효로 하며, 무효로 된 부분은 단체협약에 정한 기준에 따르도록 규정하고 있다. 이는 단체협약의 규범적 효력을 명시한 것이다. 그러나 <단체협약이 개정되어 기존의 근로계약보다 불리한 내용을 담게 되었을 때, 하위 규범인 근로계약의 유리한 조건이 우선하는지(유리한 조건 우선의 원칙) 아니면 단체협약이 직접적으로 규율하여 이를 배제하는지가 쟁점이 된다.> 사안에서 생산직 근로자 乙은 단체협약보다 유리한 근로계약상 상여금 지급을 청구하고 있는바, 이하에서는 이에 관한 법리와 판례의 태도를 상세히 검토한다.

II. 단체협약의 규범적 효력과 성질

1. 규범적 효력의 의미

- 단체협약은 노사 간의 합의에 의해 성립하는 계약임에도 불구하고, 법에 의해 근로자와 사용자 사이의 개별적 근로관계를 직접 구속하는 법적 효력을 부여받는다. 이를 규범적 효력이라 하며, 이에 따라 단체협약이 체결되면 그 협약의 적용을 받는 근로자의 근로계약 내용은 단체협약의 기준에 맞게 강제적으로 변경된다.

2. 단체협약의 유리한 조건 배제 여부

- 단체협약이 취업규칙보다 불리하더라도 단체협약이 우선한다는 점에 대해서는 학설과 판례의 견해가 대체로 일치한다. 이는 단체협약이 노동3권에 근거한 집단적 자치의 산물이며, 근로조건에 통일적이고 집단적인 결정을 목적으로 하기 때문이다.

III. 단체협약과 근로계약의 관계에 관한 판례의 태도

1. 종래 판례의 입장 (유리한 조건 우선 원칙 부정)

- 종래 판례는 단체협약이 개정됨으로써 근로자에게 불리하게 근로조건이 변경된 경우에도 그 효력을 폭넓게 인정하였다. 단체협약은 근로자의 대우에 관한 최저기준뿐만 아니라 최고기준이나 절대적 기준을 정할 수도 있다고 보았다. 특히, 노동조합이 사용자와의 협상을 통해 경영 위기 극복 등을 목적으로 근로조건을 하향 조정하기로 합의했다면, 이는 단체교섭권의 정당한 행사에 해당하므로 개별 근로자의 동의 없이도 근로계약 내용을 변경할 수 있다는 취지였다.

2. 최근 판례의 흐름과 법리 (근로계약의 개별적 합의 존중)

- 최근 판례는 취업규칙과 근로계약의 관계에서 유리한 근로계약 우선 원칙을 명시적으로 인정한 바 있다. 다만, 단체협약과 근로계약의 관계에 있어서는 다음과 같은 법리를 제시한다.

(1) 단체협약의 권한과 한계

- 단체협약은 협약 체결 당시 재직 중인 근로자의 근로조건을 집단적으로 결정할 수 있는 권한을 가지지만, 이미 구체적으로 발생하여 근로자의 사적 재산 영역으로 들어온 권리(기발생 임금 등)를 사후에 단체협약으로 소급하여 포기하거나 낮추는 것은 허용되지 않는다.

(2) 근로조건에 하향 변경 가능성

- 판례는 협약자치의 원칙상 노동조합은 사용자와 체결한 단체협약에 의하여 근로조건을 유리하게 변경할 수 있을 뿐만 아니라 불리하게 변경할 수도 있다고 본다. 따라서 단체협약이 개정되어 근로계약보다 불리한 내용을 담게 되었다면, 노조법 제33조에 의해 근로계약 중 단체협약에 저촉되는 부분은 무효가 되고 단체협약의 기준이 적용되는 것이 원칙이다.

3. 검토

- 판례에 따르면 단체협약은 개별 근로계약에 대하여 직접적으로 규율하는 효력을 가진다. 근로계약에서 정한 유리한 조건이 단체협약의 체결이나 개정으로 인해 더 이상 유지되지 않게 되더라도, 그것이 노동조합의 교섭권을 남용한 것이거나 선풍한 풍속 기타 사회질서에 위반하지 않는 한 단체협약의 효력이 우선한다는 것이 확고한 태도이다.

IV. 사안의 적용

1. 상여금 지급 규정의 충돌 분석

(1) 규범의 충돌 상황

- 乙의 근로계약에는 매년 기본급 200%의 상여금 지급이 명시되어 있으나, 새롭게 체결된 단체협약은 경영 실적에 따라 상여금을 지급하지 않을 수 있도록 규정하고 있다. 이는 명백히 단체협약이 근로계약보다 불리한 경우에 해당한다.

(2) 노조법 제33조의 적용

- 노조법 제33조 제1항에 따라 단체협약에 위반하는 근로계약 부분은 무효가 된다. 이때 위반의 의미는 미달하는 경우뿐만 아니라 상회하는 경우를 모두 포함하는 것으로 해석된다. 따라서 단체협약이 상여금 부지급의 근거를 마련했다면, 근로계약상의 상여금 지급 의무는 단체협약에 의해 그 효력을

알게 된다.

2. 경영 위기와 협약자치의 정당성

- B사는 경영 위기를 이유로 C노동조합과 합의하여 상여금 규정을 변경하였다. 이는 노동조합이 기업의 존속과 고용 유지를 위해 단체교섭권을 행사하여 근로조건을 양보한 것으로 볼 수 있다. 이러한 집단적 결정은 개별 근로계약의 유리한 조건을 압도하는 규범적 효력을 가진다.

3. 乙의 청구권 검토

- 乙이 청구하는 상여금이 단체협약 개정 이전에 이미 지급기가 도래하여 구체적인 채권으로 확정된 것이라면 단체협약으로 이를 소급 포기할 수 없으나, 사안은 향후 2년간의 상여금을 대상으로 하고 있다. 따라서 장래에 발생할 상여금에 대해서는 단체협약의 효력이 개별 근로계약에 우선하게 되며, 乙은 기존 근로계약의 내용을 근거로 상여금을 청구할 수 없다.

V. 결론

- 단체협약과 개별 근로계약이 충돌하는 경우, 판례는 단체협약의 규범적 효력과 집단적 자치의 원칙을 중시하여 단체협약의 우선적 적용을 인정한다. 비록 근로계약에 유리한 조건이 명시되어 있다 하더라도, 단체협약이 체결 또는 개정됨으로써 근로조건이 낮아진다면 노조법 제33조에 의하여 근로계약의 해당 부분은 효력을 상실한다. 사안의 경우 B사와 C노동조합이 경영 위기를 이유로 상여금 부지급에 합의한 것은 정당한 협약자치의 영역에 해당하므로, 근로계약상의 유리한 상여금 규정은 단체협약에 의해 실효된다. 따라서 乙의 상여금 지급 청구는 받아들여지기 어려우며, B사의 주장이 법리적으로 타당하고, 결론적으로 근로계약상의 근로조건을 낮출 수 있다.

<보충-결론>

- 단체협약은 노조법 제33조에 의하여 개별 근로계약을 직접적으로 규율하는 직율적 효력을 가진다. 따라서 단체협약이 체결되거나 개정되어 기존 근로계약보다 불리한 내용을 담게 되더라도, 그것이 이미 발생한 권리를 소급 삭감하는 것이 아니며 교섭권의 남용이 없는 한 단체협약의 기준이 우선한다. 사안의 乙은 단체협약에 따라 변경된 근로조건을 수용해야 하며, 기존의 유리한 근로계약을 근거로 상여금을 청구하는 것은 법리적으로 허용되지 않는다.

<보충-직율적>

- 직율적(直律的)이라는 직접적으로 규율한다는 뜻으로, 그 표현은 법학, 특히 노동법 분야에서 단체협약의 규범적 효력을 설명할 때 관용적으로 사용되는 용어이다. 국어사전에는 등재되어 있지 않은 학술적 조어에 가깝다.

《[문제1.3]

<사례>

미국 법률에 따라 설립되어 전 세계 디지털 관광 플랫폼 사업을 영위하는 다국적 기업 F사(본사 미국)는 대한민국에서의 사업 확장을 위해 국내에 법인 및 영업소를 운영하고 있다. F사의 계열회사인 A사(한국에 설립된 국내법인)는 국내 호텔 판매 대행업을 영위하며 상시 3명의 근로자를 사용하고 있다. 또한, F사의 또 다른 계열회사인 B사(두바이에 본사를 둔 외국법인)의 한국영업소는 상시 4명의 근로자를 사용하고 있다. A사와 B사 한국영업소는 서울시 마포구 소재의 동일한 사무실 공간을 공유하고 있으며, 인사 노무 관리 및 회계 처리를 공동의 관리 부서에서 통합하여 수행하고 있다. 또한, 두 조직의 근로자들은 실질적으로 F사의 디지털 관광 플랫폼을 활용하는 유기적인 공동 협업 체계 하에서 업무를 수행하고 있다. A사에 소속되어 근무하던 근로자 甲은 2025. 10. 1. A사로부터 사업 축소에 따른 해고 통지를 받았다. A사는 이 과정에서 해고의 구체적 사유를 서면으로 통지하지 않았다. 甲은 노동위원회에 부당해고 구제신청을 제기하며, A사와 B사 한국영업소는 실질적으로 하나의 사업장이므로 상시 근로자 수를 합산하여 5인 이상 사업장으로 보아야 하고, 따라서 서면통지 의무(근로기준법 제27조) 위반으로 해고가 무효라고 주장한다. 반면 A사는 형식적으로 별개의 법인이고 사업자등록도 각자 되어 있으므로 A사의 근로자 수(3명)만을 기준으로 삼아야 하며, 5인 미만 사업장이므로 해고 서면통지 규정이 적용되지 않는다고 맞서고 있다.

한편, F사(미국 본사)는 대한민국 내에 별도의 법인 등록이나 영업소 설치를 하지 않은 상태에서, 아시아·태평양 지역 프로젝트 매니저로 근로자 乙을 채용하였다. 乙은 고용계약 및 비밀유지계약을 미국 F사 본사와 직접 체결하였다. 다만, F사는 국내에서의 행정적 편의(급여 지급, 4대보험 가입 및 원천징수 업무 등)를 위해 한국 내 계열회사인 A사로 하여금 乙에 대한 급여를 우선 지급하게 한 뒤, 사후에 F사가 A사에 관련 비용 일체를 보전해주었다. 乙은 A사 및 B사 한국영업소의 마포구 사무실 책상 하나를 제공받아 근무하였으나, 실질적인 업무 지시나 보고, 인사평가는 모두 미국 본사의 본부장을 통해 직접 이루어졌다. F사는 2025. 11. 1. 乙에게 근로계약 만료(종료)를 통지하였다. 이에 乙은 당해 계약 종료의 실질적으로 부당해고라고 주장하며 구제신청을 제기하였다. F사는 乙의 사용자는 미국 본사이며, 미국 본사가 대한민국 내에서 사용하는 근로자는 乙 1명뿐이므로 상시 근로자 수 산정에서 5인 미만에 해당하여 부당해고 구제신청 대상이 되지 않는다고 주장한다.

(물음1) 판례 법리에 기초하여, 동일한 외국기업을 지배기업으로 하는 국내법인 A사와 외국법인의 한국영업소(B사 한국영업소)를 근로기준법상 하나의 사업 또는 사업장으로 볼 수 있는지 여부 및 이에 따른 甲에 대한 해고 서면통지 규정의 적용 여부를 논하시오. (25점)

<문제1.3의 물음1> 동일 지배기업 산하 국내법인과 외국법인 한국영업소의 단일 사업장 인정 여부 및 해고 서면통지 적용 여부

I. 문제의 제기

- <A사와 B사 한국영업소의 법인격이 다름에도 불구하고, 이들을 실질적으로 근로기준법상 하나의 사업 또는 사업장으로 볼 수 있는지>가 일차적인 쟁점이다. <이를 통해 상시 근로자 수를 합산하여 5인 이상 사업장으로 인정될 경우, A사의 甲에 대한 해고 사유 서면 통지(근로기준법 제27조) 위반으로 인하여 해고를 무효로 볼 수 있는지 여부>가 문제된다. 이하에서는 동일 지배기업 소속 국내법인과 외국법인 한국영업소의 단일 사업장 인정 법리 및 해고 서면통지의 적법성 여부를 논한다.

II. 하나의 사업 또는 사업장 판단 법리

1. 법인격이 다른 기업조직의 원칙과 예외

(1) 독립성 원칙

- 법인격의 분리 여부는 독립된 사업 또는 사업장에 해당하는지를 판단하는 우선적인 기준이 된다. 따라서 법인격이 다른 기업조직은 특별한 사정이 없는 한 근로기준법상 각각 독립된 별개의 사업 또는 사업장을 구성함이 원칙이다.

(2) 예외적 단일 사업장 인정 기준

- 다만, 별개의 법인격을 가진 여러 개의 기업조직 사이에 단순한 기업 간 협력관계나 계열회사 등의 일반적인 지배종속관계를 넘어 실질적으로 동일한 경제적·사회적 활동단위로 볼 수 있을 정도의 경영상 일체성과 유기적 관련성이 인정되는 특별한 사정이 있는 경우에는 이들을 하나의 사업 또는 사업장으로 볼 수 있다.

2. 실질적 일체성 여부의 구체적 판단 징표

(1) 업무 및 경영의 동질성

- 복수의 기업조직이 하나의 사업장에 해당하는 특별한 사정이 있는지 여부는 다음 요건을 종합적으로 고려한다. 첫째, 업무의 종류, 성질, 수행방식 및 장소의 동일성이다. 둘째, 업무지시와 근로자의 채용, 근로조건의 결정, 해고 등 인사 및 노무관리가 구분되지 않고 동일한 사업주체에 의하여 통합되어 수행되는지 여부이다.

(2) 인적·회계적 통합성

- 셋째, 지배지분 관계를 바탕으로 인적·물적 교류가 밀접하게 이루어지는지 여부이다. 넷째, 자금과 회계 처리가 공동의 관리 부서 등을 통해 유기적으로 통합되어 운영되는지 여부 등이다.

III. 사안의 적용

1. 단일 사업장 인정 여부의 판단

(1) 업무상 유기적 관련성

- A사와 B사 한국영업소는 동일한 마포구 사무실 공간을 공유하고 있다. 또한, 이들의 근로자들은 다국적 기업인 F사의 디지털 관광 플랫폼을 공동으로 활용하는 유기적인 공동 협업 체계 하에서 업무를 수행하고 있으므로 업무의 장소와 목적, 수행방식이 실질적으로 결합되어 있다.

(2) 인사·회계의 통합 운영

- 인사 노무 관리 및 회계 처리가 분리되지 않고 공동 부서에서 통합 수행되고 있다. 비록 형식적으로 법인격이 분리되어 있으나, 양사는 지배종속관계를 넘어 실질적으로 동일한 경제적·사회적 활동단위로 볼 수 있을 정도의 경영상 일체성이 구축되어 있다. 따라서 양사는 근로기준법상 하나의 사업장으로 평가되므로, 상시 근로자 수는 양사의 인원을 합산한 3 + 4 = 7명이 된다.

2. 甲에 대한 해고 서면통지 규정의 적용 여부

(1) 5인 이상 사업장의 성립

- A사와 B사 한국영업소는 상시 근로자 수가 3 + 4 = 7명으로서 근로기준법 제11조 제1항에 규정된 상시 5명 이상의 근로자를 사용하는 사업장의 기준을 적법하게 충족한다. 이에 따라 5인 이상 사업장에 전면 적용되는 근로기준법 제27조의 해고 서면통지 의무가 발생한다.

(2) 무효 여부의 판단

- 근로기준법 제27조 제2항에 따라 해고 사유와 시기를 구체적으로 적은 서면으로 통지하지 않은 해고는 효력이 없다. A사는 해고 과정에서 구체적 사유를 서면으로 통지하지 않았으므로, 당해 해고는 실체적 사유의 정당성 여부와 무관하게 절차상 중대한 하자로 인하여 효력이 없다.

IV. 결론

- 법인격의 분리에도 불구하고 경영상의 일체성과 유기적 관련성이 견고하므로, A사와 B사 한국영업소는 실질적으로 단일 사업장에 해당하여 상시 근로자 수는 합산된 $3 + 4 = 7$ 명이 된다. 따라서 상시 5인 이상 사업장으로 근로기준법 제27조의 해고 서면통지 규정이 완벽하게 적용된다. 결론적으로 서면통지 의무를 위반한 A사의 甲에 대한 해고 처분은 무효이므로, 노동위원회는 甲의 부당해고 구제신청을 인용하여야 한다.

《[문제1.3]

<사례>

미국 법률에 따라 설립되어 전 세계 디지털 관광 플랫폼 사업을 영위하는 다국적 기업 F사(본사 미국)는 대한민국에서의 사업 확장을 위해 국내에 법인 및 영업소를 운영하고 있다. F사의 계열회사인 A사(한국에 설립된 국내법인)는 국내 호텔 판매 대행업을 영위하며 상시 3명의 근로자를 사용하고 있다. 또한, F사의 또 다른 계열회사인 B사(두바이에 본사를 둔 외국법인)의 한국영업소는 상시 4명의 근로자를 사용하고 있다. A사와 B사 한국영업소는 서울시 마포구 소재의 동일한 사무실 공간을 공유하고 있으며, 인사 노무 관리 및 회계 처리를 공동의 관리 부서에서 통합하여 수행하고 있다. 또한, 두 조직의 근로자들은 실질적으로 F사의 디지털 관광 플랫폼을 활용하는 유기적인 공동 협업 체계 하에서 업무를 수행하고 있다. A사에 소속되어 근무하던 근로자 甲은 2025. 10. 1. A사로부터 사업 축소에 따른 해고 통지를 받았다. A사는 이 과정에서 해고의 구체적 사유를 서면으로 통지하지 않았다. 甲은 노동위원회에 부당해고 구제신청을 제기하며, A사와 B사 한국영업소는 실질적으로 하나의 사업장이므로 상시 근로자 수를 합산하여 5인 이상 사업장으로 보아야 하고, 따라서 서면통지 의무(근로기준법 제27조) 위반으로 해고가 무효라고 주장한다. 반면 A사는 형식적으로 별개의 법인이고 사업자등록도 각자 되어 있으므로 A사의 근로자 수(3명)만을 기준으로 삼아야 하며, 5인 미만 사업장이므로 해고 서면통지 규정이 적용되지 않는다고 맞서고 있다.

한편, F사(미국 본사)는 대한민국 내에 별도의 법인 등록이나 영업소 설치를 하지 않은 상태에서, 아시아·태평양 지역 프로젝트 매니저로 근로자 乙을 채용하였다. 乙은 고용계약 및 비밀유지계약을 미국 F사 본사와 직접 체결하였다. 다만, F사는 국내에서의 행정적 편의(급여 지급, 4대보험 가입 및 원천징수 업무 등)를 위해 한국 내 계열회사인 A사로 하여금 乙에 대한 급여를 우선 지급하게 한 뒤, 사후에 F사가 A사에 관련 비용 일체를 보전해주었다. 乙은 A사 및 B사 한국영업소의 마포구 사무실 책상 하나를 제공받아 근무하였으나, 실질적인 업무 지시나 보고, 인사평가는 모두 미국 본사의 본부장을 통해 직접 이루어졌다. F사는 2025. 11. 1. 乙에게 근로계약 만료(종료)를 통지하였다. 이에 乙은 당해 계약 종료가 실질적으로 부당해고라고 주장하며 구제신청을 제기하였다. F사는 乙의 사용자는 미국 본사이며, 미국 본사가 대한민국 내에서 사용하는 근로자는 乙 1명뿐이므로 상시 근로자 수 산정에서 5인 미만에 해당하여 부당해고 구제신청 대상이 되지 않는다고 주장한다.

(물음2) 관련 판례의 법리에 기초하여, 乙과 F사의 국제근로관계에서 근로기준법상 상시 5명 이상의 근로자를 사용하는 사업 또는 사업장에 해당하는지 판단하는 기준을 제시하고, F사가 대한민국 내에서 직접 영위하는 사업의 상시 근로자 수 산정 방식과 乙에 대한 부당해고 구제신청의 적법 여부를 논하시오. (25점)》

<문제1.3의 물음2> 국제근로관계에서 근로기준법상 상시 5인 이상 사업장 해당 여부 및 부당해고 구제신청의 적법성

I. 문제의 제기

- 미국 법인 F사와 직접 고용계약을 체결하고 국내 계열사 사무실에서 근무한 乙의 부당해고 구제신청과 관련하여, F사가 근로기준법상 상시 5인 이상 사업장에 해당하는지 여부가 문제된다. 구체적으로는 <외국 법인이 국내에 공식 등록 없이 사업을 영위할 때 상시 근로자 수를 산정하는 법리 및 복수의 별개 법인 간에 단일한 사업장을 구성할 수 있는지> 여부가 쟁점이 된다. 이하에서는 대법원의 최신 판례 법리를 중심으로 F사와 계열사 간의 경영상 일체성을 검토하여 F사의 실질적 상시 근로자 수를 산정하고 乙의 구제신청 적법성 여부를 논한다.

II. 국제근로관계와 단일 사업장 산정에 관한 판례 법리

1. 국내 사용 근로자 수 산정 원칙

(1) 대한민국 영토 내 근로자 기준

- 외국기업이 국내에서 사업활동을 영위하며 근로자를 사용하는 국제근로관계의 경우, 근로기준법의 전면 적용 여부를 결정하는 상시 근로자 수는 원칙적으로 대한민국 영토 내에서 사용하는 근로자 수만을 기준으로 산정하여야 한다.

(2) 해외 본사 근로자 합산 배제

- 대한민국 영토 밖의 근로자는 외국의 노동법령이 적용될 뿐이므로, 해외 본사나 타국 지사의 근로자는 국내 상시 근로자 수 산정 범위에서 제외된다.

2. 법인격이 다른 복수 기업의 단일 사업장 판단 기준

(1) 경영상 일체성과 유기적 관련성

- 법인격의 분리 여부는 독립된 사업장을 판단하는 우선적 기준이므로 법인격이 다른 기업조직은 원칙적으로 하나의 사업장을 구성할 수 없다. 다만, 단순한 계열관계나 일반적 지배종속관계를 넘어 실질적으로 동일한 경제적·사회적 활동단위로 볼 수 있을 정도의 경영상 일체성과 유기적 관련성이 인정되는 특별한 사정이 있다면 예외적으로 하나의 사업장으로 볼 수 있다.

(2) 구체적인 판단 지표

- 복수의 기업조직이 단일 사업장을 구성하는지는 업무의 종류·성질·목적, 수행 방식·장소의 동일성, 업무지시와 채용·근로조건의 결정 등 인사노무관리의 통합성, 인적·물적 조직의 혼재 여부, 재무 및 회계의 유기적 관련성 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.

III. F사의 대한민국 내 상시 근로자 수 산정 방식

1. F사의 실질적 국내 사업 영위 여부

- 외국 법인이 국내에 법인 등록이나 영업소 설치를 하지 않았더라도, 국내 사무실에 소속 근로자를 계속 상주시켜 실질적으로 국내에서 사업활동을 수행하고 있다면 근로기준법상의 적용 대상이 되는 사업 또는 사업장으로 인정될 수 있다.

2. F사와 국내 계열사(A·B) 간 단일 사업장 성립 범위

(1) 국내 계열사 간의 일체성

- A사와 B사 한국영업소는 동일한 사무실을 공유하며 인사노무 및 회계 처리를 공동 관리부서에서 통합 수행하고 있고, F사의 플랫폼을 활용하는 유기적 협업 체계 하에 있으므로 두 조직은 실질적으로 경영상 일체성이 인정되는 단일 사업장에 해당한다.

(2) F사 본사와 계열사 간 노무관리의 실질적 결합성

- 乙은 미국 본사와 고용계약을 체결하였으나 국내 계열사와 동일한 사무실에서 책상을 제공받아 근무하였고, 행정 편의상 계열사를 거쳐 급여와 4대보험이 제공되었다. F사 본사가 이들 계열사를 전적으로 지배하며 단일 플랫폼 사업을 영위한다는 점에서 乙과 계열사 근로자들은 동일한 경제적 공동체 내에서 유기적으로 결합되어 근무하였다고 보아야 한다.

Ⅳ. 사안의 적용

1. F사의 실질적 상시 근로자 수 산정

(1) 경영상 일체성 인정 범위

- A사와 B사 한국영업소는 최근 판례(대법원 2023두57876)의 법리에 따라 실질적 경영 일체성이 인정되는 하나의 사업장에 해당한다. 또한, 乙 역시 F사 본사의 전폭적인 통제 하에 있는 계열사의 국내 사무실 인프라를 활용하여 플랫폼 사업 확장을 위한 업무를 수행하였으므로, F사의 국내 사업 활동은 형식적 법인격을 넘어 하나의 단일 사업장으로 결합되는 것으로 평가함이 노동법상 근로자 보호 취지에 부합한다.

(2) 최종 상시 근로자 수 산출

- F사가 국내 계열사 A사, B사 한국영업소와 유기적으로 결합된 단일 사업장을 형성한다고 볼 때, F사의 국내 사업장 근로자는 직접 고용된 乙 1명에 계열사 근로자 7명(A사 3명, B사 한국영업소 4명)을 합산하여 총 8명으로 산정된다.

2. 乙의 부당해고 구제신청의 적법성

(1) 5인 이상 사업장 해당 여부

- F사의 대한민국 내 사업장은 상시 사용하는 근로자 수가 5인 이상(8명)인 사업장에 해당하므로, 해고 제한에 관한 근로기준법 제23조 및 노동위원회를 통한 부당해고 구제신청에 관한 근로기준법 제28조가 전면적으로 적용된다.

(2) 구제신청의 본안 심사 대상성

- 따라서 F사가 乙에게 행한 계약 만료 통지가 실질적 부당해고에 해당한다면 노동위원회는 이를 구제하여야 하므로, 乙이 제기한 구제신청은 상시 5인 이상 사업장이라는 신청 요건을 충족하여 본안 심사 대상이 되는 적법한 신청이다.

Ⅴ. 결론

- 외국 법인 F사의 국내 상시 근로자 수는 해외 본사 근로자를 배제하고 국내 사용 근로자만을 기준으로 해야 하지만, 실질적 경영 일체성이 인정되는 국내 계열사(A·B) 및 乙의 근로관계를 유기적으로 결합하여 단일 사업장으로 보아야 한다. 이에 따라 최종 상시 근로자 수는 8명으로 5인 이상에 해당하므로, 乙에 대한 부당해고 구제신청은 근로기준법 적용 요건을 결여하지 않은 적법한 신청으로서 노동위원회는 각하할 수 없고 본안 심사를 개시하여야 한다.

<보충(반대 의견) - 5인 미만 사업장 해당>

Ⅰ. 문제의 제기

- <국내에 별도의 영업소를 두지 않은 외국 법인 F사와 국내에서 근무하는 근로자 乙의 국제근로관계에서 근로기준법이 전면 적용되는지> 여부가 문제된다. 이를 위해 국제근로관계에서 상시 5인 이상의 판단 기준을 규명하고, F사가 국내에서 영위하는 사업의 상시 근로자 수 산정 방식 및 이에 따른 乙의 구제신청의 적법성을 판단해야 한다. 이하에서는 이와 관련한 구체적 법리와 사안의 적용 결과에 대해 논한다.

Ⅱ. 국제근로관계와 단일 사업장 산정에 관한 판례 법리

1. 국내 사용 근로자 수 산정 원칙

(1) 대한민국 영토 내 근로자 기준

- 외국기업이 국내에서 사업활동을 영위하며 근로자를 사용하는 국제근로관계의 경우, 근로기준법의 전면 적용 여부를 결정하는 상시 근로자 수는 원칙적으로 대한민국 영토 내에서 사용하는 근로자 수만을 기준으로 산정하여야 한다.

(2) 해외 본사 근로자 합산 배제

- 대한민국 영토 밖의 근로자는 외국의 노동법령이 적용될 뿐이므로, 해외 본사나 타국 지사의 근로자는 국내 상시 근로자 수 산정 범위에서 제외된다.

2. 법인격이 다른 복수 기업의 단일 사업장 판단 기준

(1) 경영상 일체성과 유기적 관련성

- 법인격의 분리 여부는 독립된 사업장을 판단하는 우선적 기준이므로 법인격이 다른 기업조직은 원칙적으로 하나의 사업장을 구성할 수 없다. 다만, 단순한 계열관계나 일반적 지배종속관계를 넘어 실질적으로 동일한 경제적·사회적 활동단위로 볼 수 있을 정도의 경영상 일체성과 유기적 관련성이 인정되는 특별한 사정이 있다면 예외적으로 하나의 사업장으로 볼 수 있다.

(2) 구체적인 판단 징표

- 복수의 기업조직이 단일 사업장을 구성하는지는 업무의 종류·성질·목적, 수행 방식·장소의 동일성, 업무지시와 채용·근로조건의 결정 등 인사노무관리의 통합성, 인적·물적 조직의 혼재 여부, 재무 및 회계의 유기적 관련성 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.

Ⅲ. F사의 국내 사업 상시 근로자 수 산정 방식

1. F사의 실질적 국내 사업 영위 여부

- 외국 법인이 국내에 공식적인 법인 등록이나 영업소 설치를 하지 않았더라도, 국내에 위치한 사무실에서 근로자를 상주시켜 계속적으로 사업활동을 수행하고 있다면 실질적으로 국내에서 사업을 영위하고 있는 것으로 인정된다.

2. F사의 상시 근로자 수 산정 범위

(1) 직접 고용 근로자의 산정

- F사가 직접 근로계약을 체결하고 독자적으로 지휘·감독하는 근로자 乙은 F사의 국내 사업장 소속 근로자로서 상시 근로자 수에 산입된다.

(2) 계열회사(A·B) 근로자의 합산 여부

- F사 본사는 국내 계열사들과 별개의 법인격이며, 乙에 대한 실질적인 업무 지시 및 인사평가를 독자적으로 수행하였다. 乙이 단지 행정 편의상 계열사를 통해 급여를 받고 사무실 공간을 공유했을 뿐, F사 본사와 계열사 간에 경영상 일체성이나 노무관리의 통일성이 결여되어 있다면 계열사 근로자들은 합산되지 않는다.

Ⅳ. 사안의 적용

1. F사와 계열회사(A·B) 간 단일 사업장 성립 여부

- 사례에서 A사와 B사 한국영업소는 동일 사무실 공유, 인사노무 및 회계 통합, 유기적 공동 협업을 진행하므로 실질적인 경영상 일체성이 인정되어 단일 사업장으로 볼 수 있다. 반면, 乙은 미국 본사와 직접 계약을 체결하였고 본사로부터 직접 지휘·감독 및 인사평가를 받았으므로 F사 본사의 사업 활동은 국내 계열사(A·B)와 경영상 일체성이나 노무관리의 통일성이 인정되지 않는다.

2. F사의 대한민국 내 상시 근로자 수와 구제신청의 적법성

- 결국 F사 본사가 국내에서 사용하는 근로자는 乙 1명뿐이므로 상시 근로자 수는 1명이다. 외국 본사의 해외 근로자 수는 합산하지 않으므로 F사의 국내 사업장은 상시 5인 미만 사업장에 해당한다. 따라서 근로기준법상 부당해고 제한(제23조) 및 노동위원회를 통한 부당해고 구제신청(제28조) 규정이 적용되지 않는다. 이에 따라 乙이 제기한 부당해고 구제신청은 요건을 충족하지 못하여 부적법하다.

V. 결론

- 국제근로관계에서 상시 근로자 수는 국내 근로자 수만을 기준으로 하므로, F사의 상시 근로자 수는 독자적 노무관리를 받는 乙 1명에 불과하여 상시 5인 미만 사업장에 해당한다. 따라서 乙에 대한 부당해고 구제신청은 근로기준법상 적용 요건을 결여한 부적법한 신청이므로 노동위원회에 의해 각하되어야 한다.

<보충2 - 국제근로관계 상시근로자 산정의 두 가지 법리 비교 및 상세 분석>

I. 두 판단의 핵심 결론 및 논리적 대조

1. 상시 5인 미만으로 부적법 각하하는 논리(이하 5인 미만론)

- 이 견해는 법인격 분리의 원칙을 엄격하게 관철하며, 인사노무관리의 독립성을 최우선 기준으로 삼는다. 미국 본사와 국내 계열사 간의 계약 및 지휘 체계가 완전히 분리되어 있으므로 국내 상시 근로자 수는 乙 1명에 불과하다고 보아 구제신청을 부적법 각하하는 논리이다.

2. 상시 5인 이상으로 본안 적법 심사하는 논리(이하 5인 이상론)

- 이 견해는 형식적 계약 주체보다는 실질적인 노무 제공 환경과 경제적 공동체성에 주목한다. 국내 계열사(A사, B사 한국영업소) 간의 긴밀한 통합성과 乙의 업무 환경을 유기적으로 결합하여 국내 사업의 총 근로자 수를 8명으로 산정하고 구제신청을 적법한 본안 심사 대상으로 삼는 논리이다.

II. 두 판단의 구체적 이유 및 세부 법리적 근거 비교

1. 5인 미만론(별도 사업장 분리)의 구체적 판단 이유

(1) 법인격 분리원칙의 철저한 준수

① 형식적 법인격 독립성 존중

- F사 본사, A사, B사 한국영업소는 별개의 사법상 영업 주체이므로 원칙적으로 근로자 수를 합산할 수 없다.

② 계약 당사자의 명확성

- 근로자 乙은 국내 계열사가 아닌 미국 F사 본사와 직접 계약을 체결하였으므로 독립된 고용 주체의 근로자로 보아야 한다.

(2) 인사노무관리의 결정적 독자성

① 실질적 지휘 · 감독권의 귀속 주체

- 乙은 업무 지시, 보고, 인사평가를 모두 미국 본사의 본부장으로부터 받았으므로 국내 계열사와의 통일된 노무관리 체계가 결여되어 있다.

② 행정적 협조와 실질적 근로관리의 분리

- A사로부터 급여를 받고 사무실을 공유한 것은 세무 · 인사 행정상의 편의일 뿐이며, 이를 유기적인 단일 사업장으로 묶는 근거로 삼을 수는 없다.

2. 5인 이상론(실질적 경영 일체성 인정)의 구체적 판단 이유

(1) 실질적 · 경제적 공동체성의 유기적 관점

① 사업 목적 및 플랫폼 생태계의 단일성

- A사와 B사 한국영업소는 동일한 사무실을 사용하며 통합 부서에서 인사 · 노무 · 회계를 관리하고 있고, 乙 또한 이들과 유기적으로 결합하여 F사 플랫폼 업무를 수행하였다.

② 인적 · 물적 조직의 외관상 일체성

- 乙이 국내에서 행하는 모든 업무 활동은 F사 그룹 전체의 국내 확장 목적과 궤를 같이하며, A사를 통한 급여 지급과 4대보험 가입 역시 통합된 노무처리의 강력한 징표가 된다.

(2) 다국적 기업의 근로기준법상 해고 보호 규정 회피 방지 필요성

① 형식적 분할을 통한 노동법상 책임 면탈 견제

- 다국적 기업이 국내 계열사 인프라를 전적으로 활용하면서도 우리는 `국내에 1명만 직접 고용했다`는 형식 논리로 해고 제한을 회피하는 꼼수를 제한하여야 한다.

② 국내 고용 근로자의 실질적 보호 범위 확대

- 실질적 사업 일체성을 갖춘 다국적 기업 내 근로자들에 대해 근로기준법의 전면적 보호를 부여하여 법적 공백을 해소하는 것이 노동법의 이념에 부합한다.

III. 공인노무사 2차 수험생을 위한 고득점 서술 전략

1. 대법원 최신 판례(2024. 10. 25. 선고 2023두57876 판결 등)의 정확한 활용

(1) 국내 사용 근로자 수 원칙의 엄격성 제시

① 대한민국 주권 범위 내 근로자 한정

- 해외 본사의 전체 근로자를 단순 합산하지 않고, 오직 국내 영토 내에서 사용하는 근로자만을 기준으로 상시 근로자를 계산해야 함을 선제적으로 명시한다.

② 외국 법인의 실질적 국내 사업 영위 여부 검토

- 국내에 별도의 법인 등록이 없는 F사가 乙의 노동력을 국내에서 계속 사용하여 실질적인 사업을 영위하였음을 설득력 있게 제시한다.

(2) 경영상 일체성 포섭 시 사실관계의 입체적 대비

① 5인 이상론 관점의 포섭 요소

- A사와 B사 한국영업소의 통합 인사노무 및 회계 처리, 동일 공간 사용을 부각하여 하나의 사업장으로서의 실질적 경영 일체성을 부각한다.

② 5인 미만론 관점의 포섭 요소

- 계열사 간 고도의 일체성이 인정되더라도, 乙 개인의 채용과 업무 지시 체계가 완전히 미국 본사로 분리되어 있는 사실관계를 균형감 있게 비교한다.

2. 답안의 논리적 완결성을 위한 득점 전략

(1) 양설의 논거 대립 평면화 및 대비

① 견해 대립의 명시적 서술

- 인사노무관리의 독립성을 중시하는 형식론과 실질적 경영 일체성을 중시하는 실질론의 장단점을 평면 대비하여 서술한다.

② 법리적 논거의 다각화

- 단순히 결론을 내는 데 그치지 않고 사법 질서의 안정성(기업 측)과 근로자의 해고 보호 필요성(근로자 측)을 모두 언급한다.

(2) 명확한 본인의 검토의견 개진

① 사안의 타당성 검토 제시

- 대법원 판례의 엄격한 요건에 따를 때 乙에 대한 인사 독립성이 매우 강하므로, 실무적으로는 5인 미만론이 보다 타당하다는 의견을 일관성 있게 전개한다.

② 상대 견해의 부분적 가치 언급

- 다만 다국적 기업의 탈법을 견제할 전향적 필요성이 있다는 우려를 가점 포인트로 덧붙여 답안의 깊이를 더한다.

<제02장 근로관계의 성립.제04절 근로계약과 당사자의 권리 및 의무>

[예상][1][2.04-1]경력 허위 기재가 근로계약의 효력에 미치는 영향과 회사의 조치에 대한 타당성 여부

《【문제2.4】

<사례>

반도체 설계 전문 기업인 A사는 최근 핵심 기술인 초정밀 회로 설계도의 유출로 큰 타격을 입었다. A사는 신규 채용 및 퇴직 관리 과정에서 다음과 같은 세 가지 사건에 직면하였다. 각 물음에 대하여 법적 쟁점을 논하시오.

(물음1) A사는 경력직 설계 엔지니어인 甲을 채용하였다. 채용 당시 甲은 이력서에 B사에서 5년간 핵심 설계 팀장으로 근무하며 특허 3건을 출원함이라고 기재하였다. 그러나 채용 후 확인 결과, 甲은 B사에서 단순 보조 업무를 2년간 수행하였을 뿐이며 특허 출원 경력도 허위임이 밝혀졌다. A사는 이를 이유로 甲과의 근로계약을 취소하고자 한다.》

<문제2.4의 물음1> 경력 허위 기재가 근로계약의 효력에 미치는 영향과 회사의 조치에 대한 타당성 여부

I. 문제의 제기

- 사용자가 근로자를 채용할 때 학력이나 경력 등을 요구하는 이유는 근로자의 노동력을 평가하고, 기업 내 질서 유지와 적응 가능성을 판단하기 위함이다. 사안에서 경력직 엔지니어 甲은 핵심 설계 팀장 경력과 특허 출원 사실을 허위로 기재하였는데, 이는 사용자인 A사의 채용 결정에 중대한 영향을 미친 것으로 보인다. 이하에서는 <민법상 착오 또는 기망에 의한 의사표시 취소 법리가 근로계약 관계에 적용될 수 있는지> 여부와 <경력 허위 기재로 인한 해고가 근로기준법상 정당한 이유가 있는 해고로서의 성질을 가지는지>에 대해 함께 논한다.

II. 근로계약 관계의 민법 적용 가능성

1. 민법상 취소 규정의 적용 여부

(1) 법리 및 판례의 태도

- 근로계약도 사법상 계약이므로 민법 제109조(착오로 인한 의사표시) 및 제110조(사기, 강박에 의한 의사표시) 규정이 적용될 수 있다. 판례는 근로자가 채용 시 제출한 이력서 등에 허위 사실을 기재하거나 학력을 은폐한 경우, 사용자가 그러한 사실을 알았다면 근로계약을 체결하지 않았을 것이라고 인정되는 한도 내에서 민법상 취소를 인정한다.

(2) 취소의 요건과 판단 기준

- 취소가 인정되기 위해서는 허위 기재 사실이 채용 결정의 중요한 부분에 대한 착오 및 기망에 해당해야 한다. 판례는 단순히 허위 기재가 있었다는 사실만으로 부족하고, 해당 경력이 담당 업무의 수행 능력과 직결되거나 기업의 위계 질서 문란 등 노사 간의 신뢰 관계 형성에 본질적인 영향을 미치는 정도에 이르러야 한다고 본다.

2. 근로계약 취소의 소급효 제한

(1) 법적 성질

- 민법상 계약 취소는 소급효가 있는 것이 원칙이나, 근로계약은 계속적 계약으로서 이미 근로가 제공된 과거의 부분까지 무효화할 경우 혼란이 발생할 수 있다.

(2) 판례의 태도

- 판례는 근로계약이 취소되더라도 이미 제공된 근로에 대한 임금 지급 의무 등 기왕의 근로관계는 유효하다고 본다. 즉, 취소의 효력은 장래를 향해서만 발생하게 된다.

III. 이력서 허위 기재와 정당한 해고 사유

1. 징계해고 사유로서의 허위 기재

(1) 징계의 정당성

- 취업규칙이나 단체협약에 이력서 허위 기재를 해고 사유로 명시하고 있는 경우, 이는 특별한 사정이 없는 한 징계 사유로 인정된다. 다만, 해고가 정당하기 위해서는 근로기준법 제23조 제1항의 정당한 이유가 있어야 한다.

(2) 판단의 유연성

- 과거 판례는 허위 기재 사실 자체를 사회통념상 고용관계를 지속할 수 없는 중대한 사유로 보아 즉시 해고를 긍정하는 경향이 강했으나, 최근 판례는 허위 기재의 내용, 고용 이후의 근무 성적, 허위 사실이 업무 수행에 미친 영향 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.

2. 경력직 채용의 특수성

- 경력직 채용은 특정 직무 수행 능력을 전제로 이루어지므로, 일반 신입 사원 채용보다 경력의 진위 여부가 채용 결정에 미치는 비중이 압도적으로 높다. 판례 역시 경력직·설계직 등에 있어 핵심 기술 경력을 사칭한 경우, 이를 사용자의 채용 결정권을 침해하는 중대한 위반 행위로 보고 해고의 정당성을 폭넓게 인정하는 편이다.

IV. 사안의 적용

1. 민법상 취소권 행사의 정당성 검토

(1) 중요한 부분의 착오 및 기망

- 甲이 기재한 B사 핵심 설계 팀장 5년 근무 및 특허 3건 출원은 반도체 설계 전문 기업인 A사 입장에서 甲의 설계 능력을 신뢰하게 만든 핵심 지표이다. 실제 경력이 2년의 단순 보조에 불과하다면, 이는 A사가 계약 체결의 의사결정을 내리는 데 있어 본질적인 부분에 대한 기망이 존재한 것으로 볼 수 있다.

(2) 인과관계의 존재

- 반도체 설계는 고도의 전문성이 요구되는 분야이므로, A사가 甲의 실질적 경력을 알았다면 甲을 설계 엔지니어로 채용하지 않았을 것이 분명해 보인다. 따라서 A사는 민법 제110조 등에 근거하여 근로계약을 취소할 수 있다.

2. 해고 가능성 검토

(1) 신뢰 관계의 파괴

- 기술 유출 등으로 민감한 상황에 놓인 A사 입장에서 채용 단계부터 허위 경력을 제출한 甲과 신뢰 관계를 유지하기는 어렵다. 이는 근로기준법 제23조의 정당한 이유인 사회통념상 고용관계를 지속할 수 없는 사유에 해당한다.

(2) 징계권 행사

- A사는 취업규칙 등에 따라 甲을 징계해고할 수 있으며, 경력직으로서 담당 직무 수행 능력과 직결된 경력을 위조한 점은 해고의 정당성을 뒷받침하는 강력한 근거가 된다.

V. 결론

- 사안에서 甲의 행위는 사용자인 A사의 채용에 관한 자유로운 의사결정을 방해하고 근로관계의 기초가 되는 상호 신뢰를 근본적으로 훼손한 것이다. 판례의 태도에 비추어 볼 때, 경력직 설계 엔지니어로서 필수적인 핵심 경력과 성과(특허)를 사칭한 것은 근로계약 취소의 사유이자 정당한 해고 사유에 해당한다. 따라서 A사는 甲과의 근로계약을 민법상 기망을 이유로 취소할 수 있으며, 그 효력은 장래를 향해 발생한다. 또한 근로기준법상 정당한 이유가 있는 징계해고 절차를 진행하는 것도 가능하다.

<제02장 근로관계의 성립.제04절 근로계약과 당사자의 권리 및 의무>
[예상][1][2.04-2]경업금지약정의 효력, 회사의 전직금지 청구 가능 여부

《【문제2.4】

<사례>

반도체 설계 전문 기업인 A사는 최근 핵심 기술인 초정밀 회로 설계도의 유출로 큰 타격을 입었다. A사는 신규 채용 및 퇴직 관리 과정에서 다음과 같은 세 가지 사건에 직면하였다. 각 물음에 대하여 법적 쟁점을 논하시오.

(물음2) A사에서 10년간 근무하며 핵심 설계 기술을 담당했던 乙은 퇴직 시 퇴직 후 2년간 반도체 설계 업종에 종사하지 않으며, 이를 어길 시 손해배상금 2억 원을 지급한다는 경업금지약정을 체결하고 그 대가로 퇴직금 외에 3,000만 원의 보상을 수령하였다. 그러나 乙은 퇴직 직후 경쟁사인 C사에 기술 고문으로 취업하였다. A사는 乙을 상대로 전직금지 가처분을 신청하고자 한다.》

<문제2.4의 물음2> 경업금지약정의 효력, 회사의 전직금지 청구 가능 여부

I. 문제의 제기

- 사안은 반도체 설계 핵심 기술을 담당하던 근로자 乙이 퇴직 시 체결한 경업금지약정을 위반하고 경쟁업체인 C사에 취업한 경우이다. <헌법상 보장된 근로자의 직업선택의 자유와 사용자의 영업비밀 보호라는 두 가치가 충돌하는 지점에서, 당해 경업금지약정이 유효한지> 여부와 이에 기초한 <전직금지 가처분 신청이 인용될 수 있는지>가 핵심 쟁점이다. 이하에서는 판례가 제시하는 경업금지약정의 유효성 판단 기준을 상세히 검토하고 사안에 적용하여 법적 쟁점을 논한다.

II. 경업금지약정의 유효성 판단 기준

1. 기본 원칙

- 근로자가 퇴직 후의 경업금지약정을 체결하는 것은 원칙적으로 계약자유의 원칙에 따라 유효하다. 그러나 퇴직 후의 경업 제한은 근로자의 생존권 및 직업선택의 자유를 직접적으로 제한할 우려가 있으므로, 판례는 당해 약정이 헌법상 기본권이나 공서양속에 반하는지를 엄격하게 심사한다.

2. 구체적 판단 요소

(1) 보호할 가치가 있는 이익

- 사용자의 이익은 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 '부정경쟁방지법')상 영업비밀뿐만 아니라, 고객과의 관계나 영업상의 신용 등 당해 업종에서 축적된 유무형의 정보로서 제3자에게 누설되지 않는 것이 객관적 이익인 경우를 포함한다.

(2) 근로자의 퇴직 전 지위

- 근로자가 영업비밀을 취급할 수 있는 위치에 있었는지, 당해 기술의 생성 및 관리에 주도적인 역할을 했는지 여부를 고려한다.

(3) 제한의 기간·지역 및 대상 직종

- 경업이 금지되는 기간이 지나치게 길지 않은지, 제한 지역이 근로자의 생계에 타격을 줄 정도로 광범위하지 않은지, 대상 직종이 구체적으로 특정되었는지를 살핀다.

(4) 대가의 지급 여부

- 경업금지에 대한 상응하는 보상이 이루어졌는지는 약정의 유효성을 판단하는 중요한 지표가 된다. 보상금의 명목뿐만 아니라 실질적으로 근로자의 불이익을 보전할 수준인지가 중요하다.

(5) 퇴직 경위 및 공공의 이익

- 근로자가 스스로 사직했는지 아니면 부당하게 해고되었는지의 경위와, 당해 업종의 독점 방지 및 일반 소비자의 선택권 보호 등 공공의 이익도 함께 고려한다.

III. 전직금지 가처분의 요건 및 효력

1. 가처분의 요건

- 전직금지 가처분이 인용되기 위해서는 피보전권리와 보전의 필요성이 소명되어야 한다. 피보전권리는 유효한 경업금지약정 또는 부정경쟁방지법상의 전직금지 청구권이며, 보전의 필요성은 가처분을 하지 않을 경우 사용자에게 회복하기 어려운 손해가 발생할 급박한 사정이 있음을 의미한다.

2. 전직금지의 범위 제한

- 약정의 내용이 지나치게 가혹할 경우 법원은 그 전부를 무효로 하기보다는, 제반 사정을 고려하여 유효하다고 인정되는 범위(예 : 기간을 2년에서 1년으로 단축 등) 내에서만 전직을 제한하는 결정을 내릴 수 있다.

IV. 사안의 적용

1. 보호할 가치가 있는 이익의 존재

- A사는 반도체 설계 전문 기업으로서 초정밀 회로 설계도라는 핵심 기술을 보유하고 있다. 이는 부정경쟁방지법상 영업비밀에 해당할 가능성이 매우 높으며, 10년간 해당 업무를 담당한 乙은 이를 구체적으로 숙지하고 있는 인물이므로 A사에게는 보호할 경제적 가치가 있는 이익이 명확히 존재한다.

2. 약정의 합리성 검토

(1) 기간 및 대상의 적정성

- 퇴직 후 2년간이라는 기간은 반도체 기술의 빠른 교체 주기를 고려할 때 기술적 우위를 지키기 위한 최소한의 기간으로 볼 수 있다. 또한 반도체 설계 업종이라는 특정 분야로 제한한 것도 직업선택의 자유를 본질적으로 침해한다고 보기 어렵다.

(2) 보상의 적절성

- A사는 乙에게 퇴직금 외에 별도로 3,000만 원이라는 보상금을 지급하였다. 이는 경업 제한에 따른 근로자의 경제적 손실을 상당 부분 보전한 것으로 평가될 수 있으며, 약정의 유효성을 뒷받침하는 근거가 된다.

3. 보전의 필요성 및 가처분 인용 여부

- 乙은 퇴직 직후 경쟁사인 C사에 기술 고문으로 취업하였다. 기술 고문이라는 직함은 乙이 가진 노하우와 설계 기술을 직접적으로 전수할 수 있는 위치임을 시사한다. 이미 기술 유출로 타격을 입은 A사 입장에서는 乙의 행위로 인해 추가적인 영업비밀 유출 및 경쟁력 약화라는 회복 불가능한 손해가 발생할 위험이 크므로 보전의 필요성이 소명된다.

V. 결론

- 乙과 체결한 경업금지약정은 보호할 가치 있는 이익의 존재, 보상금 지급, 적정한 제한 범위 등을 종합할 때 유효하다. 또한 乙이 경쟁사에 취업한 것은 당해 약정을 정면으로 위반한 행위이며, A사의 핵심 기술 보호를 위해 전직을 금지해야 할 긴급한 필요성이 인정된다. 따라서 A사가 乙을 상대로 신청한 전직금지 가처분은 인용될 가능성이 높다. 다만, 법원은 심리 과정에서 2년이라는 기간이 기술의 유효수명에 비추어 적정한지 여부를 재판단하여 기간을 일부 조정할 수 있으나, 약정 자체가 무효가 되지는 않을 것이다.

<제02장 근로관계의 성립.제04절 근로계약과 당사자의 권리 및 의무>

[예상][1][2.04-3]기술적 영업비밀이 아닌 정보 유출에 대한 징계 및 손해배상 청구 가능 여부

《【문제2.4】

<사례>

반도체 설계 전문 기업인 A사는 최근 핵심 기술인 초정밀 회로 설계도의 유출로 큰 타격을 입었다. A사는 신규 채용 및 퇴직 관리 과정에서 다음과 같은 세 가지 사건에 직면하였다. 각 물음에 대하여 법적 쟁점을 논하시오.

(물음3) A사의 영업팀 대리인 丙은 경쟁 업체인 D사로부터 거액의 제안을 받고 재직 중 알게 된 A사의 주요 고객사 납품 단가 및 계약 조건이 담긴 내부 문건을 개인 이메일로 전송하였다. 丙은 해당 정보가 기술적 영업비밀은 아니므로 문제가 없다고 주장한다.》

<문제2.4의 물음3> 기술적 영업비밀이 아닌 정보 유출에 대한 징계 및 손해배상 청구 가능 여부

I. 문제의 제기

- 사안은 영업팀 대리 丙이 주요 고객사 납품 단가 및 계약 조건이 담긴 내부 문건을 경쟁사에 유출하기 위해 개인 이메일로 전송한 사건이다. 丙은 해당 정보가 기술적 영업비밀이 아니므로 문제가 없다고 주장하고 있으나, 영업비밀은 기술적 정보뿐만 아니라 경영 및 영업상의 정보도 포함한다. 따라서 <사안의 문건이 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 '부정경쟁방지법')상 영업비밀의 요건을 충족하는지> 여부와, <설령 영업비밀에 해당하지 않더라도 재직 중 업무상 배임죄 등의 형사책임 및 징계 사유가 성립하는지>가 핵심 쟁점이다.

II. 영업비밀의 성립 요건

- 부정경쟁방지법 제2조 제2호에서는 영업비밀을 공공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서, 비밀로 관리된 생산방법, 판매방법, 그 밖에 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보를 말한다고 규정한다. 판례는 다음의 세 가지 요건을 기준으로 영업비밀 여부를 판단한다.

1. 비공지성

- 비공지성이란 해당 정보가 간행물 등의 매체에 실려 있지 않거나 일반인에게 알려져 있지 않아 보유자를 통하지 않고는 정보를 입수할 수 없는 상태를 의미한다. 단순히 업계에 일반적으로 알려진 지식은 비공지성을 상실한 것으로 본다.

2. 경제적 유용성

- 경제적 유용성이란 해당 정보의 보유자가 정보의 사용을 통해 경쟁자에 대하여 경쟁상 이익을 얻을 수 있거나, 그 정보의 취득을 위해 상당한 비용이나 노력이 투입된 경우를 의미한다.

3. 비밀관리성

- 비밀관리성이란 사용자가 해당 정보를 비밀이라고 인식하고 그에 맞는 관리 조치를 취한 상태를 말한다. 과거에는 상당한 노력에 의한 관리를 요구하였으나, 법 개정을 통해 현재는 합리적인 노력에 의해 비밀로 유지된 경우를 의미한다. 문서에 대외비 표시를 하거나, 접근 권한을 제한하거나, 보안 서약을 징구하는 등의 조치가 이에 해당한다.

III. 영업비밀 침해행위 및 업무상 배임

1. 부정경쟁방지법상 침해행위

- 부정경쟁방지법은 계약관계 등에 의하여 영업비밀을 비밀로 유지하여야 할 의무가 있는 자가 부정한 이익을 얻거나 그 영업비밀의 보유자에게 손해를 입힐 목적으로 영업비밀을 유출하거나 사용하는 행위를 침해행위로 규정한다. 재직 중인 근로자는 충실의무 및 비밀유지의무가 존재하므로, 이를 개인 이메일로 전송한 행위는 침해행위로 볼 수 있다.

2. 업무상 배임죄의 성립

- 판례에 따르면 영업비밀이 아니더라도 그 자료가 타인에게 유출될 경우 기업에 손해를 끼칠 수 있는 경영상의 주요한 자산인 경우, 이를 유출하는 행위는 업무상 배임죄를 구성한다. 근로자가 장차 퇴사 후 자신의 영업을 위해 혹은 경쟁사에 제공할 목적으로 무단으로 자료를 반출하거나, 회사의 반환 요청에도 불구하고 이를 반환 또는 폐기하지 않는 행위는 회사와의 신임관계를 저버리는 배신적 행위로서 형사상 처벌 대상이 된다.

IV. 사안의 적용

1. 정보의 성격 분석

(1) 비공지성

- 사안의 구체적인 납품 단가나 특약 조건 등은 외부에서 쉽게 알 수 없는 정보에 해당한다. 따라서 비공지성을 만족한다.

(2) 경제적 유용성

- 고객사별 납품 단가 및 계약 조건은 경쟁업체가 이를 입수할 경우 입찰 경쟁이나 계약 체결 시 매우 유리한 고지를 점할 수 있게 하므로 경영상 유용한 정보로서 경제적 가치가 인정된다.

(3) 검토

- 丙이 유출한 내부 문건은 고객사별 맞춤형 납품 정보와 계약의 세부 조건을 담고 있다. 이는 A사의 영업 전략이 집약된 정보로서 경쟁 업체인 D사에 유출될 경우 A사의 시장 점유율 하락 및 가격 경쟁력 약화로 직결될 수 있는 유용한 정보다. 따라서 비공지성과 경제적 유용성을 모두 갖춘 경영상 영업비밀로 판단된다.

2. 丙의 행위 평가

(1) 비밀유지 의무 위반

- 丙은 영업팀 대리로서 해당 정보를 정당하게 취급할 권한은 있으나, 이를 사적인 목적(이직 제안에 따른 대가 제공 등)으로 외부로 반출할 권한은 없다. 개인 이메일로 전송한 행위는 이미 A사의 지배 영역을 벗어나 외부로 유출할 의사가 객관적으로 드러난 침해행위다.

(2) 부정 이익 도모 및 손해 발생 위험

- 거액의 제안을 받고 문건을 전송한 행위는 자신 또는 D사의 부정한 이익을 도모하려는 목적이 인정된다. 또한, 문건이 전송된 시점에서 A사는 해당 정보에 대한 독점적 통제권을 상실할 위험에 처하게 되었으므로 구체적인 손해 발생의 위험이 발생하였다고 볼 수 있다.

- 거액의 제안을 받고 문건을 전송한 행위는 자신 또는 D사의 부정한 이익을 도모하려는 목적이 인정된다. 또한, 문건이 전송된 시점에서 A사는 해당 정보에 대한 독점적 통제권을 상실할 위험에 처하게 되었으므로 구체적인 손해 발생의 위험이 발생하였다고 볼 수 있다.

3. 丙의 주장 검토

- 丙은 해당 정보가 기술적 영업비밀이 아니라고 주장하나, 부정경쟁방지법은 기술적 정보뿐만 아니라 경영상의 정보(판매전략, 고객명단, 가격정보 등)를 명시적으로 보호 대상으로 규정하고 있다. 따라서 주요 고객사 납품 단가 및 계약 조건은 전형적인 경영상 영업비밀에 해당하며, 丙의 주장은 법률적 근거가 부족하다.

V. 결론

- 丙이 유출한 주요 고객사 납품 단가 및 계약 조건은 부정경쟁방지법상 경영상의 영업비밀에 해당한다. 丙이 이를 기술적 정보가 아니라는 이유로 문제가 없다고 주장하는 것은 영업비밀의 법적 범위를 오해한 것이다. 따라서 丙은 부정경쟁방지법 위반에 따른 형사처벌 및 A사에 발생한 손해에 대한 민사상 배상 책임을 지게 된다. 아울러 丙의 행위는 영업비밀이 아니더라도 회사의 주요 자산을 무단 반출한 것으로서 업무상 배임죄를 구성하며, 근로계약상 신뢰관계를 파괴하는 중대한 비위행위에 해당하여 징계해고 등 엄중한 인사 조치가 정당화될 수 있다.

<제03장 임금.제02절 평균임금>

[예상][1][3.02-1]추석 상여금과 경영성과급의 임금성 및 평균임금 산입 여부

《【문제3.2】

<사례>

식품 가공 업체인 A사에 근무하는 근로자 甲은 2023년 10월 31일 퇴직하였다. 甲의 퇴직 전 3개월간(8월, 9월, 10월)의 급여 내역을 살펴보면, 매월 지급되는 기본급 300만 원과 직책수당 50만 원 외에 다음과 같은 금품이 지급되었다. 첫째, A사는 단체협약에 따라 매년 9월에 전 직원을 대상으로 추석 상여금 200만 원을 지급해 왔다. 둘째, A사는 취업규칙에 매년 경영 실적에 따라 이사회의 결정으로 성과급을 지급할 수 있다고 규정하고 있으며, 이에 따라 2023년 8월에 경영성과급으로 500만 원이 지급되었다. 셋째, 甲은 2023년 9월 중에 10일간 업무상 부상으로 인해 휴업하였으며, 해당 기간 동안 회사는 평균임금의 70%에 해당하는 휴업급여를 지급하였다. 넷째, 甲은 퇴직 직전인 10월에 사용하지 못한 전년도 연차유급휴가에 대한 미사용 수당 100만 원을 수령하였다. 퇴직 시점에서 甲의 퇴직금 산정을 위한 평균임금을 계산해야 하는 상황이다.

(물음1) 평균임금 산정 시 산입되는 임금 범위와 관련하여, 추석 상여금과 경영성과급이 각각 평균임금 산정 기초가 되는 임금에 해당하는지 여부를 논하시오. (25점)》

<문제3.2의 물음1> 추석 상여금과 경영성과급의 임금성 및 평균임금 산입 여부

I. 문제의 제기

- 평균임금이란 이를 산정하여야 할 사유가 발생한 날 이전 3개월 동안에 그 근로자에게 지급된 임금의 총액을 그 기간의 전체 일수로 나눈 금액을 의미한다. 평균임금 산정의 기초가 되는 임금은 사용자가 근로의 대가로 근로자에게 임금, 봉급, 그 밖에 어떠한 명칭으로든지 지급하는 모든 금품을 말한다. 사안에서는 <정기적으로 지급된 추석 상여금이 평균임금 산정에 포함되는지>, 그리고 <지급 여부가 불확정적인 경영성과급이 근로의 대가인 임금으로서 평균임금 총액에 합산될 수 있는지>가 주요 쟁점이다. 이하에서는 이러한 쟁점에 대해 논한다.

II. 평균임금 산정 기초로서의 임금성 판단 기준

1. 임금의 정의와 요건

- 근로기준법상 임금에 해당하기 위해서는 ① 사용자가 지급하는 것일 것, ② 근로의 대가로 지급하는 것일 것, ③ 명칭을 불문하고 노동력을 제공한 대가로서의 성격을 가질 것을 요한다. 판례는 지급 의무의 발생 근거가 단체협약, 취업규칙 등의 규정에 명시되어 있거나, 관례적으로 성립하여 사용자에게 지급 의무가 있는 경우 이를 임금으로 본다.

2. 상여금의 임금성

- 판례는 상여금이 정기적·계속적으로 지급되고 그 지급액과 지급 시기가 확정되어 있거나 관례가 형성되어 사용자에게 지급 의무가 지워져 있다면, 이는 근로의 대가로서 임금에 해당한다고 판시한다.

3. 경영성과급의 임금성

- 과거 판례는 경영 실적에 따라 지급 여부가 결정되는 경영성과급은 지급 조건의 불확정성으로 인해 임금성을 부정하는 경향이 있었다. 그러나 최근 대법원 판례는 경영성과급이라 하더라도 지급 조건과 산정 방법이 미리 정해져 있고, 해마다 계속적·반복적으로 지급되어 근로자들에게 지급에 대한 기대권이 형성된 경우라면 근로의 대가인 임금에 해당할 수 있다는 전향적인 판결을 내놓고 있다.

III. 사안의 적용

1. 추석 상여금의 평균임금 산입 여부

(1) 지급 근거 및 정기성 검토

- A사의 추석 상여금은 단체협약이라는 법적 구속력이 있는 문서에 근거하여 매년 9월 전 직원을 대상으로 지급되어 왔다. 이는 지급의 근거가 명확하며, 매년 정기적으로 지급되는 관행이 정착된 것으로 볼 수 있다.

(2) 근로 대가성 및 지급 의무

- 매월 지급되는 기본급과는 형식을 달리하나, 근로자가 일정한 기간 근로를 제공한 것에 대하여 감사의 뜻이나 격려의 의미를 담아 지급되는 금품이라 하더라도 지급 의무가 확정되어 있다면 근로의 대가성을 부인하기 어렵다. 따라서 추석 상여금은 근로기준법상 임금에 해당한다.

(3) 평균임금 산입 방법

- 평균임금은 사유 발생일 전 3개월간의 임금 총액을 기준으로 하나, 상여금과 같이 1년을 단위로 지급되는 금품은 퇴직 전 3개월 동안 지급된 전액을 합산하는 것이 아니라, 퇴직 전 12개월 동안 지급된 상여금 총액의 12분의 3(3/12)에 해당하는 금액을 평균임금 산정 기초가 되는 임금 총액에 산입한다.

2. 경영성과급의 평균임금 산입 여부

(1) 지급 규정 및 재량권의 범위

- 사안에서 취업규칙에 경영 실적에 따라 이사회의 결정으로 지급할 수 있다고 규정하고 있다. 이는 문언상 지급 여부가 사용자의 재량에 달려 있는 것처럼 보일 수 있으나, 실제 지급 실태와 산정 기준이 구체화되어 있는지를 고려해보아야 한다.

(2) 임금성 인정 여부에 관한 법리 적용

① 임금성을 긍정하는 입장

- 만약 A사가 매년 경영 이익의 일정 비율을 성과급으로 지급해 왔고, 근로자들이 이를 당연히 지급될 것으로 기대하고 있었다면 근로의 대가성이 인정될 수 있다. 최근 판례는 기업 이윤의 분배라는 성격보다 근로자가 제공한 노동의 질과 양에 대한 사후적 보상으로 파악하여 임금성을 넓게 인정하는 추세다.

② 임금성을 부정하는 입장

- 반대로 지급 조건이 전적으로 사용자의 자유로운 의사에 달려 있거나, 경영 실적이 목표치에 미달할 경우 지급하지 않는다는 원칙이 엄격히 고수되어 지급의 불확정성이 매우 높다면 임금으로 보기 어렵다는 견해도 존재한다.

(3) 사안의 특수성 고려

- 甲의 경우 2023년 8월에 500만 원을 수령하였다. 만약 이것이 일시적·은혜적 금품이 아니라 회사의 성과 배분 기준에 따라 지급된 것이라면 평균임금 산입 범위에 포함될 여지가 상당하다. 다만, 이사회의 결정으로 지급할 수 있다는 임의적 규정은 임금성을 판단하는 데 있어 불리한 요소로 작용할 수 있으나, 실제 지급 관행이 더 우선적인 판단 기준이 된다.

3. 검토

(1) 추석 상여금의 적용

- 甲의 추석 상여금 200만 원은 단체협약에 근거한 임금이므로 평균임금 산정에 포함된다. 산입액은 연간 총액인 200만 원의 3/12인 50만 원이 퇴직 전 3개월 임금 총액에 합산되어야 한다.

(2) 경영성과급의 적용

- 경영성과급 500만 원은 취업규칙에 근거가 있고 실제 지급되었으나, 이사회 결정이라는 재량적 요소가 포함되어 있다. 그러나 경영성과급이 현대 사회에서 근로자들의 동기 부여를 위한 중요한 보상 체계로 자리 잡았음을 고려할 때, 지급 조건이 객관화되어 있다면 임금으로 보아 연간 총액의 3/12를 산입하는 것이 타당하다. 다만, 사안의 문구상 지급할 수 있다는 임의 규정인 점을 고려하여 보수적으로 접근한다면 배제될 가능성도 무시할 수 없다.

VI. 결론

- 추석 상여금은 지급의 정기성과 확정성이 인정되므로 명백히 평균임금 산정 기초가 되는 임금에 해당한다. 반면 경영성과급은 지급 규정의 형식에 따라 논란이 있을 수 있으나, 최근 판례의 경향에 비추어 볼 때 실질적인 지급 관행과 산정 기준이 존재한다면 임금성을 인정받을 수 있을 것이다. 따라서 추석 상여금 200만 원과 경영성과급 500만 원에 대해 각각 12분의 3에 해당하는 금액을 평균임금 산정을 위한 임금 총액에 합산하여 최종적인 평균임금을 도출하여야 한다.

<제03장 임금.제02절 평균임금>

[예상]1[3.02-2]특수 기간의 평균임금 산정방법과 연차유급휴가 미사용 수당의 산입 방식

《[문제3.2]

<사례>

식품 가공 업체인 A사에 근무하는 근로자 甲은 2023년 10월 31일 퇴직하였다. 甲의 퇴직 전 3개월간(8월, 9월, 10월)의 급여 내역을 살펴보면, 매월 지급되는 기본급 300만 원과 직책수당 50만 원 외에 다음과 같은 금품이 지급되었다. 첫째, A사는 단체협약에 따라 매년 9월에 전 직원을 대상으로 추석 상여금 200만 원을 지급해 왔다. 둘째, A사는 취업규칙에 매년 경영 실적에 따라 이사회의 결정으로 성과급을 지급할 수 있다고 규정하고 있으며, 이에 따라 2023년 8월에 경영성과급으로 500만 원이 지급되었다. 셋째, 甲은 2023년 9월 중에 10일간 업무상 부상으로 인해 휴업하였으며, 해당 기간 동안 회사는 평균임금의 70%에 해당하는 휴업급여를 지급하였다. 넷째, 甲은 퇴직 직전인 10월에 사용하지 못한 전년도 연차유급휴가에 대한 미사용 수당 100만 원을 수령하였다. 퇴직 시점에서 甲의 퇴직금 산정을 위한 평균임금을 계산해야 하는 상황이다.

(물음2) 업무상 부상으로 인한 휴업 기간이 평균임금 산정 기간 내에 포함되어 있는 경우, 평균임금 산정 방법 및 연차유급휴가 미사용 수당의 산입 방식에 대하여 논하시오. (25점)》

<문제3.2의 물음2> 특수 기간의 평균임금 산정 방법과 연차유급휴가 미사용 수당의 산입 방식

I. 문제의 제기

- 평균임금은 근로자의 통상적인 생활임금을 사실대로 반영하는 것을 원칙으로 한다. 그러나 산정 기간 내에 근로자의 귀책 없이 임금이 낮아진 기간이 포함될 경우, 이를 그대로 합산하면 평균임금이 낮아져 근로자에게 불이익이 발생한다. 사안에서는 <업무상 부상으로 인한 휴업 기간이 포함되었을 때의 산정 기간 및 임금 총액 제외 방법과, 퇴직 직전 지급받은 연차유급휴가 미사용 수당이 어느 범위까지 평균임금에 산입되는지>가 쟁점이 된다. 이하에서는 이러한 쟁점에 대해 논한다.

II. 평균임금 산정 기간 및 임금 총액의 제외

1. 법적 근거와 취지

- 근로기준법 시행령 제2조 제1항은 평균임금 산정 기간 중에 특정 사유가 있는 경우 그 기간과 그 기간 중에 지급된 임금을 평균임금 산정 기준이 되는 기간과 임금 총액에서 각각 제외하도록 규정하고 있다. 이는 근로자가 정상적으로 근로를 제공하지 못하여 임금을 제대로 받지 못한 기간을 포함함으로써 평균임금이 부당하게 낮아지는 것을 방지하여 근로자의 기본적 생활을 보장하기 위함이다.

2. 제외되는 기간과 금품의 범위

(1) 제외 사유의 유형

- 근로기준법 시행령에서 정한 제외 사유에는 ① 수습 사용 중인 기간, ② 사용자의 귀책사유로 휴업한 기간, ③ 산전후휴가 기간, ④ 업무상 부상 또는 질병으로 요양하기 위하여 휴업한 기간, ⑤ 육아휴직 기간, ⑥ 적법한 쟁의행위 기간, ⑦ 병역법 등에 따른 의무 이행 기간(임금을 지급받은 경우 제외), ⑧ 업무 외 부상이나 질병 등 그 밖의 사유로 사용자의 승인을 받아 휴업한 기간 등이 포함된다.

(2) 계산 방법

- 해당 기간이 3개월 전체인 경우에는 그 이전 3개월을 기준으로 산정하며, 사안과 같이 3개월 중 일부인 경우에는 3개월의 총 일수에서 휴업 일수를 뺀 일수를 분모로 하고, 해당 기간의 임금을 제외한 나머지 임금을 분자로 하여 계산한다.

III. 업무상 부상으로 인한 휴업 기간의 산정 특례

1. 산정 기간에서의 제외

- 사안의 甲은 2023년 9월 중 10일간 업무상 부상으로 휴업하였다. 근로기준법 시행령 제2조 제1항 제4호에 따라 업무상 부상 또는 질병으로 요양하기 위하여 휴업한 기간은 평균임금 산정 기간에서 제외되어야 한다. 따라서 분모가 되는 퇴직 전 3개월(8, 9, 10월)의 총 일수에서 10일을 공제한 나머지 일수만을 기준으로 한다.

2. 임금 총액에서의 제외

- 휴업 기간 중 지급된 평균임금의 70%에 해당하는 휴업급여(또는 재해보상금)는 근로의 대가인 임금으로 볼 수 없을 뿐만 아니라, 법령상 제외 기간 중에 지급된 금품에 해당하므로 평균임금 산정 기초가 되는 임금 총액(분자)에서 제외한다. 즉, 정상적으로 근로를 제공한 기간에 지급된 임금만을 합산하여 계산한다.

IV. 연차유급휴가 미사용 수당의 평균임금 산입 방식

1. 연차수당의 임금성 및 산입 범위

- 연차유급휴가 미사용 수당은 근로의 대가인 임금에 해당하므로 평균임금 산정 시 포함되어야 한다. 다만, 어느 시점에 지급된 수당을 어느 범위까지 포함할 것인가가 실무상 중요하다. 판례와 고용노동부 예규에 따르면 연차수당은 그 발생 시기에 따라 산입 여부가 달라진다.

2. 퇴직 전 지급받은 연차수당의 산입 (전전년도 출근율에 의한 수당)

- 퇴직 전전년도 출근율에 의하여 퇴직 전년도에 발생한 연차유급휴가 중, 이를 사용하지 못하고 퇴직 전년도에 수당으로 전환되어 퇴직 전 3개월 이내에 지급받은 수당은 산정 범위에 포함된다. 다만, 해당 수당은 1년간의 근로에 대한 대가이므로, 상여금 산입 방식과 동일하게 퇴직 전 12개월 내에 지급받은 연차수당 총액의 3/12에 해당하는 금액만을 평균임금 산정 기초 임금 총액에 산입한다.

3. 퇴직으로 인해 발생하는 연차수당 (전년도 출근율에 의한 수당)

- 퇴직으로 인하여 비로소 지급 사유가 발생하는 연차유급휴가 미사용 수당(전년도 근로에 의해 발생했으나 퇴직으로 인해 사용하지 못하게 된 연차의 수당)은 퇴직 전 3개월간 지급된 임금이 아니므로 평균임금 산정 범위에 포함되지 않는다.

V. 사안의 적용

1. 휴업 기간 및 임금의 처리

- 甲의 평균임금 산정 시 분모는 2023년 8월 1일부터 10월 31일까지의 총 일수인 92일에서 휴업 기간인 10일을 제외한 82일이 된다. 분자인 임금 총액에서는 10일간 지급받은 휴업급여를 제외하고, 나머지 82일 동안 정상적으로 발생한 기본급과 직책수당 등을 합산한다.

2. 연차유급휴가 미사용 수당의 처리

- 甲이 10월에 수령한 미사용 수당 100만 원은 전년도에 사용하지 못해 발생한 수당이다. 이는 퇴직 전 12개월 내에 지급된 수당에 해당하므로, 100만 원 전체를 합산하는 것이 아니라 그 중 3/12인 25만 원만을 평균임금 산정 기초 임금 총액에 산입한다.

Ⅵ. 결론

- 근로자 甲의 평균임금은 업무상 부상으로 인한 휴업 기간 10일과 해당 기간의 급여를 제외한 상태에서 계산되어야 하며, 이는 근로자의 통상적인 생활 수준을 보전하려는 법적 장치다. 또한 10월에 지급받은 연차유급휴가 미사용 수당 100만 원은 1년 단위의 근로 대가 성격을 고려하여 3개월분에 해당하는 25만 원만을 임금 총액에 가산하여 최종적인 평균임금을 산출함이 타당하다.

<제03장 임금.제03절 통상임금>

[예상][1][3.03-1]통상임금 고정성 징표의 배제 여부 및 재직조건부 정기상여금의 통상임금 인정 여부★

【문제3.3】

<사례>

택시운송업을 영위하는 A사는 취업규칙 및 단체협약에 따라 근로자들에게 기본급 외에 정기상여금과 출근수당을 지급해왔다. 정기상여금은 연 600%를 매 짝수 월말에 분할 지급하되, 지급일 현재 재직 중인 근로자에게만 지급하고 중도퇴직자에게는 일할계산하여 지급하지 않는다는 취지의 재직자 조건이 부가되어 있었다. 또한 출근수당은 월 소정근로일수 중 15일 이상 근무한 근로자에게만 월 30만 원을 지급하고, 15일 미만 근무한 근로자에게는 지급하지 않는다는 조건이 부가되어 있었다. A사에 근무하는 근로자 甲은 해당 정기상여금과 출근수당이 모두 소정근로의 대가로서 정기성, 일률성을 갖추었으므로 통상임금에 해당한다고 주장하였다. 이에 따라 甲은 정기상여금과 출근수당을 통상임금에 산입하여 재산정한 연장근로수당 등 미지급 법정수당의 지급을 청구하였다. 반면 사측은 지급일 재직조건 및 근무일수 조건으로 인하여 소정근로를 제공하는 시점에 지급 여부가 확정되지 않아 고정성이 결여되었으므로 통상임금에 해당하지 않는다고 맞섰다.

(물음1) 통상임금의 개념적 징표에서 고정성의 배제 여부 및 재직조건이 부가된 정기상여금의 통상임금 인정 여부에 관하여 논하시오. (25점)》

<문제3.3의 물음1> 통상임금 고정성 징표의 배제 여부 및 재직조건부 정기상여금의 통상임금 인정 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서는 정기상여금에 부가된 지급일 현재 재직 조건이 통상임금 성격을 부정하는 고정성 결여 요인으로 작용하는지가 문제되는 상황이다. 특히 <최근 판례 변경에 따라 통상임금의 개념적 징표에서 고정성 요건을 배제할 것인지> 여부와, 이에 따른 <재직자 조건부 정기상여금의 통상임금성이 인정될 수 있는지>가 쟁점이다. 이하에서는 통상임금의 요건과 최근 대법원 전원합의체 판결의 변경된 법리를 고찰하고 재직조건이 부가된 상여금의 통상임금 인정 여부에 관하여 논한다.

II. 통상임금과 고정성 배제 및 재직조건부 임금의 법리

1. 통상임금의 의의 및 판단 기준

- 통상임금이란 근로자에게 소정근로의 대가로 정기적·일률적으로 지급하기로 정한 금액이다. 대법원 2024. 12. 19. 선고 2020다247190 전원합의체 판결은 통상임금의 본질적인 판단 기준은 소정근로 대가성이며, 정기성과 일률성은 소정근로 대가성 있는 임금의 전형적 속성으로서 통상임금의 범위를 사전에 합리적으로 결정하도록 돕는 역할이라고 보았다.

2. 고정성 징표의 배제와 재직조건부 임금의 통상임금성

(1) 고정성 징표의 배제

- 기존의 2013년 전원합의체 판결은 통상임금의 성립 요건으로 소정근로 대가성 외에 고정성을 별도 징표로 요구하였으나, 2024년 전원합의체 판결은 이를 변경하였다. 고정성은 법령상 근거가 없으며, 지급 조건의 부가로 통상임금성을 쉽게 부정하여 연장근로 등에 대한 정당한 보상을 저해한다고 보아 개념적 징표에서 완전히 배제하였다.

(2) 재직조건부 정기상여금의 통상임금성 인정

- 특정 시점에 재직 중일 것을 지급 조건으로 부가한 임금이라도 소정근로의 대가로서 정기성·일률성을 갖춘 이상 통상임금에 해당한다. 재직 조건이 부가되어 실근로 상태에 따라 실제 지급액이 달라질 수 있더라도, 소정근로 그 자체의 가치를 반영한 것으로 평가된다면 통상임금성이 부정되지 않는다.

III. 사안의 적용

1. 정기상여금의 정기성 및 일률성 구비 여부

- A사의 정기상여금은 연 600%의 비율로 매 짝수 월말에 분할 지급되어 시기와 금액이 미리 정해져 있어 정기성이 인정된다. 또한, 일정한 직급이나 지위에 있는 모든 근로자에게 지급되므로 일률성도 구비하여 소정근로의 대가성이 인정된다.

2. 재직자 조건에 따른 영향 검토

- 정기상여금에 중도퇴직 시 일할계산하지 않고 지급일 현재 재직 중인 근로자에게만 지급한다는 재직자 조건이 부가되어 있으나, 통상임금의 고정성 요건이 배제된 변경 법리에 의할 때 이러한 조건은 소정근로 대가성을 무력화하지 못한다. 따라서 해당 정기상여금은 소정근로의 대가로서 정기성·일률성을 갖춘 통상임금에 해당한다.

IV. 결론

- 대법원 2024년 전원합의체 판결에 따라 고정성은 통상임금의 징표에서 제외되었으며, 재직조건부 정기상여금은 소정근로의 대가성이 인정되므로 통상임금에 해당한다. 따라서 사측의 주장은 타당하지 않으며, 甲의 미지급 법정수당 지급 청구 중 정기상여금을 가산 산정의 기초인 통상임금에 산입하여야 한다는 청구는 적법하게 인용되어야 한다.

《【문제3.3】

<사례>

택시운송업을 영위하는 A사는 취업규칙 및 단체협약에 따라 근로자들에게 기본급 외에 정기상여금과 출근수당을 지급해왔다. 정기상여금은 연 600%를 매 짝수 월말에 분할 지급하되, 지급일 현재 재직 중인 근로자에게만 지급하고 중도퇴직자에게는 일할계산하여 지급하지 않는다는 취지의 재직자 조건이 부가되어 있었다. 또한 출근수당은 월 소정근로일수 중 15일 이상 근무한 근로자에게만 월 30만 원을 지급하고, 15일 미만 근무한 근로자에게는 지급하지 않는다는 조건이 부가되어 있었다. A사에 근무하는 근로자 甲은 해당 정기상여금과 출근수당이 모두 소정근로의 대가로서 정기성, 일률성을 갖추었으므로 통상임금에 해당한다고 주장하였다. 이에 따라 甲은 정기상여금과 출근수당을 통상임금에 산입하여 재산정한 연장근로수당 등 미지급 법정수당의 지급을 청구하였다. 반면 사측은 지급일 재직조건 및 근무일수 조건으로 인하여 소정근로를 제공하는 시점에 지급 여부가 확정되지 않아 고정성이 결여되었으므로 통상임금에 해당하지 않는다고 맞섰다.

(물음2) 일정 근무일수를 충족할 것을 조건으로 지급되는 출근수당이 통상임금에 해당하는지 여부를 소정근로의 대가성 관점에서 논하시오. (25점)》

<문제3.3의 물음2> 일정 근무일수 충족 조건부 출근수당의 소정근로 대가성 관점에서의 통상임금 해당 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서는 월 소정근로일수 중 15일 이상 근무할 것을 조건으로 지급되는 출근수당의 통상임금성과 관련하여 근로자 甲과 회사 A가 대립하고 있는 상황이다. 특히 대법원 전원합의체 판결에 따라 <통상임금의 개념적 징표에서 고정성 요건이 제외된 법리를 바탕으로, 이러한 일정 근무일수 조건부 임금이 소정근로의 대가성을 갖추어 통상임금으로 인정될 수 있는지>가 핵심 쟁점이다. 이하에서는 통상임금의 새로운 판단 기준과 근무일수 조건부 임금의 통상임금성에 관한 법리를 고찰하고, 해당 수당이 통상임금에 해당하는지 여부를 소정근로의 대가성 관점에서 논한다.

II. 일정 근무일수 조건부 임금의 통상임금성 법리

1. 통상임금의 의의 및 고정성 요건의 배제

(1) 통상임금의 의의 및 판단 기준

- 통상임금이란 근로자에게 소정근로의 대가로 정기적·일률적으로 지급하기로 정한 금액이다. 통상임금의 본질적인 판단 기준은 소정근로 대가성이며, 정기성과 일률성은 이를 구체화하는 전형적 속성이다.

(2) 고정성 요건의 배제

- 대법원 2024. 12. 19. 선고 2020다247190 전원합의체 판결은 통상임금의 성립 요건에서 기존의 고정성을 완전히 배제하였다. 고정성은 법적 근거가 없으며, 정당한 근로의 대가를 배제하는 도구로 오용되어 왔으므로 이를 배제함이 타당하다.

2. 일정 근무일수 조건부 임금의 소정근로 대가성

(1) 근무일수 조건의 법적 성격

- 대법원 2024. 12. 19. 선고 2023다302838 전원합의체 판결에 의하면, 지급 조건으로 부가된 근무일수가 해당 기간의 소정근로일수 이내라면, 소정근로를 성실히 제공하는 일반적인 근로자에게는 당연히 충족이 예정된 조건에 불과하다.

(2) 소정근로 대가성 인정 여부

- 이러한 조건부 임금은 소정근로 제공과 밀접하게 관련되어 소정근로 그 자체의 가치를 반영한 것으로 평가된다. 따라서 고정성이 배제된 이상, 실제 근로 여부나 최종 지급 여부와 무관하게 소정근로의 대가로서 정기성·일률성을 갖추었다면 통상임금에 해당한다.

III. 사안의 적용

1. 정기성 및 일률성 충족 여부

(1) 정기성의 충족

- A사의 출근수당은 매월 지급되는 항목이므로 정기성이 인정된다.

(2) 일률성의 충족

- 출근수당은 일정한 직급이나 지위가 아닌, 15일 이상 근무한 모든 근로자에게 일률적으로 지급되므로 일률성이 구비된다.

2. 소정근로 대가성 및 통상임금성 판단

(1) 근무일수 조건의 평가

- 출근수당의 조건인 15일 이상 근무는 월 소정근로일수 이내의 일수로서, 성실히 근로를 제공하는 근로자라면 통상적으로 충족할 수 있는 일수이다. 따라서 단순히 조건이 부가되었다는 사정만으로 소정근로 대가성이 부정되지 않는다.

(2) 고정성 배제에 따른 최종 판단

- 통상임금의 고정성 요건이 배제된 변경 법리에 의할 때, 15일 미만 근무자에게 미지급된다는 조건은 소정근로 대가성을 무력화하지 못한다. 따라서 해당 출근수당은 소정근로의 대가로서 정기성·일률성을 갖춘 통상임금에 해당한다.

IV. 결론

- 변경된 대법원 전원합의체 판결 법리에 따라 고정성은 통상임금의 요건에서 제외되었으며, 소정근로일수 이내의 근무일수 조건부 임금은 소정근로 대가성이 인정된다. 따라서 15일 이상 근무조건이 부가된 출근수당은 통상임금에 해당한다. 결론적으로 해당 출근수당을 통상임금에 산입하여 연장근로수당 등을 재산정하여야 한다는 甲의 청구는 적법하며, 사측의 주장은 타당하지 않다.

《【문제3.5】

<사례>

자동차 부품 제조업체인 A사는 최근 주요 매출처인 B완성차 업체의 파업으로 인하여 부품 납품이 중단되었고, 이로 인해 공장 가동률이 급격히 저하되었다. A사는 원자재 수급에는 문제가 없었으나, 생산된 제품을 적치할 창고 공간마저 부족해지자 2024. 3. 1.부터 2024. 3. 31.까지 한 달간 생산직 근로자 전원에게 휴업을 실시하기로 결정하였다.

A사는 휴업 기간 중 근로자들에게 평균임금의 70%에 해당하는 휴업수당을 지급하려 하였으나, 장기간의 매출 중단으로 인하여 자금 사정이 극도로 악화되자 노동위원회에 휴업수당 감액 승인을 신청하는 방안을 검토하고 있다. 한편, A사의 취업규칙에는 사용자의 귀책사유로 휴업하는 경우 통상임금의 100%를 지급한다는 규정이 존재한다. 다음 물음에 답하시오.

(물음1) 본 사안에서 B사의 파업으로 인한 부품 납품 중단 및 창고 부족으로 실시한 휴업이 근로기준법 제46조 제1항의 사용자의 귀책사유에 해당하는지 판례의 법리에 근거하여 논하시오.》

<문제3.5의 물음1> 매출처 파업 및 창고 부족으로 인한 휴업의 사용자 귀책사유 해당 여부

I. 문제의 제기

- 본 사안은 <매출처의 파업이라는 외부적 사정이 사용자의 지배 관리 영역 내에 있는 경영상의 장애에 해당하는지>가 쟁점인 사안이다. 이하에서는 <자동차 부품 제조업체인 A사가 주요 매출처인 B사의 파업 및 그로 인한 납품 중단, 창고 부족 등을 이유로 실시한 휴업이 근로기준법 제46조 제1항에서 규정하는 사용자의 귀책사유에 해당하는지> 여부를 검토한다.

II. 휴업수당 제도의 취지와 귀책사유의 법리

1. 휴업수당 제도의 목적

- 근로기준법 제46조 제1항은 사용자의 귀책사유로 휴업하는 경우 사용자는 휴업 기간 동안 해당 근로자에게 평균임금의 100분의 70 이상의 수당을 지급하도록 규정하고 있다. 이는 근로자가 근로를 제공할 의사와 능력이 있음에도 불구하고 사용자의 세력권 내에서 발생한 장애로 인하여 근로를 제공하지 못하게 된 경우, 근로자의 임금 상실 위험을 사용자가 일부 부담하게 함으로써 근로자의 기초적인 생존권을 보장하려는 데 그 목적이 있다.

2. 사용자의 귀책사유에 관한 판단 기준

(1) 민법상 귀책사유와의 비교

- 판례는 휴업수당 지급 요건인 사용자의 귀책사유를 민법상 채무불이행 책임의 요건인 고의·과실보다 넓은 개념으로 해석한다. 즉, 사용자에게 고의나 과실이 없더라도 사용자의 세력권 내에서 발생한 경영상의 장애라면 모두 귀책사유에 포함된다는 것이 일관된 입장이다.

(2) 경영 장애와 불가항력의 구분

- 사용자의 귀책사유에 해당하는 경영 장애에는 원료 공급의 지연, 자금난, 판매 부진, 시장 불황, 공장 이전, 장비 파손 등이 포함된다. 반면, 천재지변, 전쟁, 지진 등 사용자가 사회 통념상 불가항력이라고 인정할 수 있는 객관적이고 외부적인 사유로서 사용자의 지배 영역을 완전히 벗어난 경우에는 귀책사유가 부정된다.

3. 외부 요인(제3자의 행위 등)과 귀책사유

- 판례는 제3자의 파업이나 원자재 공급 업체의 문제 등 외부적 요인에 의해 휴업이 발생한 경우에도, 해당 사유가 사용자의 경영 활동과 밀접하게 연관되어 있고 사용자가 예측하거나 대비할 수 있는 범위 내에 있다면 이를 사용자의 경영 위험 내에 있는 사유로 본다. 즉, 연쇄적인 생산 공정의 특성상 발생할 수 있는 부품 공급 중단 등은 불가항력이 아니라 경영자가 감수해야 할 경영상의 위험에 해당한다.

III. 사안의 적용

1. 휴업 원인의 성격 분석

(1) 매출처 B사의 파업

- A사의 휴업은 직접적인 천재지변이나 법령에 의한 강제 정지가 아니라, 주요 매출처인 B사의 파업에 따른 납품 불가능에서 기인하였다. 이는 비록 A사의 직접적인 과실은 아닐지라도, 특정 업체에 대한 의존도가 높은 사업 구조상 예상 가능한 경영상의 위험 범위 내에 있다.

(2) 창고 공간 부족 및 자금 사정 악화

- 제품을 적치할 창고가 부족하거나 자금 사정이 악화된 사정 역시 전형적인 경영 장애의 모습이다. 이는 사용자의 세력권 내에서 관리되어야 할 물적·기획적 요소에 해당하며, 이를 해결하지 못하여 휴업에 이른 것은 사용자의 지배 관리 영역 내의 사유로 평가된다.

2. 불가항력 인정 여부 검토

- 본 사안의 사유들은 사용자가 통제할 수 없는 천재지변이나 그에 준하는 사태라고 보기 어렵다. 자동차 산업의 구조상 완성차 업체의 파업이 부품 업체에 미치는 영향은 통상적인 경영 위험의 범주에 속하므로, 이를 불가항력적인 외부 사유로 보아 사용자의 면책을 인정할 수 없다.

IV. 결론

- 근로기준법 제46조의 사용자의 귀책사유는 민법상의 과실 책임보다 넓게 해석되어야 하며, 사용자의 세력권 내에서 발생한 경영 장애를 포괄한다. A사의 휴업은 매출처의 파업이라는 외부 요인에서 촉발되었으나, 이는 경영자가 관리하고 책임져야 할 경영상의 위험 영역에 해당하므로 불가항력에 의한 휴업으로 볼 수 없다. 따라서 A사가 실시한 이번 휴업은 근로기준법 제46조 제1항의 사용자의 귀책사유에 해당한다. 따라서 A사는 근로자들에게 법정 휴업수당을 지급할 의무가 있다.

<제03장 임금.제05절 휴업수당>

[예상]11[3.05-2]노동위원회의 휴업수당 감액 승인이 취업규칙상 유리한 규정의 효력에 미치는 영향

《【문제3.5】

<사례>

자동차 부품 제조업체인 A사는 최근 주요 매출처인 B완성차 업체의 파업으로 인하여 부품 납품이 중단되었고, 이로 인해 공장 가동률이 급격히 저하되었다. A사는 원자재 수급에는 문제가 없었으나, 생산된 제품을 적치할 창고 공간마저 부족해지자 2024. 3. 1.부터 2024. 3. 31.까지 한 달간 생산직 근로자 전원에게 휴업을 실시하기로 결정하였다.

A사는 휴업 기간 중 근로자들에게 평균임금의 70%에 해당하는 휴업수당을 지급하려 하였으나, 장기간의 매출 중단으로 인하여 자금 사정이 극도로 악화되자 노동위원회에 휴업수당 감액 승인을 신청하는 방안을 검토하고 있다. 한편, A사의 취업규칙에는 사용자의 귀책사유로 휴업하는 경우 통상임금의 100%를 지급한다는 규정이 존재한다. 다음 물음에 답하시오.

(물음2) 만약 A사가 노동위원회로부터 휴업수당 감액 승인을 받은 경우, 취업규칙상 통상임금 100% 지급 규정에도 불구하고 감액된 수당만을 지급할 수 있는지 단체협약·취업규칙·법령의 효력 계층 관계를 중심으로 논하시오.》

<문제3.5의 물음2> 노동위원회의 휴업수당 감액 승인이 취업규칙상 유리한 휴업수당 규정의 효력에 미치는 영향

I. 문제의 제기

- 본 사안은 A사가 <노동위원회로부터 휴업수당 감액 승인을 받은 경우, 법정 기준(평균임금 70%)보다 유리하게 설정된 취업규칙상 통상임금 100% 지급 규정을 배제하고 감액된 수당만을 지급할 수 있는지>가 쟁점이다. 이하에서는 휴업수당 감액 승인 제도의 법적 성격과 근로기준법·취업규칙·근로계약 사이의 효력 계층 관계 및 유리한 조건 우선의 원칙 적용 여부를 상세히 분석한다.

II. 휴업수당 감액 승인 제도와 효력 계층 구조

1. 휴업수당 감액 승인 제도의 취지 및 성격

(1) 제도의 목적

- 근로기준법 제46조 제2항은 부득이한 사유로 사업을 계속하는 것이 불가능하여 노동위원회의 승인을 받은 경우 제1항의 법정 휴업수당(평균임금 70% 이상)에 못 미치는 휴업수당을 지급할 수 있도록 규정한다. 이는 경영 위기에 처한 기업의 도산을 방지하고 궁극적으로 근로자의 고용 상태를 유지하기 위한 정책적 예외 조항이다.

(2) 법적 성격

- 노동위원회의 감액 승인은 사용자가 근로기준법 제46조 제1항에 의하여 부담하는 법정 최저 기준으로서의 임금 지급 의무를 경감하거나 면제해주는 행정 처분이다. 즉, 법이 정한 최소한의 강제 규정으로부터 사용자를 해방해주는 역할을 한다.

2. 법령과 취업규칙의 효력 계층 관계

(1) 근로기준법의 최저 기준성

- 근로기준법은 근로조건을 정한 것이므로, 취업규칙이나 근로계약으로 법정 기준보다 유리한 근로조건을 정하는 것은 얼마든지 가능하다. 이 경우 취업규칙의 내용은 근로계약의 일부가 되어 사용자에게 강력한 지급 의무를 부과한다.

(2) 유리한 조건 우선의 원칙

- 상위 규범(법령)이 정한 기준보다 하위 규범(취업규칙, 근로계약)이 정한 기준이 근로자에게 더 유리할 경우, 상위 규범의 기준을 배제하고 하위 규범의 유리한 기준이 우선적으로 적용된다는 원칙이다. 이는 근로기준법의 최저 기준적 성격에서 비롯된다.

III. 감액 승인이 유리한 취업규칙에 미치는 효과

1. 판례의 태도

(1) 사적 자치의 존중

- 판례는 노동위원회의 휴업수당 감액 승인이 있더라도, 이는 사용자가 법정 휴업수당을 지급하지 않더라도 근로기준법 위반(형사처벌 등)을 면하게 해주는 효과가 있을 뿐이라고 본다. 즉, 노사 간의 사적 합의나 취업규칙을 통해 법정 기준보다 높은 수당을 지급하기로 약정했다면, 그 약정의 효력까지 당연히 소멸시키는 것은 아니다.

(2) 구체적 효력 범위

- 사용자가 노동위원회의 승인을 얻었다 하더라도, 당해 사업장의 단체협약이나 취업규칙에서 법정 기준보다 유리한 휴업수당을 지급하기로 명시하고 있다면 사용자는 그 규정에 따른 수당을 지급할 민사상 의무를 여전히 부담한다. 이를 면하기 위해서는 단체협약의 갱신이나 취업규칙의 불이익 변경 절차를 별도로 거쳐야 한다.

2. 행정 해석의 경향

- 고용노동부 역시 노동위원회의 감액 승인은 근로기준법상의 최저 기준에 대한 예외일 뿐이므로, 취업규칙 등에 별도의 유리한 규정이 있다면 그 규정을 준수해야 한다는 입장이다. 행정 처분인 감액 승인이 사법상의 계약 효력이나 자치 규범인 취업규칙의 효력을 직접적으로 변경하거나 폐지할 수 없기 때문이다.

IV. 사안의 적용

1. 취업규칙 규정의 법적 구속력

- A사의 취업규칙 제33조는 사용자의 귀책사유로 휴업할 때 통상임금의 100%를 지급하도록 명시하고 있다. 이는 법정 기준인 평균임금의 70%보다 근로자에게 유리한 규정이다. 따라서 유리한 조건 우선의 원칙에 따라 A사 근로자들의 휴업수당 청구권은 법이 아닌 취업규칙에 근거하여 형성되어 있다.

2. 감액 승인의 효력 범위 제한

- A사가 노동위원회로부터 감액 승인을 받더라도, 이는 평균임금 70%라는 법정 지급 의무를 면제받는 것에 불과하다. 승인 결정 자체만으로 취업규칙상 통상임금 100% 지급 규정이 무효가 되거나 자동으로 수정되는 것은 아니다.

3. 검토

- A사가 감액된 수당만을 지급하기 위해서는 노동위원회의 승인과는 별개로 취업규칙 변경 절차(근로자 과반수의 동의 등)를 거쳐 해당 조항을 삭제하거나 수정해야 한다. 그러한 절차가 없는 한, A사는 취업규칙에 근거한 민사상 임금 지급 의무를 면할 수 없다.

V 결론

- 노동위원회의 휴업수당 감액 승인은 근로기준법상 강제되는 최저 지급 기준에 대한 면제 효과만을 가질 뿐, 사적 자치 규범인 취업규칙의 효력을 직접적으로 상실시키지 못한다. 따라서 A사의 취업규칙에 법정 기준보다 유리한 수당 규정이 존재하는 이상, A사는 감액 승인 여부와 관계없이 취업규칙에 따라 통상임금의 100%를 지급해야 한다. 결론적으로 A사는 감액된 수당만을 지급함으로써 자신의 의무를 다했다고 볼 수 없다.

<제03장 임금.제06절 임금채권의 우선변제>

[예상][1][3.06-1]최우선변제 임금채권의 범위와 근저당권 채권에 대한 우선권 및 구체적 변제액 산출

《【문제3.6】

<사례>

섬유 제조 업체인 D사는 경영 악화로 인해 2023년 12월 20일 사업장 건물이 경매에 부쳐지게 되었다. D사에는 총 50명의 근로자가 재직 중이었으며, 이들은 퇴직 전 5개월분의 임금과 5년 치의 퇴직금을 지급받지 못한 상태였다. 해당 건물의 매각 대금은 총 10억 원이며, 경매 절차에 참여한 채권자들의 현황은 다음과 같다. 첫째, 근로자 甲을 포함한 50명의 근로자들이 청구한 최종 3개월분 임금 1억 5천만 원과 최종 3년분 퇴직금 2억 원이 있다. 둘째, 건물에 대하여 경매 개시 전인 2021년에 이미 설정되어 있던 금융기관 E의 근저당권 채권 5억 원이 존재한다. 셋째, 근로자들이 청구한 나머지 2개월분 임금 1억 원과 나머지 2년분 퇴직금 1억 원이 있다. 넷째, 국가가 고지한 D사의 조세 및 공과금 채권 1억 원이 있다. 배당 절차에서 근로자들의 임금채권과 다른 담보채권 간의 우선순위가 쟁점이 된 상황이다.

(물음1) 근로기준법상 최우선변제 대상이 되는 임금채권의 범위와 그 효력을 설명하고, 본 사안에서 금융기관 E의 근저당권 채권보다 우선하여 변제받을 수 있는 금액이 얼마인지 논하시오. (25점)》

<문제3.6의 물음1> 최우선변제 임금채권의 범위와 근저당권 채권에 대한 우선권 및 구체적 변제액 산출

I. 문제의 제기

- 사용자의 재산이 경매되는 경우 근로자의 생존권을 보장하기 위해 임금채권은 다른 일반 채권보다 우선하여 변제되어야 한다. 특히 근로기준법은 일정 범위의 임금채권에 대하여 저당권 등 담보된 채권보다도 우선하는 최우선변제권을 부여하고 있다. 사안에서는 <최우선변제 대상이 되는 최종 3개월분의 임금 및 최종 3년분의 퇴직금의 범위와 효력을 검토하고, 금융기관 E의 근저당권 채권(5억 원)보다 앞서 배당받을 수 있는 총액을 산출하는 것>이 핵심이다.

II. 임금채권의 우선변제권 및 최우선변제권

1. 임금채권 우선변제권 (일반적 우선권)

(1) 의의 및 범위

- 근로기준법 제38조 제1항에 따라 임금, 퇴직금, 재해보상금, 그 밖에 근로관계로 인한 채권은 사용자의 총재산에 대하여 조세·공과금 및 다른 채권에 우선하여 변제되어야 한다. 다만, 질권·저당권 또는 동산·채권 등의 담보에 관한 법률에 따른 담보권에 의하여 담보된 채권에는 우선하지 못하는 것이 원칙이다.

(2) 효력의 한계

- 일반적인 임금채권은 담보물권자(저당권자 등)보다는 후순위이나, 일반 채권이나 담보물권보다 늦게 설정된 조세·공과금보다는 우선하는 효력을 가진다.

2. 임금채권 최우선변제권 (절대적 우선권)

(1) 법적 근거와 취지

- 근로기준법 제38조 제2항 및 근로자퇴직급여 보장법 제12조 제2항은 근로자의 최저생활 보장을 위해 특정 범위의 채권에 대해 설정 시기와 관계없이 최우선 변제 의무를 부과한다. 이는 사용자의 총재산에 대하여 저당권 등에 의하여 담보된 채권, 조세·공과금 및 다른 채권에 우선하여 변제되어야 함을 의미한다.

(2) 최우선변제 대상 범위

- ① 최종 3개월분의 임금, ② 최종 3년분의 퇴직금, ③ 재해보상금

(3) 효력

- 최우선변제권은 담보권의 설정일자가 임금채권의 발생일자보다 앞서더라도 상관없이 항상 최우선적으로 변제받을 수 있는 강력한 효력을 가진다. 다만, 사용자의 재산이 매각될 때 그 매각대금의 2분의 1 범위 내에서만 최우선변제권이 인정된다는 점에 유의해야 한다.

III. 사안의 적용

1. 최우선변제 대상 금액의 확정

(1) 최종 3개월분 임금의 산정

- 사안에서 50명의 근로자가 청구한 최종 3개월분 임금은 1억 5천만 원이다. 이는 근로기준법 제38조 제2항 제1호에 해당하므로 최우선변제 대상에 포함된다.

(2) 최종 3년분 퇴직금의 산정

- 사안에서 근로자들이 청구한 최종 3년분 퇴직금은 2억 원이다. 이는 근로자퇴직급여 보장법 제12조 제2항에 따라 최우선변제 대상에 포함된다.

(3) 검토

- 따라서 최우선변제권을 주장할 수 있는 합계 금액은 3억 5천만 원(1억 5천만 원 + 2억 원)이다.

2. 금융기관 E의 근저당권 채권과의 관계

(1) 우선순위 비교

- 금융기관 E의 근저당권 채권 5억 원은 2021년에 설정된 담보채권이다. 일반적인 법리에 따르면 담보채권은 임금채권보다 우선하나, 근로기준법상 최우선변제 대상인 최종 3개월분 임금과 최종 3년분 퇴직금에 대해서는 순위가 뒤로 밀리게 된다.

(2) 배당 한도 체크

- 건물 매각 대금이 10억 원이므로, 최우선변제권의 한도인 매각대금의 2분의 1(5억 원) 이내에 해당한다. 사안의 최우선변제 대상 금액 총액인 3억 5천만 원은 이 한도를 초과하지 않으므로 전액이 근저당권보다 우선하여 배당될 수 있다.

3. 기타 채권의 처리

(1) 나머지 임금 및 퇴직금

- 최종 3개월/3년을 제외한 나머지 2개월분 임금(1억 원)과 나머지 2년분 퇴직금(1억 원)은 최우선변제권이 없다. 이들은 담보채권인 금융기관 E의 근저당권 채권보다 후순위가 된다.

(2) 조세 및 공과금

- 국가의 조세 채권(1억 원)은 법정기일 등에 따라 담보채권과 순위가 결정되나, 사안에서는 이미 2021년에 근저당권이 설정되어 있으므로 조세 채권보다 근저당권이 우선할 가능성이 높다. 어떠한 경우에도 조세 채권은 최우선변제 대상 임금채권보다는 후순위이다.

IV 결론

- 사안에서 금융기관 E의 근저당권 채권보다 우선하여 변제받을 수 있는 금액은 총 3억 5천만 원이다. 이는 근로기준법 및 근로자퇴직급여 보장법에 따라 강력하게 보호되는 최종 3개월분 임금(1억 5천만 원)과 최종 3년분 퇴직금(2억 원)의 합계액이다. 나머지 2개월분 임금 및 2년분 퇴직금(총 2억 원)은 최우선변제 대상에서 제외되어 담보채권자인 금융기관 E보다 후순위로 배당받게 된다.

<제03장 임금.제06절 임금채권의 우선변제>

[예상][1][3.06-2]나머지 임금 및 퇴직금 채권의 변제 순위와 조세·공과금 및 일반 채권과의 관계

《【문제3.6】

<사례>

섬유 제조 업체인 D사는 경영 악화로 인해 2023년 12월 20일 사업장 건물이 경매에 부쳐지게 되었다. D사에는 총 50명의 근로자가 재직 중이었으며, 이들은 퇴직 전 5개월분의 임금과 5년 치의 퇴직금을 지급받지 못한 상태였다. 해당 건물의 매각 대금은 총 10억 원이며, 경매 절차에 참여한 채권자들의 현황은 다음과 같다. 첫째, 근로자 甲을 포함한 50명의 근로자들이 청구한 최종 3개월분 임금 1억 5천만 원과 최종 3년분 퇴직금 2억 원이 있다. 둘째, 건물에 대하여 경매 개시 전인 2021년에 이미 설정되어 있던 금융기관 E의 근저당권 채권 5억 원이 존재한다. 셋째, 근로자들이 청구한 나머지 2개월분 임금 1억 원과 나머지 2년분 퇴직금 1억 원이 있다. 넷째, 국가가 고지한 D사의 조세 및 공과금 채권 1억 원이 있다. 배당 절차에서 근로자들의 임금채권과 다른 담보채권 간의 우선순위가 쟁점이 된 상황이다.

(물음2) 최우선변제 대상에 해당하지 않는 나머지 임금 및 퇴직금 채권의 변제 순위에 대하여 조세·공과금 및 일반 채권과의 관계를 중심으로 논하시오. (25점)》

<문제3.6의 물음2> 나머지 임금 및 퇴직금 채권의 변제 순위와 조세·공과금 및 일반 채권과의 관계

I. 문제의 제기

- 사용자의 재산이 경매되는 경우 임금채권은 근로자의 생존권 보호를 위해 일반 채권보다 우선하여 변제되는 우선변제권을 가진다. 그러나 최우선변제권이 인정되는 범위(최종 3개월분 임금, 최종 3년분 퇴직금)를 벗어난 나머지 임금 및 퇴직금 채권은 저당권 등 담보된 채권보다는 후순위로 밀리게 된다. 사안에서는 <최우선변제 대상이 아닌 나머지 2개월분 임금 및 나머지 2년분 퇴직금이 국가의 조세·공과금 채권 및 일반 채권과의 관계에서 어떠한 순위로 배당되는지>가 쟁점이다.

II. 임금채권 우선변제권의 일반 법리

1. 우선변제권의 의의 및 범위

(1) 법적 근거

- 근로기준법 제38조 제1항은 임금, 퇴직금, 재해보상금, 그 밖에 근로관계로 인한 채권은 사용자의 총재산에 대하여 조세·공과금 및 다른 채권에 우선하여 변제되어야 한다고 규정하고 있다. 이는 사용자가 파산하거나 사용자의 재산이 강제집행되는 경우 근로자가 임금을 받지 못해 생활이 곤란해지는 것을 방지하기 위한 제도적 장치이다.

(2) 우선변제의 범위

- 최우선변제 대상인 최종 3개월분 임금 등을 제외한 나머지 모든 근로관계 채권이 이 일반 우선변제권의 대상이 된다. 사안의 나머지 2개월분 임금과 나머지 2년분 퇴직금이 이에 해당한다.

2. 담보채권과의 관계 (후순위성)

(1) 저당권 등 담보권과의 관계

- 임금채권 우선변제권은 사용자의 총재산에 대하여 행사할 수 있으나, 질권이나 저당권 등 담보물권에 의하여 담보된 채권에는 우선하지 못한다. 즉, 임금채권 발생 시기와 저당권 설정 시기를 불문하고 최우선변제 범위를 제외한 임금채권은 담보권보다 후순위이다.

(2) 취지

- 이는 담보권자의 예측 가능성을 보호하고 거래의 안전을 도모하기 위함이다. 만약 모든 임금채권이 저당권에 우선한다면 금융기관 등의 담보 가치 평가가 불가능해져 금융 시장에 혼란을 초래할 수 있기 때문이다.

III. 조세·공과금 및 일반 채권과의 관계

1. 조세 채권과의 관계

(1) 원칙적 우선순위

- 근로기준법 제38조 제1항에 명시된 바와 같이, 임금채권은 원칙적으로 조세·공과금에 우선한다. 이는 조세 채권의 공익성보다 근로자의 생존권 보장이라는 사회 정책적 목적을 우선시한 결과이다.

(2) 예외적 사항

- 조세 채권 중 당해세(해당 재산 자체에 부과된 조세)의 경우 국세기본법 등에 따라 담보권보다 우선하는 경우가 있으나, 임금채권과의 관계에서는 여전히 근로기준법의 특별 규정이 우선 적용되어 임금채권이 조세보다 우위에 서는 것이 판례 및 통설의 태도이다.

2. 공과금 및 일반 채권과의 관계

(1) 공과금과의 관계

- 국민연금보험료, 건강보험료 등 공과금 채권에 대해서도 임금채권은 우선한다. 공과금은 성격상 조세에 준하는 효력을 가지나 근로자의 임금보다는 후순위로 배치된다.

(2) 일반 채권과의 관계

- 임금채권은 아무런 담보가 없는 일반적인 상사·민사 채권보다는 항상 우선한다. 이는 임금채권이 가진 법정 우선변제권의 가장 기본적인 효력이다.

IV. 사안의 적용

1. 각 채권의 순위 확정

(1) 1순위 : 최우선변제 임금채권

- 최종 3개월분 임금(1.5억) 및 최종 3년분 퇴직금(2억) 합계 3.5억 원이 가장 먼저 배당된다. 이는 금융기관 E의 근저당권보다도 우선한다.

(2) 2순위 : 금융기관 E의 근저당권 채권

- 2021년에 설정된 근저당권 채권 5억 원이 그 다음 순위이다. 최우선변제 범위를 넘어서는 임금채권은 이 저당권보다 우선할 수 없다.

(3) 3순위 : 나머지 임금 및 퇴직금 채권

- 사안의 나머지 2개월분 임금(1억)과 나머지 2년분 퇴직금(1억) 합계 2억 원은 우선변제권을 가지므로, 국가의 조세 채권보다 우선하여 배당받을 권리가 있다.

(4) 4순위 : 조세 및 공과금 채권

- 국가가 고지한 D사의 조세 채권 1억 원은 나머지 임금채권보다 후순위이다.

2. 실제 배당 가능액 산출

(1) 배당 재원 및 선순위 배당

- 총 매각 대금 10억 원 중 1순위(3.5억)와 2순위(5억)를 배당하면 남은 금액은 1.5억 원이다.

(2) 나머지 임금채권의 배당

- 3순위인 나머지 임금 및 퇴직금 채권 총액은 2억 원이지만, 남은 재원이 1.5억 원뿐이므로 이 금액 범위 내에서만 변제받게 된다. 따라서 4순위인 조세 채권 1억 원은 배당받지 못하게 된다.

V 결론

- 최우선변제 대상에 해당하지 않는 나머지 임금 및 퇴직금 채권은 근로기준법 제38조 제1항에 의거하여 국가의 조세 · 공과금 및 일반 채권보다는 우선하여 변제받는 지위에 있다. 그러나 담보물권인 금융기관 E의 근저당권 채권보다는 후순위이다. 결론적으로 사안의 나머지 임금채권 2억 원은 조세 채권(1억 원)보다 우선하는 순위를 가지나, 앞선 배당 순위(최우선 임금 및 근저당권)에 밀려 남은 재원인 1.5억 원에 대해서만 실질적인 변제를 받게 될 것으로 판단된다.

《【문제4.1】

<사례>

운송업체인 A사에 근무하는 버스 운전기사 乙은 배차 시간표에 따라 운행 업무를 수행하고 있다. 乙의 하루 일과는 오전 8시에 출근하여 차량 점검 및 청소를 마친 뒤 오전 9시부터 첫 운행을 시작한다. 각 회차별 운행이 종료되면 다음 운행 시작까지 30분에서 1시간 정도의 대기시간이 발생한다. A사의 취업규칙에는 해당 대기시간을 휴게시간으로 명시하고 있으며, 이 시간 동안 근로자들은 회사 내 휴게실에서 자유롭게 머물 수 있다. 그러나 현실적으로 배차 간격이 불규칙하고 다음 운행을 위해 차량 내에서 대기하거나 갑작스러운 배차 변경 지시를 받기 위해 무전기를 휴대하고 있어야 한다. 또한 회사는 대기시간 중에도 손님들의 민원 응대나 차량 보안 관리를 소홀히 하지 말 것을 지시한 상태다. 乙은 실제 운전대 앞에 앉아 있는 시간 외에도 출근 후 점검 시간과 운행 사이의 대기시간이 모두 근로시간에 해당한다고 주장하며 추가 수당을 요구하고 있다.

(물음1) 근로기준법상 근로시간의 개념과 판단 기준을 서술하고, 출근 후 운행 전까지 이루어지는 차량 점검 및 청소 시간이 근로시간에 해당하는지 여부를 논하시오. (25점)》

<문제4.1의 물음1> 근로기준법상 근로시간의 개념 및 판단 기준과 운행 전 준비 시간의 근로시간 해당 여부

I. 문제의 제기

- 근로기준법상 근로시간은 근로자가 사용자의 지휘·감독 아래에 있는 시간을 의미하며, 이는 휴게시간과 구별되는 개념이다. 특히 <버스 운수업과 같이 운행과 운행 사이에 대기시간이나 준비시간이 발생하는 경우, 해당 시간이 근로자의 자유로운 이용이 보장된 시간인지 아니면 사용자의 구속하에 있는 시간인지>가 쟁점이 된다. 사안에서는 근로시간의 일반적 판단 기준을 살펴본 후, 乙의 출근 직후 행위인 차량 점검 및 청소가 업무 수행을 위한 필수적 부수 작업으로서 근로시간에 포함되는지를 규명하고자 한다.

II. 근로시간의 개념 및 판단 기준

1. 근로시간의 의의

(1) 정의

- 근로시간이란 근로자가 사용자의 지휘·감독 아래 근로계약상의 근로를 제공하는 시간을 말한다. 이는 실제 작업 시간뿐만 아니라 근로자가 작업 개시를 위해 대기하는 시간이나 사용자의 지시가 있으면 즉시 업무에 투입되어야 하는 상태의 시간도 포함한다.

(2) 판단의 원칙

- 근로시간에 해당하는지는 근로계약이나 취업규칙상의 규정 유무에도 불구하고 실질적으로 근로자가 사용자의 지휘·감독하에 놓여 있는지를 기준으로 판단한다. 즉, 객관적으로 보아 근로자가 사용자의 구속으로부터 완전히 벗어나 자유로운 이용이 보장되어 있는지 여부가 핵심이다.

2. 근로시간의 구체적 판단 기준

(1) 지휘·감독의 실질적 존재

- 사용자가 근로자에게 업무 수행을 명령하거나 업무의 이행을 위해 대기하도록 하는 등의 지시를 하는 경우 근로시간으로 본다. 명시적인 지시뿐만 아니라 묵시적인 지시가 있는 경우에도 지휘·감독권의 행사가 있는 것으로 간주한다.

(2) 업무와의 관련성 및 필수성

- 당해 활동이 업무 수행과 밀접하게 관련되어 있고, 그 활동이 없이는 정상적인 업무 수행이 불가능하거나 곤란한 경우라면 근로시간으로 인정될 가능성이 높다.

(3) 장소적·시간적 구속성

- 근로자가 특정 장소에 머물러야 하거나, 사용자의 요구가 있을 때 즉시 응답해야 하는 상태라면 시간적·장소적 구속이 인정되어 근로시간에 해당한다. 반면, 근로자가 사용자의 통제에서 벗어나 자유롭게 장소나 공간을 이동할 수 있다면 휴게시간으로 본다.

III. 준비시간 및 대기시간에 관한 법리

1. 준비 및 정리 시간의 처리

(1) 기본 원칙

- 작업 개시 전의 준비 작업이나 종료 후의 정리 작업이 업무의 성격상 필수불가결한 경우, 그 시간은 사용자의 지휘·감독하에 있는 근로시간으로 본다. 예를 들어 작업복 착용, 안전 점검, 도구 정비 등이 이에 해당한다.

(2) 판례의 입장

- 판례는 근로시간이란 근로자가 사용자의 지휘·감독 아래 근로계약에 따른 근로를 제공하는 시간으로서, 작업의 개시부터 종료까지의 시간에서 휴게시간을 제외한 시간을 의미한다고 본다. 또한 작업 시작 전의 교육이나 작업 도구의 준비 등이 사용자로부터 강제되거나 업무 수행에 필수적이라면 이를 근로시간으로 인정하고 있다.

2. 대기시간의 근로시간 산입

(1) 법규정

- 근로기준법 제50조 제3항은 근로시간을 산정하는 경우 작업을 위하여 근로자가 사용자의 지휘·감독 아래에 있는 대기시간 등은 근로시간으로 본다

(2) 휴게시간과의 구별

- 대기시간이 근로시간에 해당하지 않고 휴게시간으로 인정받기 위해서는 근로자에게 시간적·장소적 제약이 없어야 하며, 사용자의 간섭 없이 자유로운 이용이 실질적으로 보장되어야 한다. 단순히 명칭이 휴게시간이라 하더라도 실질적으로 업무와 연결되어 있다면 근로시간이다.

IV. 사안의 적용

1. 차량 점검 및 청소 시간의 성격

(1) 업무 수행의 필수성

- 운송업체인 A사의 버스 운전기사 乙이 운행 시작 전 수행하는 차량 점검 및 청소는 안전 운행과 승객 서비스를 위해 필수적인 행위이다. 차량의 안전 상태를 확인하지 않고 운행을 시작하는 것은 사실상 불가능하므로, 이는 주된 업무인 운전

(2) 사용자의 지휘·감독 여부

- 乙이 오전 8시에 출근하여 9시 운행 전까지 이러한 업무를 수행하는 것은 배차 시간표와 회사의 관리 체계에 따른 의무 이행으로 볼 수 있다. 비록 개별적인 명령이 매일 내려지지 않더라도, 운전기사로서 당연히 수행해야 할 업무로 예정되어 있다면 이는 묵시적인 지휘·감독하에 있는 시간이다.

2. 대기시간의 실질적 검토

(1) 구속성의 존재

- 회차 간 대기시간 동안 乙은 무전기를 휴대해야 하고, 배차 변경 지시에 대비해야 한다. 또한 차량 내 대기나 민원 응대 지시가 있는 점으로 미루어 보아, 乙은 사용자의 구속으로부터 완전히 자유롭지 못한 상태이다.

(2) 자유로운 이용의 부재

- 취업규칙상 휴게시간으로 명시되어 있더라도, 현실적으로 차량 보안 관리와 민원 응대 업무가 부과되어 있다면 이는 근로자의 자유로운 휴식이 보장된 시간이라 보기 어렵다. 따라서 해당 시간은 근로기준법 제50조 제3항의 대기시간으로서 근로시간에 해당한다.

V 결론

- 근로기준법상 근로시간은 실질적인 지휘·감독 여부에 따라 결정되는바, 乙이 출근 후 운행 전까지 수행하는 차량 점검 및 청소 시간은 안전한 운행을 위한 필수적 준비 작업으로서 사용자의 지휘·감독하에 있는 근로시간에 해당한다.

《【문제4.1】

<사례>

운송업체인 A사에 근무하는 버스 운전기사 乙은 배차 시간표에 따라 운행 업무를 수행하고 있다. 乙의 하루 일과는 오전 8시에 출근하여 차량 점검 및 청소를 마친 뒤 오전 9시부터 첫 운행을 시작한다. 각 회차별 운행이 종료되면 다음 운행 시작까지 30분에서 1시간 정도의 대기시간이 발생한다. A사의 취업규칙에는 해당 대기시간을 휴게시간으로 명시하고 있으며, 이 시간 동안 근로자들은 회사 내 휴게실에서 자유롭게 머물 수 있다. 그러나 현실적으로 배차 간격이 불규칙하고 다음 운행을 위해 차량 내에서 대기하거나 갑작스러운 배차 변경 지시를 받기 위해 무전기를 휴대하고 있어야 한다. 또한 회사는 대기시간 중에도 손님들의 민원 응대나 차량 보안 관리를 소홀히 하지 말 것을 지시한 상태다. 乙은 실제 운전대 앞에 앉아 있는 시간 외에도 출근 후 점검 시간과 운행 사이의 대기시간이 모두 근로시간에 해당한다고 주장하며 추가 수당을 요구하고 있다.

(물음2) 운행 사이의 대기시간이 근로기준법상 휴게시간인지 아니면 근로시간인지에 대한 판례의 판단 기준을 설명하고, 본 사안의 대기시간이 근로시간에 포함되는지 여부를 구체적으로 논하시오. (25점)》

<문제4.1의 물음2> 운행 사이 대기시간의 법적 성격 판별 기준과 사안의 대기시간이 근로시간에 포함되는지 여부

I. 문제의 제기

- 운송업종에서는 배차 간격에 따라 필연적으로 대기시간이 발생하며, 사용자는 이를 취업규칙 등에 휴게시간으로 규정하여 임금 지급 대상에서 제외하고자 한다. 그러나 근로기준법상 근로시간과 휴게시간의 구별은 형식적인 명칭이 아니라 실질적인 지휘·감독의 존부에 달려 있다. 사안의 경우 <乙이 대기시간 동안 무전기를 휴대하고 차량 보안 및 민원 응대 업무를 수행하는 상태가 근로기준법 제50조 제3항의 대기시간에 해당하는지, 아니면 제54조의 휴게시간에 해당하는지>가 쟁점이 된다.

II. 근로시간과 휴게시간의 구별 법리

1. 근로시간의 실질적 요건

(1) 지휘·감독의 법리

- 근로시간이란 근로자가 사용자의 지휘·감독 아래 근로계약상의 근로를 제공하는 시간을 의미한다. 판례는 이를 실제 작업 시간뿐만 아니라 근로자가 작업 개시를 위해 대기하는 시간이나 사용자의 지시가 있으면 즉시 업무에 투입되어야 하는 상태의 시간까지 포함하는 개념으로 파악한다.

(2) 대기시간의 법적 지위

- 근로기준법 제50조 제3항은 작업을 위하여 근로자가 사용자의 지휘·감독 아래에 있는 대기시간 등은 근로시간으로 본다고 명시하고 있다. 이는 근로자가 자유롭게 활용할 수 없는 상태에서 다음 업무를 준비하는 시간은 노동력의 대가인 임금이 지급되어야 하는 시간임을 확인한 것이다.

2. 휴게시간의 성립 요건

(1) 자유로운 이용의 보장

- 휴게시간은 근로자가 근로시간 도중에 사용자의 지휘·감독으로부터 완전히 벗어나 자유롭게 이용할 수 있는 시간을 의미한다. 판례는 휴게시간에 대해 시간적·장소적 제약이 있더라도 근로자가 사용자의 간섭 없이 해당 시간을 자유롭게 보낼 수 있다면 휴게시간으로 인정한다.

(2) 실질적 구속력의 부재

- 명칭이 휴게시간이라 하더라도 실질적으로 사용자의 지시가 있거나 업무 수행이 예정되어 있어 근로자가 마음대로 쉴 수 없는 상태라면 이는 대기시간으로서의 근로시간에 해당한다. 즉, 휴게시간의 핵심은 지휘·감독으로부터의 단절이다.

III. 판례의 구체적 판단 기준

1. 판단의 원칙

(1) 종합적 고려

- 판례는 근로시간 해당 여부를 판단함에 있어 근로계약의 내용, 취업규칙의 규정, 업무의 성격, 구체적인 업무 지시 내용, 대기 장소의 제약, 실제 업무 투입 빈도 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.

(2) 형식보다 실질 우선

- 계약서상 휴게시간으로 표기되어 있거나 휴게실 이용이 허용된다는 규정이 있다 하더라도, 실질적으로 업무 수행의 의무가 부과되거나 자유로운 이동이 금지된다면 근로시간으로 본다.

2. 운수업 대기시간에 관한 판례의 태도

(1) 무전기 휴대 및 배차 대기

- 판례는 버스 운전기사가 배차 간격 사이에 무전기를 휴대하고 갑작스러운 배차 변경이나 지시에 대비해야 하는 상태라면, 이는 사용자의 지휘·감독하에 있는 대기시간으로 본다. 비록 실제 운전을 하고 있지 않더라도 노동력을 사용자의 처분 아래 둔 것으로 간주하기 때문이다.

(2) 차량 관리 및 민원 응대 의무

- 대기시간 중에도 차량의 보안을 관리하거나 손님의 민원에 응대할 것을 지시받은 경우, 이는 휴게시간의 본질인 자유로운 이용과 정면으로 배치된다. 판례는 이러한 부수적 업무 수행 의무가 있는 시간을 근로시간으로 인정하는 경향이 뚜렷하다.

IV. 사안의 적용

1. 사용자의 지휘·감독권 행사 여부

(1) 명시적 업무 지시의 존재

- A사는 대기시간 중에도 손님들의 민원 응대와 차량 보안 관리를 소홀히 하지 말라고 지시하였다. 이는 乙이 해당 시간 동안 긴장을 유지하며 업무를 수행해야 함을 의미하며, 사용자의 지휘·감독권이 중단 없이 행사되고 있음을 보여준다.

(2) 시간적·장소적 구속성

- 배차 간격이 불규칙하고 차량 내 대기나 무전기 휴대가 요구되는 상황은 乙의 위치와 행동이 사용자에게 의해 통제되고 있음을 뜻한다. 이는 근로자가 장소를 선택하여 자유롭게 이동할 수 있는 휴게시간의 요건을 충족하지 못한다.

2. 자유로운 이용권의 침해

(1) 실질적 휴식의 불가능

- 현실적으로 다음 운행을 위해 차량 내에서 대기하거나 갑작스러운 지시에 대비해야 하는 상태는 근로자가 신체적·정신적으로 휴식을 취할 수 있는 환경이 아니다. 따라서 취업규칙에 명시된 '자유롭게 머물 수 있다'라는 문구는 형식에 불과하다.

(2) 근로시간 산입의 타당성

- 乙의 대기시간은 작업을 위한 준비 상태를 유지하는 시간으로서 근로기준법 제50조 제3항의 대기시간에 해당한다. 따라서 실제 운전 시간뿐만 아니라 이러한 대기시간 역시 근로시간으로 산정되어야 한다.

V. 결론

- 사안의 乙은 대기 중에도 무전기를 휴대하고 민원 응대 및 차량 관리라는 업무를 수행할 의무가 있으므로, 사용자의 처분 아래 노동력을 제공하고 있는 상태로 보아야 한다. 결론적으로 판례의 기준에 비추어 볼 때, 사안의 대기시간은 명칭만 휴게시간일 뿐 실질적으로는 사용자의 지휘·감독하에 놓인 근로시간이다.

<제04장 근로시간.제04절 휴게시간>

[예상][1][4.04-1]근로기준법상 휴게시간의 의의와 자유이용의 원칙 및 장소적 제약이 가해진 휴게시간의 유효성

《【문제4.4】

<사례>

IT 보안업체인 B사에 근무하는 근로자 丙은 보안 관제 업무를 담당하고 있다. B사의 취업규칙에 따르면 근로시간은 09:00부터 18:00까지이며, 12:00부터 13:00까지 1시간의 휴게시간을 부여한다고 명시되어 있다. 그러나 보안 사고의 위험성 때문에 회사는 휴게시간 중이라 하더라도 보안 시스템에 경보가 울릴 경우 즉시 자리에 복귀하여 상황을 확인하고 조치해야 한다는 내부 지침을 하달하였다. 이에 따라 丙은 휴게시간 중에도 사무실 내의 책상을 떠나지 못하고 식사를 배달시켜 먹으며 모니터를 주시해야 하는 경우가 빈번하였다. 회사는 丙에게 별도의 전용 휴게실 이용을 권장하지 않았으며, 실제로 경보가 울리지 않는 시간 동안은 개인적인 웹서핑이나 독서를 할 수 있도록 허용하였다. 丙은 이러한 1시간의 대기 상태가 사실상 회사의 지휘·감독 하에 있는 근로시간에 해당한다고 주장하며 임금 청구를 제기하였다. 반면 B사는 실제 사고 대응 업무를 수행한 시간만 근로시간으로 보아야 하며, 나머지 시간은 자유롭게 휴식했으므로 휴게시간이라고 맞서고 있다.

(물음1) 근로기준법상 휴게시간의 의의와 자유이용의 원칙에 대하여 서술하고, 사안과 같이 장소적 제약이 가해진 상태에서의 휴게시간이 법적으로 유효한지 논하시오. (25점)》

<문제4.4의 물음1> 근로기준법상 휴게시간의 의의와 자유이용의 원칙 및 장소적 제약이 가해진 휴게시간의 유효성

I. 문제의 제기

- 근로기준법상 휴게시간은 근로자의 건강 보호와 노동력 재생산을 위해 근로시간 도중에 부여되는 시간이다. 사안에서 근로자 丙은 취업규칙상 휴게시간을 보장받고 있으나, 실질적으로는 보안 사고 대응을 위해 사무실 내 대기 및 모니터링이 강제되고 있다. 이에 따라 <휴게시간의 핵심 원칙인 자유이용의 원칙이 준수되고 있는지>, 그리고 <회사가 부과한 장소적 제약과 긴급 대응 의무가 휴게시간의 유효성을 부정하여 해당 시간을 근로시간으로 전환시키는지> 여부가 핵심 쟁점이다.

II. 휴게시간의 의의 및 자유이용의 원칙

1. 휴게시간의 법적 의의

(1) 제도의 취지

- 휴게시간은 근로자가 계속되는 근로로부터 잠시 벗어나 피로를 회복하고 권태감을 해소하며, 향후의 근로 능력을 유지·배양할 수 있도록 보장된 시간이다. 이는 근로자의 기본적 인권 보호와 산업재해 예방이라는 공익적 목적을 동시에 가진다.

(2) 근로기준법상 규정

- 근로기준법 제54조 제1항에 따라 사용자는 근로시간이 4시간인 경우에는 30분 이상, 8시간인 경우에는 1시간 이상의 휴게시간을 근로시간 도중에 주어야 한다. 또한 동조 제2항은 휴게시간은 근로자가 자유롭게 이용할 수 있다고 명시하여 자유이용의 원칙을 확립하고 있다.

2. 자유이용의 원칙

(1) 개념 및 내용

- 자유이용의 원칙이란 휴게시간 동안 근로자가 사용자의 지휘·감독에서 완전히 벗어나 해당 시간을 자신의 의사대로 사용할 수 있어야 함을 의미한다. 이는 시간적·장소적 제약으로부터의 해방뿐만 아니라, 정신적인 업무적 압박으로부터의 해방을 포함한다.

(2) 제한의 한계

- 휴게시간은 근로자의 사생활에 속하는 영역이므로 원칙적으로 사용자가 간섭할 수 없다. 다만, 사업장의 질서 유지나 시설 관리 등 최소한의 범위 내에서 합리적인 제약은 허용될 수 있으나, 그 제약이 휴게시간의 본질적인 목적인 휴식을 방해할 정도에 이르러서는 안 된다.

III. 장소적 제약과 휴게시간의 유효성 판단 기준

1. 장소적 제약의 허용 범위

(1) 합리적 사유의 존부

- 작업의 성격이나 사업장의 보안, 안전상의 이유로 휴게 장소를 특정 구역(예: 회사 내 휴게실)으로 제한하는 것 자체만으로는 휴게시간의 유효성이 바로 부정되지는 않는다. 판례는 장소적 제약이 있더라도 근로자가 그 안에서 자유롭게 휴식을 취할 수 있다면 휴게시간으로 인정하는 태도를 취한다.

(2) 지휘·감독권의 행사 여부

- 중요한 판단 척도는 장소적 제약 속에서 사용자의 지휘·감독이 실질적으로 미치고 있는가이다. 만약 특정 장소에 머물러야 하는 목적이 긴급한 상황 발생 시 즉시 업무에 투입되기 위함이라면, 이는 휴게시간이 아니라 근로기준법 제50조 제3항의 대기시간(근로시간)으로 보아야 한다.

2. 긴급 대응 의무와 근로시간성

(1) 대응의 즉각성 및 강제성

- 근로자가 휴식 중임에도 불구하고 경보음 청취, 무전기 소지, 전화 대기 등 실질적으로 업무와 단절되지 않은 상태에서 지시가 있을 때 즉시 반응해야 한다면 이는 사용자의 처분 아래 있는 대기시간에 해당한다.

(2) 업무 수행의 개연성

- 실제 업무가 발생하지 않았더라도, 업무 발생 시 거부권이 없고 대응이 의무화되어 있다면 해당 시간 전체를 근로시간으로 산입하는 것이 판례의 일관된 입장이다. 단순한 개인적 취미 활동(웹서핑, 독서)이 허용된다는 사실만으로 사용자의 지휘·감독에서 벗어났다고 단정할 수 없다.

IV. 사안의 적용

1. 자유이용의 원칙 위반 여부 검토

(1) 실질적 휴식권의 침해

- 丙은 휴게시간임에도 불구하고 내부 지침에 따라 즉시 자리에 복귀하여 조치해야 하는 의무를 지고 있다. 이로 인해 사무실 책상을 떠나지 못하고 식사조차 자리에서 해결하는 것은 근로자가 사용자의 지휘·감독으로부터 완전히 해방된 상태라고 볼 수 없다.

(2) 업무와의 연속성

- 개인적인 웹서핑이나 독서가 허용되더라도, 이는 보안 시스템의 경보를 주시해야 하는 업무적 긴장 상태 속에서 부수적으로 허용된 것에 불과하다. 丙의 정신적 에너지는 여전히 사용자의 업무를 향해 투입되고 있으므로 자유이용의 원칙이 실질적으로 훼손되었다고 판단된다.

2. 장소적 제약 및 대기 상태의 법적 성격

(1) 장소적 제약의 부당성

- 회사가 별도의 전용 휴게실 이용을 권장하지 않고 업무 공간인 책상에서 대기하도록 한 것은, 단순한 질서 유지를 위한 장소 제한이 아니라 업무 투입을 위한 대기를 목적으로 한 장소적 구속이다.

(2) 근로시간 산입의 타당성

- B사는 실제 사고 대응 업무를 수행한 시간만 근로시간이라고 주장하나, 판례의 법리에 따르면 언제 발생할지 모르는 보안 사고에 대비하여 모니터를 주시하며 자리를 지키는 시간 전체가 사용자의 지휘·감독하에 있는 대기시간이다. 따라서 해당 1시간은 유효한 휴게시간이 아닌 근로시간으로 인정되어야 한다.

V. 결론

- 사안의 1시간은 근로기준법상 휴게시간으로서의 요건을 갖추지 못했다. 자유이용의 원칙은 근로자가 사용자의 지시로부터 완전히 단절될 것을 요구하는데, 丙은 긴급 대응 지침과 장소적 구속으로 인해 실질적으로 대기 업무를 수행하고 있기 때문이다. 따라서 B사가 부과한 장소적 제약 및 대응 의무는 휴게시간의 유효성을 상실시킨다.

<제04장 근로시간.제04절 휴게시간>

[예상][1][4.04-2]휴게시간과 근로시간 구별 기준 및 근로자의 비상대기 상태에 대한 근로시간 포함 여부

《【문제4.4】

<사례>

IT 보안업체인 B사에 근무하는 근로자 丙은 보안 관제 업무를 담당하고 있다. B사의 취업규칙에 따르면 근로시간은 09:00부터 18:00까지이며, 12:00부터 13:00까지 1시간의 휴게시간을 부여한다고 명시되어 있다. 그러나 보안 사고의 위험성 때문에 회사는 휴게시간 중이라 하더라도 보안 시스템에 경보가 울릴 경우 즉시 자리에 복귀하여 상황을 확인하고 조치해야 한다는 내부 지침을 하달하였다. 이에 따라 丙은 휴게시간 중에도 사무실 내의 책상을 떠나지 못하고 식사를 배달시켜 먹으며 모니터를 주시해야 하는 경우가 빈번하였다. 회사는 丙에게 별도의 전용 휴게실 이용을 권장하지 않았으며, 실제로 경보가 울리지 않는 시간 동안은 개인적인 웹서핑이나 독서를 할 수 있도록 허용하였다. 丙은 이러한 1시간의 대기 상태가 사실상 회사의 지휘·감독 하에 있는 근로시간에 해당한다고 주장하며 임금 청구를 제기하였다. 반면 B사는 실제 사고 대응 업무를 수행한 시간만 근로시간으로 보아야 하며, 나머지 시간은 자유롭게 휴식했으므로 휴게시간이라고 맞서고 있다.

(물음2) 판례가 제시하는 휴게시간과 근로시간(대기시간)의 구별 기준을 설명하고, 丙이 휴게시간 중 수행한 상태 유지 및 비상대기가 근로시간에 포함되는지 여부를 포섭하여 판단하시오. (25점)》

<문제4.4의 물음2> 휴게시간과 근로시간 구별 기준 및 근로자의 비상대기 상태에 대한 근로시간 포함 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 보안업체 B사에 근무하는 근로자 丙은 보안사고의 위험성으로 1시간의 휴게시간에도 모니터를 주시하며 사무실 내 책상에서 자리를 지켜야 했다. 이에 근로자 丙은 해당 시간이 근로시간에 해당하여 임금청구를 제기한 상황이다. 쟁점으로 <판례가 제시하는 근로시간과 휴게시간의 구별 기준을 살피고, 丙의 상태 유지 및 비상대기가 실질적으로 사용자의 지휘·감독 아래 있는 근로시간에 해당하는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이러한 쟁점을 중심으로 해당 휴게시간이 丙이 주장하는 근로시간에 해당하는지 여부를 판단한다.

II. 휴게시간과 근로시간(대기시간)의 구별 기준

1. 근로시간의 개념과 판단 원칙

(1) 근로시간의 정의

- 근로시간이란 근로자가 사용자의 지휘·감독 아래 노동력을 사용자의 처분 아래에 둔 실근로시간을 의미한다. 근로기준법 제50조 제3항은 근로시간을 산정함에 있어 작업을 위하여 근로자가 사용자의 지휘·감독 아래 있는 대기시간 등은 근로시간으로 본다고 명시하여 대기시간의 근로시간성을 명문화하고 있다.

(2) 실질적 판단의 원칙

- 판례는 근로시간에 해당하는지 여부는 취업규칙이나 근로계약의 규정 등 형식적 명칭에 의하여 결정되는 것이 아니라고 본다. 대신 업무의 성격, 작업의 내용, 근로자에 대한 사용자의 구체적 지휘·감독 여부, 자유로운 이용의 보장 정도 등을 종합적으로 고려하여 실질적으로 판단해야 한다는 입장이다.

2. 판례상 구별의 구체적 척도

(1) 사용자의 처분권 및 구속성

- 근로자가 사용자의 지휘·감독으로부터 완전히 해방되어 시간을 자유롭게 이용할 수 있다면 휴게시간이다. 반면, 근로자가 실제 작업을 수행하지 않더라도 사용자의 요구가 있으면 즉시 업무에 투입되어야 하는 상태(on-call)에 있고, 장소적·시간적 구속을 받는다면 이는 대기시간으로서 근로시간에 해당한다.

(2) 업무와의 관련성 및 빈도

- 대기 중에 수행하는 활동이 본래의 업무와 밀접한 관련이 있는지, 업무 발생의 개연성이 높은지, 그리고 대기 상태가 해당 직무 수행을 위해 필수적인 요소인지가 중요한 기준이 된다. 또한 업무가 발생하지 않는 시간 동안의 자유도가 어느 정도 보장되는지도 참작 사유가 된다.

III. 丙의 상태 유지 및 비상대기에 대한 법적 포섭

1. 사용자의 실질적 지휘·감독 여부

(1) 내부 지침의 강제성

- B사는 `경보가 울릴 경우 즉시 자리에 복귀하여 조치해야 한다`는 지침을 하달하였다. 이는 근로자에게 휴게시간 중에도 업무 수행을 위한 긴장 상태를 유지할 것을 강요하는 지시이며, 지시 위반 시 징계나 불이익이 예상되는 강제력을 지닌다.

(2) 대기 상태의 실질적 내용

- 丙이 사무실 내 책상을 떠나지 못하고 식사 중에도 모니터를 주시하는 행위는 단순히 휴식 중에 발생한 우발적 상황에 대응하는 수준을 넘어선다. 이는 보안 관제 업무의 특성상 상태 감시라는 핵심 직무를 휴게시간 중에도 연속적으로 수행하고 있는 것으로 볼 수 있다.

2. 자유이용권의 보장 정도 및 장소적 구속

(1) 장소적 제한의 성격

- 회사가 전용 휴게실 이용을 권장하지 않고 사무실 책상 대기를 묵인 또는 강요한 것은 丙을 사용자의 처분 범위 안에 묶어두기 위한 장치이다. 장소적 이탈이 제한된 상태에서의 휴식은 진정한 의미의 휴게라고 보기 어렵다.

(2) 부수적 활동의 허용과 근로시간성

- 회사가 웹서핑이나 독서를 허용하였다 하더라도, 이는 업무 대기 중의 소극적 행위일 뿐이다. 판례는 근로자가 대기 중에 소소한 개인 활동을 할 수 있었다는 사정만으로 사용자의 지휘·감독에서 벗어났다고 보지 않는다. 중요한 것은 업무 발생 시 즉각적으로 대응해야 하는 의무의 존재 여부이다.

IV. 사안의 적용

1. 근로시간 해당 여부 판단

- 丙의 대기 상태는 근로기준법 제50조 제3항이 규정하는 작업을 위하여 사용자의 지휘·감독 아래 있는 대기시간의 전형적인 모습이다. 보안 사고는 발생 시점이 불확실하므로, 사고가 발생하지 않는 시간 동안의 대기 행위 자체가 보안 관제 업무의 필수적인 일부를 구성한다. 따라서 실제 경보가 울려 대응한 시간뿐만 아니라, 경보를 기다리며 모니터를 주시한 1시간 전체가 근로시간으로 산입되어야 한다.

2. 사용자의 주장에 대한 비판적 검토

- B사는 실제 업무 수행 시간만 근로시간이라고 주장하나, 이는 대기시간의 법적 성격을 오해한 것이다. 대기시간은 언제 업무가 시작될지 모르는 불확실한 상태 자체에 대한 노동력 제공을 전제로 하므로, 노동력을 실제로 행사한 결과물(사고 대응)뿐만 아니라 노동력을 사용자의 대기 하에 둔 행위 자체에 대한 보상이 이루어져야 한다.

V. 결론

- 판례의 법리에 비추어 볼 때 丙의 비상대기 시간은 근로시간에 해당한다. 사용자의 명시적인 지침에 의해 장소적 구속과 즉각적인 업무 복귀 의무가 부과되었고, 근로자가 휴게시간의 핵심인 자유이용권을 실질적으로 박탈당했기 때문이다. 따라서 B사는 丙이 휴게시간으로 명시된 12:00부터 13:00까지 수행한 대기 업무에 대하여 근로시간으로서의 임금을 지급할 의무가 있다.

《【문제4.5】

<사례>

자동차 부품 제조업체인 C사는 근로자 丁과 연봉계약을 체결하면서 주휴일은 매주 일요일로 하되, 업무상 필요한 경우 회사는 휴일근로를 명할 수 있으며 근로자는 이에 동의한 것으로 간주한다는 조항을 포함하였다. 이후 C사는 급격한 수주 물량 증가로 인해 4주 연속으로 일요일에 전 직원을 출근시켜 작업을 진행하였다. 丁은 3주째까지는 출근하였으나, 4주째 일요일에는 개인적인 종교 활동 및 휴식권 보장을 이유로 사전 승인 없이 출근하지 않았다. 이에 C사는 丁이 적법한 연장 및 휴일근로 명령을 거부하여 업무에 차질을 초래했다는 이유로 인사위원회에 회부하여 견책 처분을 내렸다. 한편, C사는 해당 월의 임금을 지급하면서 일요일에 근로한 8시간에 대하여 평일 근로와 동일한 100%의 임금만을 지급하였고, 휴일근로 가산수당은 지급하지 않았다. C사는 연봉계약 시 체결한 포괄임금제에 모든 수당이 포함되어 있다고 주장하는 상황이다.

(물음1) 휴일근로 명령의 유효요건과 관련하여 근로자의 개별적 동의가 필요한지 여부 및 사안에서 丁의 출근 거부가 징계 사유에 해당하는지 여부를 논하시오. (25점)》

<문제4.5의 물음1> 휴일근로 명령의 유효요건과 개별적 동의 여부 및 근로자의 출근 거부에 따른 징계 사유의 정당성

I. 문제의 제기

- 사안에서 C사는 근로자 丁과 연봉계약서에 휴일근로에 대한 내용을 포함하여 계약을 체결하였다. 이후 수주 물량 증가로 휴일 근로를 진행하던 중 근로자 丁이 출근하지 않자 업무에 차질을 이유로 견책 징계를 한 상황이다. 쟁점으로 <연봉계약상 `업무상 필요 시 동의한 것으로 간주한다`는 포괄적 합의 조항이 근로기준법상 요구되는 개별적 동의로 인정될 수 있는지>, <또한 丁이 4주째 휴일근로를 거부한 사유가 종교 활동 및 휴식권 보장이라는 점을 고려할 때, 사용자의 명령이 정당한 업무상 명령에 해당하는지>, <이에 기초한 견책 처분이 타당한지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이러한 쟁점을 중심으로 丁의 출근 거부가 징계사유에 해당하는지 논한다.

II. 휴일근로 명령의 유효요건과 근로자의 동의

1. 휴일근로 명령의 법적 근거

(1) 합의의 원칙

- 근로기준법은 휴일근로에 대해 직접적인 강제 규정을 두고 있지 않으나, 판례는 연장근로와 마찬가지로 휴일근로 역시 사용자와 근로자 간의 합의가 있어야 가능한 것으로 보고 있다. 이는 근로자의 휴식권을 보장하기 위한 취지이다.

(2) 합의의 방식

- 휴일근로에 대한 합의는 원칙적으로 개별 근로자와의 합의를 의미한다. 다만, 판례는 근로계약, 취업규칙, 단체협약 등에 휴일근로의 근거 규정이 있고, 이에 근거하여 구체적인 휴일근로 명령이 내려진다면 이를 유효한 명령으로 인정하는 경향이 있다.

2. 포괄적 동의와 개별적 동의의 관계

(1) 판례의 입장

- 판례는 근로계약 등에 `업무상 필요한 경우 연장 및 휴일근로를 할 수 있다`는 취지의 합의가 미리 되어 있다면, 매번 별도의 동의를 구할 필요 없이 사용자가 구체적인 휴일근로를 명할 수 있다고 본다. 즉, 사전에 체결된 포괄적 합의가 근로기준법상 합의로서의 효력을 가진다는 취지이다.

(2) 포괄적 합의의 한계

- 다만, 이러한 포괄적 합의가 있다 하더라도 사용자의 휴일근로 명령이 무제한적으로 허용되는 것은 아니다. 명령은 업무상 상당한 이유가 있어야 하며, 근로자의 건강권이나 기타 인격적 이익을 과도하게 침해해서는 안 된다는 신의칙상의 제한을 받는다.

III. 丁의 출근 거부와 징계 사유 해당 여부

1. 휴일근로 명령의 정당성 검토

(1) 업무상 필요성

- C사는 수주 물량의 급격한 증가라는 객관적이고 긴급한 업무상 사유가 존재한다. 따라서 일요일 작업을 명령한 것 자체는 경영상 합리적인 범주 내에 있다고 판단된다.

(2) 근로자의 거부 사유와 이익 형량

- 丁은 3주간 성실히 명령에 따랐으나 4주째에 종교 활동 및 휴식권 보장을 이유로 거부하였다. 판례는 근로자의 종교적 신념이나 휴식권 역시 헌법상 보호되는 가치이나, 이미 체결된 근로계약상의 의무와 충돌할 경우 업무상 긴급성이 크다면 근로자가 이를 수인해야 할 의무가 있다고 본다. 특히 4주 연속 휴일근로는 근로자의 피로도를 급격히 높일 수 있으나, 사전에 아무런 협의나 승인 없이 무단으로 결근한 점은 丁에게 불리한 요소로 작용한다.

2. 징계 사유의 존재 및 징계권 남용 여부

(1) 징계 사유의 성립

- 유효한 근로계약상의 합의에 근거한 정당한 업무 명령을 거부한 것은 취업규칙상 복무 규정 위반에 해당할 수 있다. 丁이 사전 승인 없이 출근하지 않은 행위는 업무 지시 불이행으로 볼 수 있어 징계 사유 자체는 존재한다고 판단된다.

(2) 견책 처분의 적정성

- 견책은 징계 중 가장 가벼운 처분이다. 4주 연속 휴일근로로 인한 근로자의 고충을 고려하더라도, 회사가 입은 업무적 차질과 사전 통보 없는 무단 결근이라는 형식을 볼 때 견책 처분이 사회통념상 현저히 부당하여 징계권을 남용한 것이라고 보기는 어렵다.

IV. 사안의 적용

1. 동의 여부에 대한 판단

- 사안에서 丁과 C사가 체결한 연봉계약상의 휴일근로 동의 간주 조항은 판례에 의할 때 유효한 포괄적 사전 동의로 볼 수 있다. 따라서 C사가 일요일 근로를 명령할 때마다 丁의 개별적인 동의를 다시 받을 필요는 없다.

2. 징계 정당성에 대한 판단

- C사의 휴일근로 명령은 수주 물량 증가라는 정당한 사유가 있었고, 丁은 계약상 의무가 있음에도 무단으로 출근하지 않았다. 비록 종교 활동이라는 개인적 사유가 있으나, 이는 사전에 조율되었어야 할 사항이다. 따라서 명령 불이행을 이유로 내린 가장 낮은 수위의 징계인 견책은 정당성을 인정받을

가능성이 높다.

V. 결론

- 휴일근로 명령을 위해 근로계약 등에 포괄적 사전 합의가 있다면 개별적 동의가 매번 필요하지는 않다. 丁의 경우 계약상 합의에 따른 정당한 업무 명령을 무단으로 거부하였으므로 이는 징계 사유에 해당한다. 사용자가 내린 견책 처분은 징계 사유와 수단의 적정성을 고려할 때 정당한 처분으로 판단된다.

《【문제4.5】

<사례>

자동차 부품 제조업체인 C사는 근로자 丁과 연봉계약을 체결하면서 주휴일은 매주 일요일로 하되, 업무상 필요한 경우 회사는 휴일근로를 명할 수 있으며 근로자는 이에 동의한 것으로 간주한다는 조항을 포함하였다. 이후 C사는 급격한 수주 물량 증가로 인해 4주 연속으로 일요일에 전 직원을 출근시켜 작업을 진행하였다. 丁은 3주째까지는 출근하였으나, 4주째 일요일에는 개인적인 종교 활동 및 휴식권 보장을 이유로 사전 승인 없이 출근하지 않았다. 이에 C사는 丁이 적법한 연장 및 휴일근로 명령을 거부하여 업무에 차질을 초래했다는 이유로 인사위원회에 회부하여 견책 처분을 내렸다. 한편, C사는 해당 월의 임금을 지급하면서 일요일에 근로한 8시간에 대하여 평일 근로와 동일한 100%의 임금만을 지급하였고, 휴일근로 가산수당은 지급하지 않았다. C사는 연봉계약 시 체결한 포괄임금제에 모든 수당이 포함되어 있다고 주장하는 상황이다.

(물음2) 휴일근로 가산수당의 지급 원칙과 근로기준법상 중복할증(연장근로와 휴일근로의 경합)에 관한 판례의 태도를 설명하고, C사의 임금 미지급 행위의 타당성을 판단하시오. (25점)》

<문제4.5의 물음2> 휴일근로 가산수당 지급 원칙과 중복할증에 관한 판례의 태도 및 회사의 임금 미지급의 타당성

I. 문제의 제기

- 사안에서 C사는 주휴일 근로에 대한 가산수당이 연봉계약 시 체결한 포괄임금제에 포함되어 있으므로 별도로 가산수당을 지급하지 않아도 된다고 주장하는 상황이다. 쟁점으로 <8시간 이내의 휴일근로가 연장근로에도 해당하여 중복할증(100% 가산)이 적용되는지>, <C사가 주장하는 포괄임금제에 가산수당이 적법하게 포함되어 있다고 볼 수 있는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이러한 쟁점을 중심으로 C사의 임금 미지급 행위의 타당성을 판단한다.

II. 휴일근로 가산수당의 지급 원칙 및 중복할증 판례

1. 휴일근로 가산수당 지급 원칙

- 근로기준법 제56조 제2항에 따르면 사용자는 휴일근로에 대하여 다음 각 호의 구분에 따른 금액 이상을 가산하여 지급하여야 한다. 8시간 이내의 휴일근로에 대해서는 통상임금의 100분의 50을 가산하며, 8시간을 초과한 휴일근로에 대해서는 통상임금의 100분의 100을 가산하여 지급하여야 한다. 이는 휴일에 근로를 제공하는 근로자의 특별한 노고를 보상하고 휴일 근로를 억제하기 위함이다.

2. 중복할증(연장근로와 휴일근로의 경합)에 관한 판례의 태도

(1) 쟁점의 소재

- 일주일 중 40시간의 법정근로시간을 모두 채운 근로자가 휴일(주휴일 등)에 근로한 경우, 해당 휴일근로가 휴일근로임과 동시에 1주 40시간을 초과하는 연장근로에도 해당하는지, 즉 중복하여 가산할 것인지가 쟁점이다.

(2) 판례의 입장

- 대법원 전원합의체 판례는 근로기준법상 휴일근로시간은 연장근로시간에 포함되지 않는다고 명시적으로 판단하였다. 따라서 1주 40시간을 초과하여 휴일에 8시간 이내로 근로한 경우, 이는 휴일근로에만 해당할 뿐 연장근로에는 해당하지 않으므로 휴일근로 가산수당(50%)만 적용된다. 결과적으로 8시간 이내의 휴일근로에 대해 100% 중복 가산(휴일 50% + 연장 50%)을 요구할 법적 근거는 없다.

III. 포괄임금제와 가산수당 미지급의 타당성

1. 포괄임금제의 유효요건

(1) 원칙과 예외

- 임금은 실제 근로시간을 산정하여 지급하는 것이 원칙이나, 근로시간 산정이 어렵거나 특수한 사정이 있는 경우 포괄임금제가 인정될 수 있다. 판례는 감시·단속적 근로와 같이 근로시간 산정이 어려운 경우가 아님에도 포괄임금제를 적용하려면, 근로자의 자유로운 의사에 기한 명시적 합의가 있어야 하며 근로자에게 불이익하지 않아야 한다고 본다.

(2) 근로시간 산정이 가능한 경우

- 자동차 부품 제조업체와 같이 근로시간 산정이 명확히 가능한 업종에서는 포괄임금제를 엄격하게 해석한다. 설령 포괄임금제 합의가 있더라도, 실제 근로시간에 따른 가산수당 합계액이 포괄임금으로 지급된 수당보다 많다면 그 차액을 지급해야 한다.

2. C사의 임금 지급 행위 분석

- C사는 일요일 8시간 근로에 대해 100%의 임금만 지급하였다. 이는 근로기준법 제56조 제2항 제1호에서 규정한 통상임금의 50% 가산 원칙을 정면으로 위반한 것이다. 포괄임금제에 모든 수당이 포함되어 있다는 주장만으로는 법정 가산수당 지급 의무를 면할 수 없다.

IV. 사안의 적용

1. 가산수당 지급 의무 위반

- 丁은 일요일에 8시간을 근로하였다. 판례에 따르면 이는 연장근로 중복할증 대상은 아니지만, 최소한 150%(기본 100% + 휴일가산 50%)의 임금을 지급받아야 한다. 그러나 C사는 100%만 지급하였으므로 50%의 가산수당을 미지급한 상태이다.

2. 포괄임금제 주장의 부당성

- 사안의 C사는 제조업체로서 근로시간 산정이 어려운 사업장이 아니다. 따라서 丁과의 연봉계약에 포괄임금 조항이 있다 하더라도, 실제 발생한 휴일근로 가산수당이 연봉액 내에 구체적으로 산정되어 포함되어 있지 않다면 이는 근로기준법상 강행규정을 위반한 것이 된다. 특히, 100%만 지급하고 가산분 50%를 전혀 지급하지 않은 것은 포괄임금제의 법리를 오해한 결과이거나 명백한 임금 체불에 해당한다.

V. 결론

- 사용자는 휴일근로 8시간 이내에 대해 통상임금의 50%를 가산하여 지급해야 하며, 판례상 연장근로와의 중복할증은 인정되지 않는다. 그러나, C사가 포괄임금제를 빌미로 휴일근로에 대해 가산수당을 전혀 지급하지 않고 평일과 동일한 100%의 임금만 지급한 것은 근로기준법 제56조를 위반한 위법한 행위이다. 따라서 C사의 임금 미지급 행위는 타당성이 없으며, 미지급된 50%의 가산수당을 추가로 지급해야 한다.

【문제4.6】

<사례>

시내버스 노선 여객자동차운송사업을 영위하는 A사는 교섭대표노동조합과 근로자가 연차유급휴가를 사용하고자 할 때에는 휴가 예정일 3일 전에 서면으로 신청하여야 한다는 내용의 단체협약을 체결하고 있었다. A사에 버스기사로 근무하는甲은 2019. 7. 5.(금) 15:30경 시내버스를 운행하던 중 A사의 관리과장에게 전화를 걸어 다음 주 월요일인 2019. 7. 8.(월) 오후 근무시간에 연차유급휴가를 사용하겠다고 신청하였다. 관리과장은 단체협약상 3일 전 신청 기한을 준수하지 않았고, 7. 8.(월) 오후에는 이미 배차표상 휴무와 휴가가 예정된 승무원 외에 예비승무원들까지 전원 운행에 투입되어 대체 근로자 확보가 객관적으로 불가능하다는 이유를 들어 휴가 사용을 승인할 수 없다고 반려하였다. 그러나甲은 연차유급휴가는 근로자가 지정한 시기에 당연히 성립하는 권리이며 사측의 반려는 효력이 없다고 주장하면서, 2019. 7. 8.(월) 오후 근무에 출근하지 아니하였다. 이로 인해 A사는 예비 기사 부족으로 해당 노선의 배차 운행을 일부 중단하여 이용 시민들에게 큰 불편을 초래하였고, 사후에甲의 당일 오후 결근을 무단결근으로 처리하여 취업규칙에 의거해 감봉 3개월의 징계처분을 하였다. 이에甲은 사측 대표이사를 근로기준법 제60조 제5항 위반 혐의로 고발하는 한편, 무단결근을 전제로 한 감봉 처분은 부당징계에 해당한다고 주장하며 노동위원회에 구제신청을 제기하였다.

(물음1) A사의 단체협약에 규정된 연차유급휴가 3일 전 신청 요건의 유효성 여부 및 사측 관리과장의 반려 조치가 근로기준법 제60조 제5항 단서에 따른 적법한 시기변경권의 행사에 해당하는지 여부를 논하시오. (25점)

<문제4.6의 물음1> 단체협약상 연차휴가 사전신청 요건의 유효성 및 반려 조치의 시기변경권 행사의 적법성

I. 문제의 제기

-사안은 시내버스 운전기사인甲이 단체협약상 3일 전 서면 신청 요건을 위반하여 연차휴가를 신청하여 사측이 휴가를 반려하였으나甲이 휴가 사용을 강행하자 해당 노선의 운행 중단으로 시민들에게 큰 불편을 주어甲을 징계한 상황이다. 쟁점으로 <단체협약상 연차휴가 청구 시한을 제한하는 규정이 유효한지>, <사측의 반려 조치가 근로기준법 제60조 제5항 단서에 따른 시기변경권의 적법한 요건인 사업 운영에 막대한 지장을 초래하는 경우에 부합하는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이에 관한 구체적인 법적 근거와 판례의 태도를 기준으로 위 쟁점에 관해 논한다.

II. 연차유급휴가 시기지정권과 시기변경권의 법리

1. 연차유급휴가권과 시기변경권의 성격

(1) 시기지정권과 시기변경권의 원칙

-근로기준법 제60조 제5항 본문에 따라 사용자는 연차유급휴가를 근로자가 청구한 시기에 주어야 하므로 근로자에게는 시기지정권이 인정된다. 다만, 동항 단서는 근로자가 청구한 시기에 휴가를 주는 것이 사업 운영에 막대한 지장을 초래하는 경우에는 사용자가 그 시기를 변경할 수 있도록 시기변경권을 보장한다.

(2) 대립적 권리의 조화

-연차휴가는 근로의무를 면제하는 제도이므로 근로자의 휴가 사용권과 사용자의 안정적인 사업 운영권이 합리적으로 조화를 이루어야 한다.

2. 단체협약상 연차휴가 사전신청 기한 규정의 유효성

(1) 사전신청 제도의 목적

-사용자가 근로자의 휴가로 인한 공백에 대비하여 대체 인력을 확보하고 배차표 조정을 거치기 위해서는 일정한 준비 시간이 필요하다.

(2) 단체협약 규정의 효력

-대법원은 연차휴가의 시기지정권 행사의 절차적 요건으로서 단체협약이나 취업규칙에 일정한 사전신청 기한(예 : 3일 전 서면 신청)을 규정하는 것은 연차휴가권의 본질을 침해하지 않는 범위 내에서 합리적인 운영 제약으로서 유효하다고 판시한다.

3. 시기변경권 행사의 적법성 판단 기준

(1) 막대한 지장의 판단 요소

-대법원 2025. 7. 17. 선고 2021도11886 판결은 <사용자가 적법하게 시기변경권을 행사할 수 있는 사업 운영에 막대한 지장이 있는 경우에 해당하는지> 여부는 근로자가 담당하는 업무의 내용과 성격, 근로자가 지정한 휴가 시기의 예상 근무 인원과 업무량, 근로자의 휴가 청구 시점, 대체 근로자 확보의 필요성 및 그 확보에 필요한 시간 등을 종합적으로 고려하여 신중하게 판단하여야 한다고 판시하였다.

(2) 업종의 특수성 고려

-대중교통 운송업과 같이 공공성과 정시성이 고도로 요구되는 사업장의 경우, 사전 배차표의 안정적 유지가 중요하므로 갑작스러운 결원에 따른 대체 인력 확보 가능 여부가 핵심적인 판단 기준이 된다.

III. 사안의 적용

1. 단체협약상 3일 전 신청 요건의 유효성

(1) 규정의 유효성

-A사와 노동조합이 체결한 단체협약상 `근로자가 연차유급휴가를 사용하고자 할 때에는 휴가 예정일 3일 전에 서면으로 신청하여야 한다`는 규정은, 사용자의 대체 인력 확보 및 노선 배차의 안정성 확보를 위한 합리적인 절차적 제한이다. 따라서 이는 근로자의 연차유급휴가권을 본질적으로 침해하지 않아 유효하다.

(2) 기한 준수 여부의 계산

-민법상 기간 계산의 원칙에 의할 때 초일은 불산입하므로 2019. 7. 8.(월)의 연차휴가 신청은 늦어도 7. 4.(목)까지 이루어졌어야 한다. 따라서甲이 7. 5.(금) 15:30경에 행한 신청은 단체협약상 유효한 절차적 기한을 위반한 것이다.

2. 사측의 반려 조치가 적법한 시기변경권 행사에 해당하는지 여부

(1) 대체 근로자 확보의 불가능성

-甲이 신청한 휴가 예정일인 7. 8.(월) 오후에는 이미 대체 근로가 가능한 예비승무원까지 전원 운행에 투입되어 있었으므로, 객관적으로 대체 근로자의 확보가 불가능한 상황이었다.

(2) 사업 운영의 막대한 지장 초래 여부

- 시내버스 운송업은 대중교통으로서 공익성과 정시성이 강하게 요구되는데, 甲의 휴가 승인 시 버스 배차 운행이 일부 중단되어 대외적으로 시민들에게 심각한 지장과 불이익을 초래할 수밖에 없었다. 따라서 사측이 甲의 연차휴가 신청을 승인하지 않고 반려한 조치는 근로기준법 제60조 제5항 단서에 의거하여 사업 운영에 막대한 지장이 있는 상황에서 적법하게 시기변경권을 행사한 것에 해당한다.

IV. 결론

- A사의 단체협약상 연차휴가 3일 전 서면 신청 규정은 사용자의 예측 가능성과 대체인력 확보 기회를 보장하기 위한 유효한 절차적 요건에 해당한다. A사 사업인 시내버스 운송업의 공익성과 정시성, 대체 근로자 확보의 객관적 불가능성, 배차 일부 중단에 따른 중대한 대외적 피해 등을 종합적으로 이익형량할 때, 사측 관리과장의 휴가 반려 조치는 근로기준법 제60조 제5항 단서에 따른 정당하고 적법한 시기변경권의 행사에 해당한다.

《【문제4.6】

<사례>

시내버스 노선 여객자동차운송사업을 영위하는 A사는 교섭대표노동조합과 근로자가 연차유급휴가를 사용하고자 할 때에는 휴가 예정일 3일 전에 서면으로 신청하여야 한다는 내용의 단체협약을 체결하고 있었다. A사에 버스기사로 근무하는 甲은 2019. 7. 5.(금) 15:30경 시내버스를 운행하던 중 A사의 관리과장에게 전화를 걸어 다음 주 월요일인 2019. 7. 8.(월) 오후 근무시간에 연차유급휴가를 사용하겠다고 신청하였다. 관리과장은 단체협약상 3일 전 신청 기한을 준수하지 않았고, 7. 8.(월) 오후에는 이미 배차표상 휴무와 휴가가 예정된 승무원 외에 예비승무원들까지 전원 운행에 투입되어 대체 근로자 확보가 객관적으로 불가능하다는 이유를 들어 휴가 사용을 승인할 수 없다고 반려했다. 그러나 甲은 연차유급휴가는 근로자가 지정한 시기에 당연히 성립하는 권리이며 사측의 반려는 효력이 없다고 주장하면서, 2019. 7. 8.(월) 오후 근무에 출근하지 아니하였다. 이로 인해 A사는 예비 기사 부족으로 해당 노선의 배차 운행을 일부 중단하여 이용 시민들에게 큰 불편을 초래하였고, 사후에 甲의 당일 오후 결근을 무단결근으로 처리하여 취업규칙에 의거해 감봉 3개월의 징계처분을 하였다. 이에 甲은 사측 대표이사를 근로기준법 제60조 제5항 위반 혐의로 고발하는 한편, 무단결근을 전제로 한 감봉 처분은 부당징계에 해당한다고 주장하며 노동위원회에 구제신청을 제기하였다.

(물음2) 사측의 반려에도 불구하고 출근하지 않은 甲의 행위가 적법한 연차유급휴가의 사용에 해당하는지 여부 및 이를 무단결근으로 취급하여 행해진 A사의 감봉 처분의 정당성에 관하여 논하시오. (25점)》

<문제4.6의 물음2> 연차휴가 반려 후 출근하지 않은 행위의 성격 및 이를 이유로 한 감봉 처분의 정당성

I. 문제의 제기

- 사안은 적법한 시기변경권 행사로 반려된 휴가예정일에 출근하지 않은 甲의 행위를 무단결근으로 간주하여 A사가 감봉 3개월의 징계처분을 한 상황이다. 쟁점으로 <사측의 반려를 무시하고 출근하지 않은 甲의 행위가 적법한 연차유급휴가 사용에 해당하는지>, <이를 무단결근으로 취급하여 행해진 A사의 감봉 처분이 정당한지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이러한 쟁점에 대해 논한다.

II. 휴가 사용의 한계와 징계 및 감급 제한의 법리

1. 시기변경권 행사와 휴가 사용의 적법성

(1) 시기변경권 행사와 근로의무

- 사용자가 근로기준법 제60조 제5항 단서에 따라 적법하게 시기변경권을 행사한 경우, 근로자의 시기지정권 효력은 저지되므로 근로자는 노무제공의무를 여전히 부담한다.

(2) 일반적 휴가 사용과 무단결근

- 대법원은 적법한 시기변경권 행사로 휴가가 반려되었음에도 근로자가 출근하지 아니한 경우, 이는 적법한 휴가 사용이 아닌 무단결근에 해당한다고 판시한다.

2. 징계처분의 정당성 및 감급 제재의 제한

(1) 징계사유와 양정의 적정성

- 근로기준법 제23조 제1항에 따른 징계가 정당하려면 취업규칙상 객관적 징계사유가 존재하고, 행위의 정도와 제재 사이에 비례관계가 인정되는 양정의 적정성을 갖추어야 한다.

(2) 근로기준법 제95조의 감급 한계

- 근로기준법 제95조는 감급 제재 시 1회 액수가 평균임금 1일분의 2분의 1을, 총액이 한 임금지급기 임금 총액의 10분의 1을 초과하지 못하도록 규정하고 있으며 이를 위반한 초과 부분은 무효가 된다.

III. 사안의 적용

1. 甲의 출근 거부 행위의 성격 판단

(1) 연차유급휴가 사용의 부적법성

- 사측 관리과장의 휴가 반려 조치는 대중교통 운송업의 공익성 및 예비승무원 투입 상황 등을 고려할 때 적법한 시기변경권의 행사에 해당하므로, 甲이 행한 연차휴가 신청의 법적 효력은 적법하게 소멸하였다.

(2) 무단결근의 성립

- 甲은 근로의무가 유효하게 존속하는 7. 8.(월) 오후에 임의로 출근하지 않았다. 따라서 甲의 행위는 적법한 휴가 사용이 아니며 무단결근에 해당한다.

2. 감봉 3개월 징계처분의 정당성 검토

(1) 징계사유 및 양정의 적정성 총족

- 甲의 무단결근으로 배차가 일부 중단되어 시민들에게 큰 불편을 초래하였으므로 취업규칙상 명백한 징계사유가 인정된다. 또한, 사안의 공익적 피해 수준에 비추어 감봉 3개월은 양정상 정당하다.

(2) 감급 제한 규정의 적용 한계

- 감봉 처분은 정당하나 실제 삭감되는 액수는 근로기준법 제95조의 제한 한도를 준수하여야 한다. 1회 감액분이 1일 평균임금의 반액을 넘거나, 월 임금 총액의 10분의 1을 초과하여 삭감해서는 안 되며, 초과하는 부분은 효력이 없다.

IV. 결론

- 사용자의 시기변경권 행사가 적법하므로 甲의 휴가는 성립하지 않았고, 따라서 당일 결근은 적법한 휴가 사용이 아닌 무단결근에 해당한다. 무단결근에 따른 감봉 처분은 사유·양정 측면에서 정당하다. 다만, 실제 삭감되는 액수가 근로기준법 제95조의 감급 제한 한도를 준수하는 범위 내에서만 최종적으로 정당하고 유효하다.

<제07장 근로관계의 이전.제02절 합병>

[예상][1][7.02-1]기업 합병 시 특정 근로자에 대한 승계 거부 및 해고 통보의 법적 효력

《【문제7.2】

<사례>

자동차 부품 제조업체인 A회사는 경영 효율화를 위해 동종 업계의 B회사를 흡수합병하기로 결정하였다. 합병 과정에서 A회사는 B회사의 생산 설비와 특허권 등 자산은 모두 승계하기로 하였으나, B회사의 근로자 중 노동조합 활동에 적극적이었던 근로자 10명(이하 대상 근로자들)에 대해서는 합병 계약서상 승계 대상 제외자로 명시하고 이들에게 해고를 통보하였다. 한편, B회사의 취업규칙에는 정년이 만 62세로 규정되어 있었으나, 합병 후 A회사의 취업규칙은 정년을 만 60세로 정하고 있었다. A회사는 합병 이후 B회사에서 승계된 근로자들에게 일방적으로 A회사의 취업규칙을 적용하여 만 60세가 된 근로자들에게 퇴직을 관리하기 시작하였다. 또한 B회사 근로자들에게 지급되던 기존의 경영성과급은 A회사의 임금 체계에 없다는 이유로 지급을 중단하였다. 이에 대상 근로자들과 승계된 근로자들은 각각 해고의 무효와 근로조건 저하에 대한 권리 구제를 주장하고 있다.

(물음1) A회사가 합병 계약을 근거로 대상 근로자들에 대해 승계를 거부하고 해고한 행위의 법적 정당성을 논하시오.》

<문제7.2의 물음1> 기업 합병 시 특정 근로자에 대한 승계 거부 및 해고 통보의 법적 효력

I. 문제의 제기

- 사안은 A회사가 B회사를 흡수합병하면서 특정 근로자들을 승계 대상에서 제외하기로 합의하고 이들에게 해고를 통보한 상황이다. 쟁점으로 <합병 시 근로관계의 승계 원칙과 승계 배제 특약의 효력 여부, 승계 거부가 근로기준법상 해고에 해당하는지> 검토하여야 한다. 이하에서는 쟁점을 중심으로 해당 해고의 법적 정당성에 대해 논한다.

II. 합병 시 근로관계 승계의 법리

1. 포괄적 승계의 원칙

- 상법상 흡수합병이 이루어지면 소멸회사의 권리와 의무는 합병 후 존속회사에 포괄적으로 승계된다. 근로관계 또한 근로자 개개인의 동의가 없더라도 원칙적으로 존속회사에 포괄 승계되는 것으로 보아야 한다. 이는 기업의 인적 조직이 그 동일성을 유지하며 이동하는 것이므로, 근로자의 생존권 보장과 고용 안정을 위해 인정되는 법리다.

2. 승계 배제 특약의 효력

(1) 유효성 판단 기준

- 합병 계약서에 특정 근로자를 승계 대상에서 제외하거나 해고한다는 조항을 두는 이른바 승계 배제 특약은 원칙적으로 무효다. 판례는 합병에 의한 근로관계 승계를 인정하면서, 특약에 의해 일부 근로자를 배제하는 것은 근로기준법상 해고의 제한을 회피하려는 시도로 간주한다.

(2) 예외적 정당성 요건

- 다만, 승계 배제가 정당화되기 위해서는 근로기준법 제23조 제1항에 따른 정당한 이유가 있거나, 제24조에 따른 긴박한 경영상의 필요에 의한 정리해고 요건을 갖추어야 한다. 이러한 요건을 갖추지 못한 상태에서 합병 계약서상의 문구만을 근거로 승계를 거부하는 것은 법적 효력이 없다.

III. 승계 거부와 부당해고의 성립

1. 승계 거부의 법적 성격

- 합병 시 근로관계가 당연히 승계됨에도 불구하고 사용자가 특정 근로자의 승계를 거부하는 것은 실질적으로 해고에 해당한다. 따라서 사용자는 해당 근로자를 해고해야 할 만큼의 중대한 귀책사유나 경영상의 필요성을 직접 입증하여야 한다.

2. 차별적 승계 거부의 위법성

- 사안과 같이 노동조합 활동에 적극적이었다는 이유로 승계 대상에서 제외하는 것은 헌법상 보장된 노동3권을 침해하는 행위일 뿐만 아니라, 부당노동행위 및 정당한 이유 없는 해고에 해당할 소지가 매우 높다. 합병은 근로자의 고용 상태를 임의로 선별하여 구조조정하는 수단으로 악용될 수 없다.

IV. 사안의 적용

1. 승계 배제 특약의 무효

- A회사와 B회사의 흡수합병은 상법상 포괄 승계가 발생하는 사안이다. 따라서 B회사의 모든 근로관계는 A회사에 당연 승계된다. A회사가 합병 계약서에 10명의 근로자를 승계 대상 제외자로 명시한 특약은 포괄 승계 원칙에 반하며, 근로기준법상의 해고 제한 규정을 위반한 것이므로 무효다.

2. 해고의 정당성 결여

- A회사가 대상 근로자들에게 통보한 해고는 정당한 이유가 없다. 단순히 노동조합 활동에 적극적이었다는 점은 근로관계 승계를 거부할 사유가 되지 못하며, 이는 오히려 부당노동행위의 의심을 강하게 뒷받침한다. 또한 경영 효율화를 합병의 목적으로 내세우고 있으나, 특정 인원만을 골라 승계를 거부하는 행위가 정리해고의 법리적 요건을 충족했다고 보기 어렵다.

V. 결론

- 사용자 A회사가 합병 계약을 근거로 대상 근로자 10명에 대해 승계를 거부하고 해고를 통보한 행위는 법적 정당성이 없다. 합병 시 근로관계는 당연 승계되는 것이 원칙이므로, 승계 배제 특약은 무효이며 별도의 정당한 해고 사유가 없는 한 해당 근로자들의 근로관계는 A회사에 유효하게 승계된 것으로 보아야 한다. 따라서 A회사의 행위는 부당해고에 해당한다.

<제07장 근로관계의 이전.제02절 합병>

[예상][1][7.02-2]기업 합병 후 근로조건의 일방적 변경 및 취업규칙 적용의 법적 효력

《【문제7.2】

<사례>

자동차 부품 제조업체인 A회사는 경영 효율화를 위해 동종 업계의 B회사를 흡수합병하기로 결정하였다. 합병 과정에서 A회사는 B회사의 생산 설비와 특허권 등 자산은 모두 승계하기로 하였으나, B회사의 근로자 중 노동조합 활동에 적극적이었던 근로자 10명(이하 대상 근로자들)에 대해서는 합병 계약서상 승계 대상 제외자로 명시하고 이들에게 해고를 통보하였다. 한편, B회사의 취업규칙에는 정년이 만 62세로 규정되어 있었으나, 합병 후 A회사의 취업규칙은 정년을 만 60세로 정하고 있었다. A회사는 합병 이후 B회사에서 승계된 근로자들에게 일방적으로 A회사의 취업규칙을 적용하여 만 60세가 된 근로자들에게 퇴직을 관리하기 시작하였다. 또한 B회사 근로자들에게 지급되던 기존의 경영성과급은 A회사의 임금 체계에 없다는 이유로 지급을 중단하였다. 이에 대상 근로자들과 승계된 근로자들은 각각 해고의 무효와 근로조건 저하에 대한 권리 구제를 주장하고 있다.

(물음2) 합병 후 A회사가 승계된 근로자들에게 일방적으로 A회사의 취업규칙(정년 등)을 적용하여 기존 근로조건을 하락시킨 행위의 법적 효력을 논하시오.》

<문제7.2의 물음2> 기업 합병 후 근로조건의 일방적 변경 및 취업규칙 적용의 법적 효력

I. 문제의 제기

- 사안은 합병 후 A회사가 B회사 출신 근로자들에게 A회사의 취업규칙을 일방적으로 적용하여 정년을 단축하고 성과급 지급을 중단한 상황이다. 쟁점으로 <승계된 근로조건의 성격과 취업규칙 단일화 과정에서 발생하는 불이익 변경의 절차적 요건 준수 여부>를 검토하여야 한다. 이하에서는 이러한 쟁점을 중심으로 기존 근로조건을 하락시킨 행위의 법적 효력에 대해 논한다.

II. 합병 후 근로조건의 승계와 유지

1. 근로조건 승계의 원칙

- 합병에 의하여 근로관계가 승계되면 소멸회사와 근로자 사이의 기존 근로계약 내용이나 취업규칙상의 근로조건은 존속회사에 그대로 승계된다. 즉, 합병이라는 사실만으로 종전의 근로조건이 존속회사의 근로조건으로 자동 변경되는 것은 아니며, 근로관계의 동일성이 유지되는 한 기존의 권리·의무 상태가 지속된다.

2. 취업규칙의 경합과 적용

- 합병 후 존속회사에 기존 취업규칙이 있고 소멸회사로부터 승계된 취업규칙이 공존하게 되는 경우를 취업규칙의 경합이라 한다. 이때 존속회사가 별도의 변경 절차를 거치지 않는 한, 승계된 근로자들에게는 종전 소멸회사의 취업규칙이 그대로 적용되며, 존속회사의 취업규칙이 당연히 적용되는 것은 아니다.

III. 취업규칙의 단일화와 불이익 변경

1. 취업규칙 변경의 절차적 요건

- 사용자가 합병 후 인사관리의 통일을 위해 취업규칙을 하나로 통합하고자 할 때, 변경될 내용이 근로자에게 불리하다면 근로기준법 제94조 제1항 단서에 따라 해당 근로자 집단의 과반수로 조직된 노동조합 또는 근로자 과반수의 동의를 얻어야 한다.

2. 불이익 변경 여부의 판단

(1) 판단 기준

- 취업규칙의 변경이 불이익한지 여부는 근로자에게 제공되는 전체적인 근로조건의 득실을 비교하여 판단한다. 정년의 단축이나 기존에 지급되던 상여금·성과급의 폐지는 근로자에게 명백히 불리한 변경에 해당한다.

(2) 사회통념상 합리성 이론의 제한적 적용

- 과거 판례는 근로자의 동의가 없더라도 사회통념상 합리성이 있는 경우에는 취업규칙 변경의 효력을 인정하기도 하였으나, 최근 대법원은 근로자의 집단적 동의권을 실질적으로 보장하기 위해 사회통념상 합리성만을 이유로 근로자에게 불리한 취업규칙 변경의 효력을 인정하는 것에 매우 엄격하고 보수적인 입장을 취하고 있다.

IV. 사안의 적용

1. 정년 단축 및 성과급 중단의 효력

- B회사 근로자들은 승계 당시 만 62세의 정년과 경영성과급 지급 권리를 보유하고 있었다. A회사가 합병 후 B회사 근로자들에게 A회사의 취업규칙(정년 60세, 성과급 없음)을 일방적으로 적용한 것은 승계된 근로조건을 불이익하게 변경한 것이다. B회사 근로자 집단의 집단적 동의를 얻었다는 정황이 없으므로, 이러한 일방적 적용은 근로기준법 제94조 제1항을 위반하여 무효다.

2. 근로관계 승계 법리와의 충돌

- A회사는 임금 체계의 상이함을 이유로 성과급 지급을 중단하였으나, 이는 포괄 승계의 법리에 반한다. 승계된 근로관계는 종전 취업규칙의 내용을 포함하므로, A회사가 이를 준수하지 않는 것은 근로계약 위반에 해당한다. 또한 정년 60세 적용에 따른 퇴직 조치 역시 근로기준법상 정당한 이유 없는 해고와 다름없어 효력이 발생하지 않는다.

V. 결론

- 합병 후 A회사가 B회사 승계 근로자들에게 일방적으로 자사의 취업규칙을 적용하여 정년을 단축하고 성과급을 중단한 행위는 법적 효력이 없다. 승계된 근로조건을 불리하게 변경하기 위해서는 근로기준법에 따른 집단적 동의 절차를 반드시 거쳐야 하기 때문이다. 따라서 B회사 출신 근로자들은 여전히 종전의 정년(62세)을 향유하며, 지급 중단된 성과급에 대해서도 청구권을 가진다.

《【문제9.2】

<사례>

편의점 체인 본사인 A사는 직영 점포에서 근무할 근로자 乙과 근로계약을 체결하면서 근로시간을 주 20시간(1일 4시간, 주 5일)으로 정하였다. 해당 점포에는 乙과 동일한 업무를 수행하는 풀타임 근로자 丙(주 40시간 근무)이 함께 근무하고 있다. 어느 날 A사는 갑작스러운 재고 정리 업무를 이유로 乙에게 해당 주의 월요일부터 금요일까지 매일 2시간씩 총 10시간의 추가 근무를 지시하였고 乙은 이에 동의하여 근무를 마쳤다. 이후 乙은 해당 월의 임금을 확인한 결과 추가로 근무한 10시간에 대하여 가산수당 없이 통상임금의 100%만을 지급받은 사실을 알게 되었다. 또한 A사는 명절 상여금을 지급하면서 丙에게는 50만 원을 지급하였으나 乙에게는 단시간근로자라는 이유로 전혀 지급하지 않았다. 乙은 초과근로 가산수당 미지급과 상여금 차별 지급에 대하여 노동위원회에 시정을 신청하고자 한다.

(물음1) 단시간근로자의 초과근로에 대한 법정 가산수당 지급 요건 및 사안에서 乙이 수행한 10시간의 추가 근무에 대해 가산임금을 청구할 수 있는지 근거 법령을 바탕으로 논하시오. (25점)》

<문제9.2의 물음1> 단시간근로자의 초과근로 가산수당 지급 요건 및 근로자의 가산임금 청구권 인정 여부

I. 문제의 제기

- 사안은 단시간근로자인 乙이 주 20시간의 소정근로시간을 정하였으나, 실제로는 주 30시간을 근무한 상황이다. 일반 근로자의 경우 주 40시간(법정 근로시간)을 초과하여 연장근로 가산수당이 발생하지만, 기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률(이하 '기간제법')은 단시간근로자에 대해 특칙을 두고 있다. 쟁점으로 <단시간근로자 乙이 수행한 10시간의 추가 근무가 가산수당 지급 대상인 초과근로에 해당하는지>, <그 근거 법령이 무엇인지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 乙이 가산임금을 청구할 수 있는지 근거 법령을 바탕으로 논한다.

II. 단시간근로자의 초과근로와 가산수당의 법적 근거

1. 단시간근로자의 정의 및 근로조건

(1) 단시간근로자의 정의

- 단시간근로자란 1주 동안의 소정근로시간이 그 사업장에서 같은 종류의 업무에 종사하는 통상 근로자의 1주 동안의 소정근로시간에 비하여 짧은 근로자를 말한다. 사안에서 乙은 주 20시간 근무자로, 통상 근로자인 丙(주 40시간)에 비해 근로시간이 짧으므로 단시간근로자에 해당한다.

(2) 근로조건 결정 원칙

- 단시간근로자의 근로조건은 그 사업장의 같은 종류의 업무에 종사하는 통상 근로자의 근로시간을 기준으로 산정한 비율에 따라 결정되어야 한다 (비례원칙).

2. 초과근로 제한 및 가산수당 지급 요건

(1) 초과근로의 제한

- 기간제법 제6조 제1항에 따르면 사용자는 단시간근로자에 대하여 소정근로시간을 초과하여 근로하게 하는 경우 해당 근로자의 동의를 얻어야 한다. 이 경우 1주간에 12시간을 초과할 수 없다.

(2) 가산수당 지급 의무

- 기간제법 제6조 제3항에 따라 사용자는 단시간근로자가 소정근로시간을 초과하여 근로한 경우에 대하여 통상임금의 100분의 50 이상의 금액을 가산하여 지급하여야 한다. 이는 근로기준법상 연장근로(법정근로시간 초과)와 구별되는 단시간근로자만의 특별 보호 규정이다.

III. 일반 연장근로와 단시간근로자 초과근로의 비교

1. 가산수당 발생 기준점의 차이

(1) 근로기준법상 연장근로

- 일반적인 근로자의 경우 법정근로시간인 1주 40시간 또는 1일 8시간을 초과하는 경우에만 50%의 연장근로 가산수당이 발생한다.

(2) 기간제법상 초과근로

- 단시간근로자는 법정근로시간(40시간)에 미달하더라도, 당사자 사이의 소정근로시간을 초과하는 순간부터 초과근로 가산수당이 발생한다. 이는 단시간근로자의 생활 리듬을 보호하고 무분별한 추가 근로 지시를 억제하기 위함이다.

2. 입법 취지

- 단시간근로자는 자신의 소정근로시간에 맞추어 나머지 시간을 자유롭게 설계하는 경우가 많다. 따라서 비록 법정근로시간 범위 내의 근로라 할지라도, 약속된 소정근로를 넘어서는 노동에 대해서는 통상 근로자와 달리 가산임금을 보장하여 불리한 처우를 방지하고자 하는 목적이 있다.

IV. 사안의 적용

1. 乙의 법적 지위 및 소정근로시간 확인

- 乙은 주 20시간을 근무하기로 계약한 단시간근로자이다. 해당 사업장의 통상 근로자인 丙의 주 40시간보다 짧기 때문이다. 乙의 소정근로시간은 매일 4시간씩 주 20시간이다.

2. 추가 근무 10시간의 성격

- A사의 지시와 乙의 동의로 이루어진 매일 2시간(총 10시간)의 추가 근무는 乙의 소정근로시간인 일 4시간, 주 20시간을 초과하는 노동이다. ① 乙은 월요일부터 금요일까지 매일 6시간(소정 4시간 + 추가 2시간)을 근무하였다. ② 주간 총 근로시간은 30시간(소정 20시간 + 추가 10시간)이다.

3. 가산임금 청구 가능성 판단

- 기간제법 제6조 제3항에 따르면 단시간근로자가 소정근로시간을 초과하여 근로하면 법정근로시간(주 40시간) 이내라 하더라도 가산수당을 지급해야 한다. 乙이 추가로 근무한 10시간은 모두 乙의 소정근로시간을 초과한 것이므로, A사는 해당 10시간에 대하여 통상임금의 50%를 가산하여 지급할 법적 의무가 있다. 따라서 乙은 미지급된 50%의 가산수당을 청구할 수 있다.

V. 결론

- 단시간근로자인 乙의 추가 근무 10시간은 기간제법 제6조 제3항이 규정한 초과근로에 해당한다. 사용자는 단시간근로자가 법정근로시간인 주 40시간을 넘지 않았더라도 소정근로시간을 초과한 경우에는 가산임금을 지급해야 한다. 그러므로 A사가 가산수당 없이 100%의 임금만 지급한 것은 기간제법 위반이며, 乙은 해당 10시간에 대한 50%의 가산임금을 적법하게 청구할 수 있다.

《【문제9.2】

<사례>

편의점 체인 본사인 A사는 직영 점포에서 근무할 근로자 乙과 근로계약을 체결하면서 근로시간을 주 20시간(1일 4시간, 주 5일)으로 정하였다. 해당 점포에는 乙과 동일한 업무를 수행하는 풀타임 근로자 丙(주 40시간 근무)이 함께 근무하고 있다. 어느 날 A사는 갑작스러운 재고 정리 업무를 이유로 乙에게 해당 주의 월요일부터 금요일까지 매일 2시간씩 총 10시간의 추가 근무를 지시하였고 乙은 이에 동의하여 근무를 마쳤다. 이후 乙은 해당 월의 임금을 확인한 결과 추가로 근무한 10시간에 대하여 가산수당 없이 통상임금의 100%만을 지급받은 사실을 알게 되었다. 또한 A사는 명절 상여금을 지급하면서 丙에게는 50만 원을 지급하였으나 乙에게는 단시간근로자라는 이유로 전혀 지급하지 않았다. 乙은 초과근로 가산수당 미지급과 상여금 차별 지급에 대하여 노동위원회에 시정을 신청하고자 한다.

(물음2) 근로기준법 및 기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률상 차별적 처우의 금지 원칙을 설명하고 사안의 상여금 미지급이 합리적 이유 없는 차별에 해당하는지 여부를 판단하시오. (25점)》

<문제9.2의 물음2> 차별적 처우 금지 원칙과 상여금 미지급의 합리적 이유 없는 차별 해당 여부

I. 문제의 제기

- 사안은 단시간근로자 乙이 동일 점포에서 같은 업무를 수행하는 풀타임 근로자 丙과 달리 명절 상여금을 전혀 지급받지 못한 상황이다. 쟁점으로 <근로기준법 및 기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률(이하 '기간제법')상 차별적 처우 금지 원칙을 위반하였는지>, <乙이 丙에 비해 근로시간이 짧은 점이 상여금 전액 부지급의 합리적 이유가 될 수 있는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 기간제법상 차별의 개념과 판단 기준을 바탕으로 사안을 판단한다.

II. 차별적 처우 금지 원칙의 법적 근거와 내용

1. 근로기준법상 균등처우의 원칙

(1) 균등한 처우[근로기준법 제6조]

- 사용자는 근로자에 대하여 남녀의 성을 이유로 차별적 대우를 하지 못하며, 국적·신앙 또는 사회적 신분을 이유로 근로조건에 대한 차별적 처우를 하지 못한다.

(2) 적용 범위

- 판례는 사회적 신분은 근로자의 고용형태가 포함되는지에 대하여 논의가 있으나, 단시간근로자에 대한 구체적인 차별 해소는 특별법인 기간제법이 우선적으로 적용된다.

2. 기간제법상 차별적 처우의 금지

(1) 차별적 처우의 정의[기간제법 제2조 제3호]

- 차별적 처우란 임금, 상여금, 경영성과에 따른 성과급, 그 밖에 근로조건 및 복리후생 등에 관한 사항에서 합리적인 이유 없이 불리하게 처우하는 것을 말한다.

(2) 차별적 처우의 금지[기간제법 제8조 제2항]

- 사용자는 단시간근로자라는 이유로 해당 사업 또는 사업장의 동종 또는 유사한 업무에 종사하는 통상근로자에 비하여 차별적 처우를 하여서는 아니 된다.

III. 차별적 처우의 판단 기준

1. 비교대상 근로자의 존재

- 차별을 판단하기 위해서는 해당 사업장에서 동종 또는 유사한 업무에 종사하는 비교대상 근로자가 존재해야 한다. 동종 또는 유사한 업무 여부는 직종, 직무 내용, 작업 조건 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.

2. 불리한 처우의 존재

- 비교대상 근로자에 비하여 임금이나 그 밖의 근로조건에서 낮은 대우를 받는 것을 의미한다.

3. 합리적 이유가 없는 경우

(1) 합리적 이유의 의미

- 합리적 이유가 없다는 것은 고용형태의 특성을 고려하여 보더라도 처우의 차이가 정당화되지 않는 경우를 말한다. 즉, 노동생산성, 직무의 난이도, 책임의 정도 등에 차이가 없음에도 차별하는 경우를 의미한다.

(2) 단시간근로자와 비례 원칙

- 단시간근로자의 경우 통상근로자와 근로시간의 차이가 있으므로, 근로시간에 비례하여 임금을 적게 지급하는 것은 차별이 아니다. 그러나 근로시간과 무관하게 지급되는 항목이거나, 비례 정도를 완전히 무시하고 전혀 지급하지 않는 것은 합리적 이유를 인정받기 어렵다.

IV. 사안의 적용

1. 비교대상 근로자와의 업무 유사성

- 단시간근로자 乙은 풀타임근로자 丙과 동일한 편의점 직영 점포에서 동일한 업무를 수행하고 있다. 따라서 두 근로자는 기간제법 제8조 제2항에 따른 비교대상 관계가 성립한다.

2. 상여금 차별의 합리적 이유 검토

(1) 상여금의 성격

- 명절 상여금이 복리후생적 성격이거나 일정한 직무 수행에 대한 보상이라면, 단시간근로자에게도 그 근로시간에 비례하여 일정 금액을 지급하는 것이 타당하다.

(2) 전액 부지급의 정당성

- A사는 乙이 단시간근로자라는 이유만으로 상여금을 전혀 지급하지 않았다. 乙의 근로시간은 丙의 50% 수준이다. 만약, 근로시간에 비례하여 25만 원을 지급했다면 합리적 차이로 인정될 수 있으나, 단지 고용형태가 단시간이라는 이유로 전혀 지급하지 않은 것은 합리적 이유 없는 불리한 처우에 해

당한다.

(3) 판례의 태도

- 대법원 및 노동위원회의 결정례에 따르면, 급식비, 교통비, 상여금 등 근로시간에 비례하여 분할이 가능한 금품에 대하여 단시간근로자에게 전혀 지급하지 않는 행위는 전형적인 차별적 처우로 보고 있다.

V. 결론

- A사가 丙에게는 50만 원의 상여금을 지급하면서 동일 업무를 수행하는 단시간근로자 乙에게 전혀 지급하지 않은 것은 기간제법 제8조 제2항을 위반한 차별적 처우에 해당한다. 乙의 근로시간이 丙의 절반인 점을 고려할 때, 비례 원칙에 따라 25만 원 상당을 지급하지 않고 전액을 배제한 것은 합리적 이유를 찾을 수 없다. 따라서 乙은 노동위원회에 차별시정 신청을 통하여 차별받은 상여금 상당액의 지급을 구할 수 있다.

《【문제10.2】

<사례>

건설기계 대여업체인 A사에 근무하는 근로자 乙은 평소 자신의 오토바이를 이용하여 출퇴근을 해왔다. 어느 날 乙은 현장 소장으로부터 업무 효율을 위해 다음 날 아침 일찍 인근의 다른 공사 현장으로 직접 출근하여 장비를 점검하라는 지시를 받았다. 다음 날 아침 乙은 평소보다 30분 일찍 집을 나서 지정된 현장으로 오토바이를 타고 이동하던 중 교차로에서 신호를 위반하여 직진하던 차량과 충돌하는 사고를 당해 전치 8주의 부상을 입었다. 사고 당시 乙이 이동하던 경로는 통상적인 출근 경로였으나 현장 소장의 지시에 따라 평소보다 일찍 이동 중이었으며 해당 오토바이는 乙의 소유로 A사가 유지비 등을 지원한 바는 없다. 한편 사고 당일 오후 A사에서는 직원들의 사기 진작을 위해 부서별 회식을 가졌는데 부서장 丙은 직원들에게 참여를 독려했다. 회식 1차 종료 후 丙은 공식적인 행사가 끝났음을 선언하고 귀가를 권고하였으나 직원 丁을 포함한 일부 직원들은 근처 주점으로 이동하여 2차 술자리를 가졌고 丁은 이 자리에서 나오다 계단에서 발을 헛디뎈 골절상을 입었다.

(물음1) 사례에서 근로자 乙이 겪은 사고가 산업재해보상보험법상 업무상 재해에 해당하는지 여부를 출퇴근 재해의 유형 및 인정 요건과 관련하여 논하시오. (25점)》

<문제10.2의 물음1> 근로자의 오토바이 사고에 대한 출퇴근 재해 인정 여부 및 법적 근거

I. 문제의 제기

- 사안에서 근로자 乙은 현장 소장의 지시에 따라 평소와 다른 장소로 출근하던 중 오토바이 사고를 당한 상황이다. 쟁점으로 <이 사고가 산업재해보상보험법(이하 '산재보험법') 제37조에서 규정하는 업무상 재해 중 출퇴근 재해에 해당하는지>, <해당 사고가 사업주가 제공한 교통수단 이용 중 발생한 것인지 통상적인 경로와 방법에 의한 출퇴근 중에 발생한 것인지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이와 관련하여 출퇴근 재해의 유형 및 인정 요건에 대해서 논한다.

II. 업무상 재해와 출퇴근 재해의 법적

1. 업무상 재해의 의의 및 종류

(1) 의의

- 업무상 재해란 업무상의 사유에 따른 근로자의 부상·질병·장해 또는 사망을 의미한다. 이를 인정받기 위해서는 업무와 재해 사이에 상당인과관계가 존재해야 한다.

(2) 종류

- 산재보험법 제37조 제1항에 따르면 업무상 재해는 업무상 사고, 업무상 질병, 출퇴근 재해로 구분된다.

2. 출퇴근 재해의 유형 및 인정 요건

(1) 사업주 지배관리하의 출퇴근 재해[산재보험법 제37조 제1항 제3호 가목]

- 사업주가 제공한 교통수단이나 그에 준하는 교통수단을 이용하는 등 이용 시설의 관리권이 사업주에게 속하는 경우를 의미한다. 과거에는 이 유형만을 인정하였으나 헌법재판소의 위헌 결정 이후 범위가 확대되었다.

(2) 통상의 출퇴근 재해[산재보험법 제37조 제1항 제3호 나목]

- 그 밖의 통상적인 경로와 방법으로 출퇴근하는 중 발생한 사고를 의미한다. 다음의 요건을 모두 충족해야 한다. ① 자택과 취업장소 사이의 이동일 것. ② 업무에 종사하기 위하여 이동할 것. ③ 통상적인 경로와 방법으로 이동할 것.

3. 인정 예외 사유

- 통상의 출퇴근 재해라 하더라도 경로의 이탈 또는 중단이 있는 경우에는 원칙적으로 출퇴근 재해로 보지 않는다. 다만, 일상생활에 필요한 행위로서 시행령으로 정하는 사유(생필품 구입, 진료 등)로 인한 이탈은 예외적으로 인정된다. 또한, 근로자의 고의·자해행위나 범죄행위로 인한 사고는 업무상 재해에서 제외된다.

III. 사안의 적용

1. 사업주 지배관리하의 출퇴근 재해 여부

(1) 교통수단의 소유 및 유지관리

- 사안에서 乙이 이용한 오토바이는 근로자 乙의 개인 소유물이다. A사에서 오토바이의 유지비나 유류비를 지원한 바가 없으므로, 해당 교통수단에 대한 관리권이 사업주에게 있다고 보기 어렵다.

(2) 지배관리 여부의 판단

- 비록 현장 소장이 오토바이 이용을 묵시적으로 인지하거나 업무 효율을 위해 조기 출근을 지시하였다 하더라도, 오토바이 자체를 사업주가 제공한 것으로 볼 수 없으므로 산재보험법 제37조 제1항 제3호 가목의 사업주 제공 교통수단 이용 중 사고에는 해당하지 않는다.

2. 통상의 출퇴근 재해 요건 검토

(1) 업무 준비를 위한 이동

- 乙은 현장 소장의 지시에 따라 장비 점검이라는 구체적인 업무를 수행하기 위해 이동 중이었다. 이는 취업과 관련하여 주거와 취업 장소 사이를 이동한 것에 해당하므로 업무 준비성 요건을 충족한다.

(2) 통상적인 경로와 방법

- 사안에서 乙이 이동하던 경로는 통상적인 출근 경로라고 명시되어 있다. 또한, 오토바이는 사회 통념상 출퇴근에 이용되는 일반적인 교통수단에 해당하므로 통상적인 경로와 방법 요건 역시 충족한다.

(3) 특수한 지시와 사고 시점

- 乙은 현장 소장의 지시에 따라 평소보다 30분 일찍 이동 중이었다. 비록 시간대가 평소와 다르더라도, 이는 사업주의 업무상 지시에 따른 것이므로 출근 행위의 연장선상에 있다. 사안의 사고는 출퇴근 중에 흔히 발생할 수 있는 위험이 현실화된 것으로 볼 수 있다.

3. 범죄행위 등 제외 사유의 검토

- 사안에서 상대 차량이 신호를 위반하여 직진하던 중 乙과 충돌하였다고 서술되어 있다. 이는 乙의 중대한 과실이나 범죄행위로 인한 사고가 아니라 상대방의 과실로 인한 사고이므로, 산재보험법 제37조 제2항 본문에 따른 업무상 재해 배제 사유에도 해당하지 않는다.

N. 결론

- 근로자 乙이 겪은 사고는 비록 개인 소유의 오토바이를 이용하였으나, 사업주의 업무상 지시(현장 점검 및 조기 출근)에 따라 주거지에서 취업 장소인 공사 현장으로 통상적인 경로를 통해 이동하던 중 발생한 사고이다. 이는 산재보험법 제37조 제1항 제3호 나목에서 규정하는 통상의 출퇴근 재해의 인정 요건을 모두 충족한다. 따라서 乙의 사고는 업무상 재해에 해당하며, 乙은 근로복지공단에 요양급여 등을 신청하여 산재 보상을 받을 수 있다.

《【문제10.2】

<사례>

건설기계 대여업체인 A사에 근무하는 근로자 乙은 평소 자신의 오토바이를 이용하여 출퇴근을 해왔다. 어느 날 乙은 현장 소장으로부터 업무 효율을 위해 다음 날 아침 일찍 인근의 다른 공사 현장으로 직접 출근하여 장비를 점검하라는 지시를 받았다. 다음 날 아침 乙은 평소보다 30분 일찍 집을 나서 지정된 현장으로 오토바이를 타고 이동하던 중 교차로에서 신호를 위반하여 직진하던 차량과 충돌하는 사고를 당해 전치 8주의 부상을 입었다. 사고 당시 乙이 이동하던 경로는 통상적인 출근 경로였으나 현장 소장의 지시에 따라 평소보다 일찍 이동 중이었으며 해당 오토바이는 乙의 소유로 A사가 유지비 등을 지원한 바는 없다. 한편 사고 당일 오후 A사에서는 직원들의 사기 진작을 위해 부서별 회식을 가졌는데 부서장 丙은 직원들에게 참여를 독려했다. 회식 1차 종료 후 丙은 공식적인 행사가 끝났음을 선언하고 귀가를 권고하였으나 직원 丁을 포함한 일부 직원들은 근처 주점으로 이동하여 2차 술자리를 가졌고 丁은 이 자리에서 나오다 계단에서 발을 헛디더 골절상을 입었다.

(물음2) 근로자 丁이 2차 회식 장소에서 입은 부상이 업무상 사고로 인정될 수 있는지 여부를 행사 중의 사고에 관한 법리 및 사업주의 지배·관리 범위를 중심으로 판단하시오. (25점)》

<문제10.2의 물음2> 근로자의 2차 회식 중 사고에 대한 업무상 재해 인정 여부

I. 문제의 제기

- 사안은 부서장 丙이 공식적인 행사의 종료를 선언하고 귀가를 권고하였음에도 불구하고 일부 직원들이 자발적으로 진행한 2차 회식장소에서 사고가 발생한 상황이다. 쟁점으로 <2차 회식장소에서 발생한 사고가 업무상 사고의 요건인 사업주 지배·관리 범위를 이탈한 것인지>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 丁의 해당 부상이 업무상 사고로 인정될 수 있는지 여부를 판단한다.

II. 행사 중의 사고에 관한 법리

1. 업무상 사고의 일반적 요건

(1) 의의

- 업무상 사고는 근로자가 사업주와의 고용계약에 기초하여 형성된 지배·관리하에서 업무를 수행하거나 그에 수반되는 통상적인 활동을 하는 과정에서 발생한 사고를 말한다.

(2) 업무와 사고 사이의 인과관계

- 단순히 사업장 내에서 발생했다는 사실만으로는 부족하며, 업무와 사고 사이에 상당인과관계가 존재하여야 한다. 이때 상당인과관계는 보통인의 관점에서 해당 업무에 종사할 때 그러한 사고가 발생할 수 있다고 인정되는 상관관계를 의미한다.

2. 행사 중의 사고 인정 기준

(1) 사업주 지배·관리의 판단

- 산업재해보상보험법 시행령 제30조는 운동경기·야유회·회식 등 행사에 근로자가 참여하는 경우를 규정하고 있다. 사고가 업무상 재해로 인정되려면 다음 중 어느 하나에 해당하여야 한다. ① 사업주가 행사에 참여하는 근로자에 대하여 출근한 것으로 처리하는 경우. ② 사업주가 근로자에게 행사에 참여하도록 지시하는 경우. ③ 사전에 사업주의 승인을 받아 행사에 참여하는 경우. ④ 그 밖에 이에 준하는 경우로서 사업주가 그 행사의 기획·운영 업무를 수행하는 경우

(2) 회식의 업무 연관성 판단 요소

- 대법원 판례는 회식의 업무상 재해 여부를 판단할 때 회식의 목적, 내용, 참가 인원과 강제성 여부, 운영 방법, 비용 부담 주체 등을 종합적으로 고려한다. 특히, 해당 행사가 근로자의 본래 업무와 무관하더라도 그 전반적인 과정이 사업주의 지배·관리하에 있다고 볼 수 있는지가 관건이다.

III. 사업주의 지배·관리 범위와 이탈

1. 지배·관리의 종기

(1) 행사의 종료 시점

- 사업주나 그를 대리하는 유관 상급자가 행사의 공식적인 종료를 선언하거나 귀가를 지시한 경우, 그 시점을 기점으로 사업주의 지배·관리권은 소멸하는 것이 원칙이다. 이후의 활동은 근로자의 사적인 영역으로 전환된다.

(2) 예외적 인정 상황

- 공식적인 종료 선언이 있었더라도, 행사의 성격상 2차 회식이 관행적으로 이어져 왔거나 사업주가 비용을 지원하는 등 실질적인 지배력이 유지되고 있다면 예외적으로 인정될 여지가 있다.

2. 자발적 2차 회식의 성격

(1) 사적 친목 도모

- 사업주의 지시나 독려 없이 근로자들이 자발적으로 모여 음주를 하는 경우, 이는 업무 수행의 연속이 아니라 사적인 친목 도모 행위로 간주된다. 이러한 자리에서 발생한 사고는 업무와 상당인과관계가 단절된 것으로 본다.

(2) 주취 및 개인적 과실

- 회식 중 사고라 하더라도 근로자의 고의·자해행위나 중대한 과실, 또는 업무와 무관한 사적 주취 상태에서의 돌발 행동으로 인한 사고는 업무상 재해에서 제외될 가능성이 크다.

IV. 사안의 적용

1. 공식 회식의 성격 분석

- A사에서 사기 진작을 위해 개최한 1차 회식은 부서장 丙이 참여를 독려했고 공식적인 부서 행사로 기획되었으므로 이 단계까지는 사업주의 지배·관리하에 있었다고 볼 수 있다. 따라서 1차 회식 도중 발생한 사고라면 업무상 재해로 인정될 가능성이 매우 높다.

2. 2차 술자리의 지배·관리 여부 검토

(1) 명시적 종료 선언

- 부서장 丙은 1차 종료 후 공식적인 행사가 끝났음을 명확히 선언하였다. 이는 사업주의 대리인으로서 행사에 대한 지배·관리권의 종기를 선언한 행위로 해석된다.

(2) 귀가 권고의 존재

- 丙은 공식 종료 선언과 동시에 귀가를 권고하였다. 이는 근로자들에게 더 이상의 업무 연관 활동을 중단하고 사적인 공간으로 복귀할 것을 지시한 것이며, 丁을 포함한 직원들이 2차 술자리를 가진 것은 이러한 사업주의 지시에 반하여 자발적으로 선택한 행위이다.

(3) 비용 및 기획의 주체

- 사안에서 2차 술자리의 비용을 A사가 부담했다거나 丙이 동행하여 주도했다는 정황이 없다. 丁을 포함한 일부 직원들만이 근처 주점으로 이동한 점을 미루어 볼 때, 이는 업무의 연장이라기보다 사적인 친합 행위로 보아야 한다.

3. 사고 발생의 인과관계

- 丁은 자발적으로 이동한 2차 장소에서 나오다 계단에서 발을 헛디뎈 부상을 입었다. 이 사고는 사업주가 통제할 수 없는 사적 공간에서 발생하였으며, 사고의 원인이 된 활동(2차 술자리) 자체가 사업주의 지배·관리 범위를 완전히 이탈한 상태에서 이루어졌다. 따라서 업무 수행성이나 업무 기인성을 인정하기 어렵다.

V. 결론

- 근로자 丁이 입은 부상은 사업주의 명시적인 종료 선언과 귀가 권고 이후에 발생한 사고로서, 사업주의 지배·관리 범위를 이탈한 사적 행위 중에 발생한 것이다. 해당 2차 술자리는 업무 수행과의 연속성이 단절되었으며, 사고 장소 및 과정에 대하여 사업주의 관리 책임이 미친다고 보기 어렵다. 따라서 丁의 사고는 산업재해보상보험법상 업무상 재해(행사 중의 사고)로 인정될 수 없다.

<제10장 업무상 재해 등 제3절 업무상 질병>

[예상][1][10.03-1] 근로자의 만성 근로 및 단기 과로에 따른 뇌출혈의 업무상 질병 인정 여부

《[문제10.3]

<사례>

IT 기업 B사에서 소프트웨어 개발자로 근무하는 근로자 甲은 신규 프로젝트 출시를 앞두고 3개월 동안 만성적인 과로에 시달렸다. 甲은 사고 발생 직전 12주 동안 1주 평균 62시간을 근무하였으며 사고 직전 1주일 동안은 업무량이 급증하여 평소보다 30퍼센트 이상 업무 시간이 증가하였다. 또한 프로젝트 완료 보고회를 하루 앞둔 시점에 프로그램 결함이 발견되어 극도의 긴장 상태에서 밤샘 작업을 수행하던 중 뇌출혈로 쓰러져 의식을 잃었다. 한편 같은 회사의 마케팅팀 근로자 乙은 직속 상사인 팀장으로부터 지속적인 폭언과 무시를 당해왔다. 팀장은 회의 석상에서 乙에게 인격 모독적인 발언을 서슴지 않았으며 업무와 무관한 사적 심부름을 강요하고 이를 거부할 경우 업무 성과 평가에서 최하점을 주겠다고 협박하였다. 이로 인해 乙은 심각한 불면증과 우울감을 호소하다 결국 전문의로부터 적응장애 및 우울증 진단을 받았다. 乙은 평소 기저질환이 없었으며 가정 환경이나 개인적 신상에도 특별한 문제가 없었다.

(물음1) 근로자 甲의 뇌출혈이 업무상 질병으로 인정되기 위한 판단 기준을 뇌심혈관계 질환의 업무상 질병 인정 기준(만성 과로 및 단기 과로 등)에 근거하여 논하시오. (25점)》

<문제10.3의 물음1> 근로자의 만성 과로 및 단기 과로에 따른 뇌출혈의 업무상 질병 인정 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 발병 전 12주간의 평균 업무 시간이 고시 기준을 상회하는 만성 과로 상태였으며, 발병 직전 업무량이 급증한 단기 과로와 밤샘 작업이라는 예측 곤란한 돌발 상황이 중첩되어 나타났다. 쟁점으로 <뇌심혈관계 질환의 구체적 판단 기준인 급성 과로, 단기 과로, 만성 과로의 법리>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이를 甲의 사례에 적용하여 업무상 질병 인정 여부를 논한다.

II. 뇌심혈관계 질환의 업무상 질병 인정 기준

1. 급성 과로 (돌발적 사건 또는 급격한 업무 환경 변화)

(1) 의의

- 중상 발생 전 24시간 이내에 업무와 관련된 돌발적이고 예측 곤란한 사건이 발생하거나 급격한 업무 환경의 변화로 뇌혈관 또는 심장혈관의 병변 등이 급격히 악화된 경우를 말한다.

(2) 판단 요소

- 갑작스러운 놀람, 분노, 공포 등 정신적 충격을 급격히 유발하는 사건이나, 평소의 업무 범위를 크게 벗어나는 극한의 육체적 노동 등이 포함된다. 사안의 경우 보고회를 하루 앞두고 발견된 프로그램 결함과 그에 따른 밤샘 작업이 이에 해당할 수 있다.

2. 단기 과로 (업무량 및 업무 시간의 급격한 증가)

(1) 의의

- 발병 전 1주일 이내의 업무 양이나 시간이 이전 12주일간(발병 전 1주일 제외)의 1주 평균보다 30퍼센트 이상 증가한 경우를 의미한다.

(2) 판단 내용

- 업무의 양·시간·강도·책임 및 휴무 시간 등이 종합적으로 고려된다. 甲의 경우 사고 직전 1주일간 업무 시간이 평소보다 30퍼센트 이상 증가하였다는 점에서 단기 과로 요건을 명확히 충족한다.

3. 만성 과로 (장기간의 과중한 업무)

(1) 의의

- 발병 전 12주일 동안 업무 양과 시간이 만성적으로 과중하여 뇌혈관 등의 정상적인 기능에 뚜렷한 영향을 줄 수 있는 부하를 준 경우를 말한다.

(2) 시간제 요건 (고용노동부 고시 기준)

- ① 발병 전 12주일 동안 1주 평균 업무 시간이 60시간(4주간 1주 평균 64시간)을 초과하는 경우 업무와 질병 사이의 관련성이 강하다고 평가한다.
② 1주 평균 업무 시간이 52시간을 초과하는 경우에는 업무 부담 가중요인(교대제 근무, 휴일 부족, 정신적 긴장이 큰 업무 등)이 복합적으로 작용할 때 관련성이 강한 것으로 본다.

III. 업무 부담 가중요인의 고려

1. 정신적 긴장 수반 업무

- 소프트웨어 개발 업무와 같이 정해진 기한(Dead-line) 내에 성과를 내야 하거나, 프로그램 결함 해결과 같이 고도의 집중력과 정신적 긴장을 요하는 업무는 뇌혈관 질환에 부정적인 영향을 미치는 주요 가중요인으로 작용한다.

2. 수면 부족과 밤샘 작업

- 야간 근무나 밤샘 작업은 생체 리듬을 파괴하고 혈압 상승을 유발하여 질병 발생의 위험을 급격히 높인다. 특히 사고 직전의 밤샘 작업은 혈관의 급격한 수축과 압력 증가의 직접적인 원인이 될 수 있다.

IV. 사안의 적용

1. 만성 과로 여부

- 甲은 사고 발생 직전 12주 동안 1주 평균 62시간을 근무하였다. 이는 고용노동부 고시가 정한 강한 관련성 기준인 주 60시간을 초과한 것으로서, 장기간에 걸친 과로가 甲의 건강 상태를 서서히 악화시켰음을 추단할 수 있는 객관적 지표가 된다.

2. 단기 과로 및 급격한 업무 변화

(1) 업무량의 급증

- 사고 직전 1주일 동안 업무 시간이 평소보다 30퍼센트 이상 증가한 사실이 확인된다. 이는 단기 과로 인정 기준에 부합하며, 신체가 적응하기 어려운 수준의 업무 부하가 단기간에 집중되었음을 의미한다.

(2) 돌발적 상황과 밤샘 작업

- 프로젝트 완료 보고회 직전의 프로그램 결함 발견은 예측 곤란한 돌발 사건에 준하며, 이를 해결하기 위한 밤샘 작업은 극도의 긴장 상태를 유발하였다. 이는 24시간 이내의 급성 과로 요건과도 밀접한 관련이 있다.

3. 인과관계의 종합 판단

- 甲은 12주간의 만성 과로로 인해 신체적·정신적 예비 능력이 저하된 상태에서, 사고 직전 1주일간의 단기 과로와 사고 직전 24시간 이내의 급성 과로(밤샘 및 긴장)가 중첩되어 뇌출혈이 발병하였다. 고혈압이나 당뇨 등 甲의 기초 질환 유무에 대한 언급은 없으나, 설령 기저질환이 있었다 하더라도 이러한 수준의 업무 부하는 질병을 자연적인 경과 이상으로 급격히 악화시키기에 충분한 것으로 판단된다.

V. 결론

- 근로자 甲의 뇌출혈은 산업재해보상보험법 및 관련 고시에서 정한 업무상 질병 인정 기준을 모두 충족한다. 1주 평균 62시간의 만성 과로, 직전 1주일간 30퍼센트 이상의 업무 증가라는 단기 과로, 그리고 보고회 전날의 결함 발견과 밤샘 작업이라는 급격한 업무 환경 변화가 복합적으로 작용하여 발병한 것이 명백하므로, 甲의 질병은 업무와 상당인과관계가 있는 업무상 질병으로 인정된다.

《【문제10.3】

<사례>

IT 기업 B사에서 소프트웨어 개발자로 근무하는 근로자 甲은 신규 프로젝트 출시를 앞두고 3개월 동안 만성적인 과로에 시달렸다. 甲은 사고 발생 직전 12주 동안 1주 평균 62시간을 근무하였으며 사고 직전 1주일 동안은 업무량이 급증하여 평소보다 30퍼센트 이상 업무 시간이 증가하였다. 또한 프로젝트 완료 보고회를 하루 앞둔 시점에 프로그램 결함이 발견되어 극도의 긴장 상태에서 밤샘 작업을 수행하던 중 뇌출혈로 쓰러져 의식을 잃었다. 한편 같은 회사의 마케팅팀 근로자 乙은 직속 상사인 팀장으로부터 지속적인 폭언과 무시를 당해왔다. 팀장은 회의 석상에서 乙에게 인격 모독적인 발언을 서슴지 않았으며 업무와 무관한 사적 심부름을 강요하고 이를 거부할 경우 업무 성과 평가에서 최하점을 주겠다고 협박하였다. 이로 인해 乙은 심각한 불면증과 우울감을 호소하다 결국 전문의로부터 적응장애 및 우울증 진단을 받았다. 乙은 평소 기저질환이 없었으며 가정 환경이나 개인적 신상에도 특별한 문제가 없었다.

(물음2) 근로자 乙이 진단받은 우울증 등 정신질환이 업무상 질병에 해당하는지 여부를 직장 내 괴롭힘과 업무 관련성의 관점에서 판단하시오. (25점)》

<문제10.3의 물음2> 근로자의 직장 내 괴롭힘으로 인한 우울증의 업무상 질병 인정 여부 판단

I. 문제의 제기

- 사안에서 乙은 상사의 지속적인 폭언, 인격 모독, 사적 심부름 강요 및 인사 불이익 협박 등에 노출되었으며, 이로 인해 적응장애와 우울증 진단을 받았다. 쟁점으로 <직장 내 괴롭힘의 개념 요건을 살피고, 乙의 정신질환과 업무 사이의 상당인과관계 인정 여부>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 乙의 진단받은 우울증 등이 업무상 질병에 해당하는지 판단한다.

II. 직장 내 괴롭힘의 성립 요건과 판단 기준

1. 직장 내 괴롭힘의 정의

- 근로기준법 제76조의2에 따르면 직장 내 괴롭힘이란 사용자 또는 근로자가 직장에서의 지위나 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 말한다.

2. 주요 성립 요건

(1) 지위나 관계의 우위 이용

- 피해 근로자가 저항하기 어려운 수준의 수직적 지위(직급)나 수평적 관계(인원수, 업무 역량, 근속연수 등)의 우위가 존재해야 한다.

(2) 업무상 적정범위의 일탈

- 사회 통념상 업무 수행에 필요하지 않거나, 업무 수행 방법이 부적절한 경우를 의미한다. 인격 모독적 발언, 업무와 무관한 사적 심부름 강요, 불합리한 인사 불이익 협박은 명백한 적정범위 일탈에 해당한다.

(3) 고통 발생 및 근무환경 악화

- 행위자의 의도와 상관없이 객관적으로 피해 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주었거나 그로 인해 업무 효율이 저하되는 등의 결과가 발생해야 한다.

III. 정신질환의 업무상 질병 인정 요건

1. 관련 법령의 기준

- 산업재해보상보험법 제37조 제1항 제2호 다목은 업무와 관련하여 정신적 충격을 줄 수 있는 사건의 발생, 직장 내 괴롭힘, 고객의 폭언 등 업무와 관련하여 발생한 정신적 스트레스로 인하여 발생한 질병을 업무상 질병으로 규정하고 있다.

2. 상당인과관계의 판단

(1) 객관적 과도성

- 평균적인 사람의 관점에서 해당 스트레스 요인이 정신질환을 유발할 만큼 객관적으로 과도했는지를 판단한다. 다만, 최근 판례와 실무는 피해자의 취약성보다는 해당 행위의 부당성과 반복성에 더 무게를 두는 추세다.

(2) 개인적 요인의 배제

- 유전적 요인, 전구기적 증상, 가정 환경, 금전 문제 등 업무 외적인 요인에 의해 발병한 것이 아님이 증명되어야 한다. 사안에서 乙은 기저질환이 없으며 개인적 신상에도 문제가 없었다는 점이 중요하다.

IV. 사안의 적용

1. 직장 내 괴롭힘의 성립 여부

(1) 지위의 우위성

- 팀장은 乙의 생사여탈권이라 할 수 있는 인사과 권한을 가진 직속 상사로서 압도적인 지위의 우위를 점하고 있으며, 이를 이용하여 乙을 압박하였다.

(2) 업무상 적정범위 일탈의 반복성

- 회의 석상에서의 인격 모독은 업무상 필요한 훈계의 범위를 넘어섰으며, 사적 심부름 강요 및 거부 시 최하점 부여 협박은 정당한 업무 지시권의 남용에 해당한다. 이는 지속적이고 반복적으로 이루어져 乙의 인격권을 심각하게 침해하였다.

2. 업무와 정신질환 사이의 인과관계

(1) 스트레스 요인의 직접성

- 乙이 겪은 불면증과 우울감은 팀장의 폭언과 협박 이후에 발생하였으며, 그 강도가 전문의의 진단을 요할 만큼 극심하였다는 점에서 업무 스트레스와 질병 사이의 시간적 근접성과 직접성이 인정된다.

(2) 업무 외적 요인의 부존재

- 乙은 평소 정신과적 기저질환이 없었으며, 가정 환경이나 개인 신상에 스트레스를 유발할 만한 다른 사유가 발견되지 않았다. 따라서 乙의 적응장애 및 우울증은 오로지 직장 내 괴롭힘이라는 업무적 요인에 의해 발병한 것으로 보는 것이 타당하다.

V. 결론

- 근로자 乙이 겪은 일련의 사건들은 근로기준법상 직장 내 괴롭힘의 요건을 모두 충족하며, 이로 인해 발병한 적응장애 및 우울증은 산업재해보상보험법이 정한 업무상 질병에 해당한다. 특히, 乙의 질환이 업무 외적 요인이 아닌 상사의 반복적인 인격 모독과 인사 협박 등 업무상 스트레스에 기인한 것이 명백하므로, 乙의 정신질환은 업무상 재해로 인정될 수 있다.

<제10장 업무상 재해 등 제04절 출퇴근 재해>

[예상][1][10.04-1]출근 중 제3자의 신호 위반 사고로 발생한 부상의 업무상 재해 인정 여부

《【문제10.4】

<사례>

A회사에 근무하는 근로자 甲은 2024. 5. 10. 오전 8시경 평소와 같이 본인 소유의 승용차를 운전하여 주거지에서 회사가 위치한 산업단지로 출근하던 중이었다. 甲은 통상적인 출근 경로를 따라 주행하고 있었으며, 교차로에서 신호 대기 후 직진 신호에 따라 출발하려던 차나 신호를 위반하여 과속으로 달려오던 乙의 차량에 들이받히는 사고를 당하였다. 이 사고로 인해 甲은 경추 손상 및 전신 타박상을 입어 전치 8주의 진단을 받고 입원 치료를 받게 되었다. 한편, 乙의 차량은 책임보험만 가입된 상태였으며 乙은 경제적 자력이 없는 상태이다. 甲은 근로복지공단에 요양급여 및 휴업급여를 신청하고자 한다.

(물음1) 근로기준법 및 산업재해보상보험법상 출퇴근 재해의 인정 요건과 사안의 甲이 입은 재해가 업무상 재해에 해당하는지 여부를 논하시오.(25점)》

<문제10.4의 물음1> 출근 중 제3자의 신호 위반 사고로 발생한 부상의 업무상 재해 인정 여부

I. 문제의 제기

- 사안은 근로자 甲이 본인 소유 차량으로 통상적인 경로를 통해 출근하던 중 제3자인 乙의 신호 위반 과속 차량에 의해 사고를 당한 상황이다. 쟁점으로 <사업주가 제공한 교통수단이 아닌 자차 이용 시 통상적인 경로와 방법에 따른 이동이었는지>, <제3자의 전적인 과실이 개입된 경우의 판단 기준>을 검토할 필요가 있다. 이하에서는 관련 법리와 사안의 구체적 적용을 통해 甲의 재해가 업무상 재해에 해당하는지 여부를 논한다.

II. 출퇴근 재해의 인정 요건 및 법리

1. 출퇴근 재해의 유형 및 성격

(1) 유형의 구분

- 산업재해보상보험법은 출퇴근 재해를 두 가지로 구분한다. 첫째, 사업주가 제공한 교통수단이나 그에 준하는 교통수단을 이용하는 등 이용시설의 관리권이 사업주에게 전적으로 귀속된 상태에서 발생한 재해이다. 둘째, 그 밖의 통상적인 경로와 방법으로 출퇴근하는 중 발생한 재해이다.

(2) 제도의 취지

- 과거에는 사업주가 제공한 수단을 이용한 경우만 인정되었으나, 헌법재판소의 위헌 결정 이후 일반적인 출퇴근 과정에서 발생하는 위험도 업무와 밀접한 관련이 있는 것으로 보아 보상 범위를 확대하였다. 이는 근로자의 이동권을 보장하고 산업재해로부터 실질적인 보호를 제공하기 위함이다.

2. 통상적인 경로와 방법에 의한 출퇴근 재해의 요건

(1) 주거와 취업 장소 사이의 이동

- 이동의 기점은 근로자의 주거지여야 하며, 종점은 취업 장소여야 한다. 주거의 경계를 벗어나 공적인 영역으로 진입한 시점부터 인정되며, 출근의 목적이 업무 수행을 위한 준비 과정임이 객관적으로 인정되어야 한다.

(2) 통상적인 경로와 방법의 구비

- 통상적인 경로란 사회 통념상 출퇴근 시 이용할 수 있다고 인정되는 경로를 의미하며, 반드시 최단 경로일 필요는 없으나 합리적인 이유 없이 경로를 크게 벗어나서는 안 된다. 통상적인 방법이란 도보, 대중교통, 자가용 등 사회 통념상 인정되는 일반적인 교통수단을 이용하는 것을 의미한다.

(3) 경로의 일탈 및 중단에 대한 제한

- 출퇴근 경로를 일탈하거나 중단한 경우에는 원칙적으로 출퇴근 재해로 보지 않는다. 다만, 일상생활에 필요한 행위로서 대통령령으로 정하는 사유(생필품 구입, 진료, 선거권 행사 등)로 인한 일탈이나 중단은 예외적으로 인정된다.

III. 사안의 적용

1. 이동의 목적 및 장소적 요건 검토

- 근로자 甲은 오전 8시경 주거지에서 회사가 위치한 산업단지로 출근하고 있었으므로, 이동의 목적이 업무 수행을 위한 것이 명백하다. 또한 주거지를 출발하여 취업 장소인 산업단지로 향하는 과정이었으므로 장소적 요건을 충족한다.

2. 통상적인 경로와 방법의 적정성 검토

(1) 경로의 적정성

- 사안에서 甲은 통상적인 출근 경로를 따라 주행하고 있었다고 명시되어 있다. 따라서 경로의 일탈이나 중단이 존재하지 않으며, 사회 통념상 수용 가능한 범주 내에서의 이동으로 판단된다.

(2) 방법의 적정성

- 본인 소유의 승용차를 직접 운전하는 행위는 현대 사회에서 보편적으로 인정되는 출퇴근 방법의 하나이다. 근로자가 자차를 이용한다는 사실만으로 고정성을 부정하거나 업무 관련성을 배제할 수 없다.

3. 제3자 과실 개입의 영향 분석

(1) 사고 발생의 원인

- 사고는 상대방 乙의 신호 위반 및 과속으로 인해 발생하였다. 이는 출퇴근 과정에서 노출될 수 있는 전형적인 교통 위험에 해당한다.

(2) 무과실 책임 원칙의 적용

- 산재보험은 가해자의 과실 유무나 근로자의 과실 여부를 불문하는 무과실 책임주의를 원칙으로 한다. 乙의 전적인 과실로 재해가 발생하였다 하더라도, 해당 사고가 甲의 출퇴근이라는 업무 준비 과정 중에 발생한 것이라면 업무상 재해로 인정하는 데 장애가 되지 않는다.

IV. 결론

- 근로자 甲이 입은 재해는 산업재해보상보험법 제37조 제1항 제3호 나목에서 정한 통상적인 경로와 방법에 따른 출퇴근 재해에 명확히 해당한다. 주거지와 근무지 사이를 일반적인 방법인 자차 운전으로 이동하던 중 발생한 사고이며, 경로의 일탈이나 중단이 없었기 때문이다. 상대방 乙의 과실이 전적이라 하더라도 이는 출퇴근 과정에 내재한 외부적 위험이 현실화된 것이므로 업무상 재해의 성격이 인정된다. 따라서 甲은 근로복지공단에 대하여 요양급여 및 휴업급여를 정당하게 청구할 수 있으며, 공단은 이를 업무상 재해로 승인하여야 한다.

《【문제10.4】

<사례>

A회사에 근무하는 근로자 甲은 2024. 5. 10. 오전 8시경 평소와 같이 본인 소유의 승용차를 운전하여 주거지에서 회사가 위치한 산업단지로 출근하던 중이었다. 甲은 통상적인 출근 경로를 따라 주행하고 있었으며, 교차로에서 신호 대기 후 직진 신호에 따라 출발하려던 차나 신호를 위반하여 과속으로 달려오던 乙의 차량에 들이받히는 사고를 당하였다. 이 사고로 인해 甲은 경추 손상 및 전신 타박상을 입어 전치 8주의 진단을 받고 입원 치료를 받게 되었다. 한편, 乙의 차량은 책임보험만 가입된 상태였으며 乙은 경제적 자력이 없는 상태이다. 甲은 근로복지공단에 요양급여 및 휴업급여를 신청하고자 한다.

(물음2) 만약 甲이 乙로부터 일부 손해배상을 받았거나 乙과의 합의가 이루어진 경우, 근로복지공단이 지급할 산업재해보상보험급여와의 관계 및 조정 원리에 대하여 설명하시오.(25점)》

<문제10.4의 물음2> 제3자 가해로 인한 출퇴근 재해 시 산재급여와 손해배상의 조정 및 구상 관계

I. 문제의 제기

- 사안은 근로자 甲이 제3자인 乙로부터 일부 손해배상을 받았거나 합의를 한 경우, 근로복지공단이 지급해야 할 보험급여와의 관계가 문제되는 상황이다. 쟁점으로 <이중 보전의 금지 원칙에 따른 급여의 지급 제한 범위와 공단이 행사하는 구상권의 법적 성질 및 조정 원리>에 대하여 검토가 필요하다. 이하에서는 관련 법규와 판례의 태도를 바탕으로 산재보험급여와 손해배상의 조정 법리를 분석하고 사안에 적용하여 설명한다.

II. 산재보험급여와 손해배상의 조정 원리

1. 이중 보전의 금지 및 항목별 대비 원칙

(1) 이중 보전 금지의 취지

- 산업재해보상보험법 제80조 제3항은 수급권자가 동일한 사유로 민법이나 그 밖의 법령에 따라 이 법의 보험급여에 상당하는 금품을 받은 경우, 공단은 그 가액의 한도 내에서 이 법에 따른 보험급여를 지급하지 않는다고 규정한다. 이는 근로자가 동일한 재해로 실제 손해를 초과하는 이득을 얻지 못하게 함으로써 손해전보의 공평을 기하기 위함이다.

(2) 항목별 대비의 원칙

- 산재보험급여와 민사상 손해배상은 그 성격이 일치하는 범위 내에서만 상호 조정된다. 판례에 따르면 요양급여는 치료비 등 적극적 손해와, 휴업급여 및 장해급여는 일실수입 등 소극적 손해와 대응한다. 따라서 비재산적 손해인 위자료는 산재보험급여 항목에 대응하는 것이 없으므로 위자료를 수령하였다 하더라도 산재보험급여에서 이를 공제할 수 없다.

2. 제3자에 대한 구상권과 급여의 제한

(1) 구상권의 발생 요건

- 산업재해보상보험법 제87조 제1항에 따라 제3자의 행위에 따른 재해로 보험급여를 지급한 공단은 그 급여의 한도 내에서 수급권자가 제3자에게 가지는 손해배상청구권을 대위한다. 다만, 수급권자가 제3자로부터 이미 손해배상을 받은 경우에는 그 배상액의 한도 내에서 보험급여를 지급하지 않는다.

(2) 선배상과 후배상의 차이

- 근로자가 공단으로부터 급여를 받기 전에 제3자로부터 배상을 먼저 받은 경우에는 급여의 지급 제한 문제가 발생하며, 공단으로부터 급여를 먼저 받은 후에 제3자에게 배상을 청구하는 경우에는 공단의 구상권 행사와 그에 따른 배상액 공제 문제가 발생한다.

III. 사안의 적용

1. 甲이 乙로부터 일부 배상을 받은 경우의 조정

(1) 지급 제한 범위의 산정

- 사안에서 甲이 가해자 乙로부터 치료비나 휴업손해 명목의 배상금을 일부 수령하였다면, 근로복지공단은 산재보험법에 따라 지급해야 할 요양급여 및 휴업급여에서 甲이 수령한 금액 중 해당 항목과 대응하는 가액만큼을 제외하고 지급한다. 이때 乙로부터 받은 돈이 순수한 위자료 명목이라면 공단은 이를 공제하지 않고 보험급여 전액을 지급해야 한다.

(2) 과실상계와의 관계

- 만약 甲에게도 일부 과실이 있어 乙의 배상액이 과실상계된 경우라도, 산재보험급여는 무과실 책임 주의를 따르므로 공단은 과실상계와 상관없이 산정된 급여액에서 실제 수령액만을 공제한다.

2. 甲과 乙 사이의 합의가 이루어진 경우의 효과

(1) 합의의 효력과 공단의 권리

- 甲이 乙과 '향후 일체의 청구를 하지 않겠다'는 취지로 합의하고 배상금을 수령한 경우, 이는 수급권자가 자신의 손해배상청구권을 포기하거나 변제받은 것으로 간주된다. 이 경우 공단은 甲이 수령한 합의금 중 산재급여와 대응하는 성격의 금액 범위 내에서 지급 의무를 면한다.

(2) 공단의 구상권 보호

- 수급권자가 공단의 승인 없이 제3자와 합의하여 구상권 행사를 방제한 경우, 공단은 그 합의로 인하여 구상할 수 없게 된 금액만큼 급여 지급을 거절할 수 있다. 사안에서 乙은 경제적 자력이 없으나 책임보험에 가입되어 있으므로, 甲이 보험사로부터 받은 보상금은 공제의 대상이 된다.

IV. 결론

- 산업재해보상보험 제도는 사회보장적 성격을 가지나, 가해자인 제3자가 존재하는 경우 피해 근로자의 이중 이득을 방지하기 위한 조정 기제를 두고 있다. 사안의 甲이 乙로부터 배상을 받거나 합의를 하였다면, 근로복지공단은 甲이 받은 금품 중 보험급여와 성질상 동일한 항목(치료비, 일실수입 등)에 대해서만 그 가액의 한도 내에서 급여 지급을 제한한다. 만약, 공단이 먼저 급여를 지급했다면 공단은 지급한 금액의 한도 내에서 乙에게 구상권을 행사하게 된다. 결론적으로 甲은 乙로부터 받은 배상액을 초과하는 산재보험급여의 차액분에 대해서는 여전히 공단에 청구할 권리를 가지며, 이를 통해 실질적인 손해를 전보받게 된다.